課程名稱：行政法02

00:00:07 - 00:00:07
好，大家晚安喔

00:00:07 - 00:00:10
那請大家翻開我們的90頁喔

00:00:10 - 00:00:14
我知道頁數不是那麼對，但是我要故意從那邊開始一下

00:00:15 - 00:00:16
所以我們先翻到第90頁

00:00:17 - 00:00:19
我們上次停的是另外一頁，我知道

00:00:20 - 00:00:20
好

00:00:21 - 00:00:26
那翻開頁數之前呢，就是先跟大家講一下開場白了

00:00:26 - 00:00:34
我們上次提到說，這是一個全新的系列課程，因此你在開始之前，你可以有一些基礎的一些認知

00:00:34 - 00:00:34
好

00:00:35 - 00:00:40
那等一下會有兩個認知，我們幫大家提點一下，因為畢竟我們第一堂課到現在過了一個多禮拜

00:00:41 - 00:00:45
那就是上次有提到一個小小的公式，大家還記得嗎？

00:00:45 - 00:00:52
就是你的現狀，然後就等於你的目標，加你的策略，加你的心態。

00:00:52 - 00:00:52
好。

00:00:53 - 00:00:56
那開場白之一呢，我畫這個地方。

00:00:56 - 00:00:58
開場白之一就是心態。

00:00:58 - 00:00:59
就是說

00:00:59 - 00:01:03
你要有考上國考的目標，加上來補習班複習的策略，這個很好

00:01:04 - 00:01:12
那這個心態呢，我幫你就是在過去這些年，都有看一些跟那種自我激勵啊，或者是增加工作效率的書

00:01:12 - 00:01:15
裡面就有提到一些心態的upup的做法

00:01:16 - 00:01:19
那我們這邊今天就介紹一個小小故事

00:01:19 - 00:01:19
用你兩分鐘就好

00:01:20 - 00:01:21
我也喜歡家長

00:01:21 - 00:01:23
我的風格是不太喜歡家長，所以先一口氣講完

00:01:24 - 00:01:26
這邊有個效應叫做蝙蝠俠效應

00:01:26 - 00:01:28
就是你知道的那個DC的超級英雄

00:01:29 - 00:01:30
那這個蝙蝠俠效應的重點

00:01:30 - 00:01:34
就是他科學家找到了兩組小朋友來做實驗

00:01:34 - 00:01:39
一組小朋友在講，如果桌上擺了一些糖果或好吃的東西

00:01:39 - 00:01:41
你這個要等到大人進來你才能吃

00:01:41 - 00:01:44
這有點像是你聽過的晚點吃棉花糖的故事

00:01:44 - 00:01:45
這個8788想

00:01:46 - 00:01:48
但是這個實驗組是一回事

00:01:49 - 00:01:55
那對照組的小朋友呢,就跟他說,今天你不是普通的小朋友,你不是小明,你不是小花

00:01:55 - 00:01:58
今天你是蝙蝠俠,所以你要守護這個糖果

00:01:58 - 00:01:59
你要守護這個點心

00:01:59 - 00:02:00
等到大人來了之後，你才能

00:02:00 - 00:02:00
夠卸下你的身分去享用這個點心

00:02:03 - 00:02:11
所以經過科學家這樣的反覆實驗操作對比之後，在心態上，他如果自我認知他是有一個超級英雄的身分，那那個對照組的小朋友，他沒有吃棉花糖或點心的機率是比另外一邊的人下降非常多

00:02:19 - 00:02:23
所以科學家就赫然發現這個東西，他們稱之為蝙蝠俠效應

00:02:23 - 00:02:26
也就是說在你做某件很重要的事情的時候，

00:02:26 - 00:02:29
如果你是用本來的普通的心態，

00:02:29 - 00:02:31
你可能就會覺得很羞辱或緊張什麼的，

00:02:31 - 00:02:35
但是如果你想說你是為了要守護別人而去做，

00:02:35 - 00:02:37
或是要守護什麼東西而去做，

00:02:37 - 00:02:40
你那種勇氣或者是那種決心就會油然而生

00:02:40 - 00:02:41
所以回到這邊了

00:02:42 - 00:02:50
你在唸你的國考，你在問你的書的時候，你的心態是什麼？你的心態是幹，又要來這邊溫書了嗎？好累喔，想出去玩，這種心態就離那個蝙蝠俠心態就很遠嘛。

00:02:54 - 00:03:00
但反過來如果你想的是你未來是一個大律師，你未來是一個大法官，很厲害的法官。

00:03:00 - 00:03:09
那你用這個心態回過頭來坐在圖書館的位置上，你的目標是不是就很遠大？你的策略是不是就源源不絕就從腦中而出？

00:03:09 - 00:03:11
所以這個心態會決定很多事情。

00:03:11 - 00:03:13
你人生走到現在心態

00:03:13 - 00:03:18
應該說每個人面對的情況差不多，但是去對決的心態是因人而異

00:03:18 - 00:03:22
強的人的話，他的心態是比較周全的，那就給你參考，蝙蝠俠效應

00:03:24 - 00:03:27
好，那第二個的話就跟講義有關了

00:03:27 - 00:03:27
我們開始上課

00:03:28 - 00:03:29
請看一下90頁

00:03:30 - 00:03:33
90頁的左下角，它是不是寫（四），一般法律原則？

00:03:33 - 00:03:34
是的，它寫一般法的原則

00:03:34 - 00:03:35
所以我要講的重點就是

00:03:36 - 00:03:39
為什麼我們現在熊熊在講一般法的原則？

00:03:40 - 00:03:48
很多初學者，或者是就算是已經學過一兩輪的人，他還是覺得霧煞煞，重點就是

00:03:48 - 00:03:51
你什麼東西都看得懂，你什麼東西都背進去

00:03:51 - 00:03:55
但是你不知道你為何而學，所以這邊就簡單的開場白

00:03:55 - 00:03:55
把前面的東西融會貫通一下

00:03:56 - 00:04:00
這邊，我們先把行政，帶換成車禍

00:04:00 - 00:04:01
民事上的車禍

00:04:01 - 00:04:05
請問如果個案題目出車禍的話,你這邊要用什麼法律來解?

00:04:05 - 00:04:08
你用車禍來解的話,這邊就是放184條嘛

00:04:08 - 00:04:11
那如果你這邊把行政代換成契約的話會怎麼樣?

00:04:11 - 00:04:13
契約如果有人債務不履行會怎麼樣?

00:04:13 - 00:04:15
這邊就放債總嘛,對不對?

00:04:15 - 00:04:17
好,所以行政法也是一樣的道理,

00:04:18 - 00:04:22
就是行政如果出trouble的話,我們要拿什麼標準來解,

00:04:22 - 00:04:23
但請注意聽,

00:04:24 - 00:04:28
我們行政的管控的法,不像民法刑法那樣子,

00:04:28 - 00:04:32
它都有一個很完整的民法典啊、刑法典啊，對不對？

00:04:32 - 00:04:35
所以我們的這個行政法，它的法源是什麼？

00:04:36 - 00:04:38
就變得非常非常重要。

00:04:38 - 00:04:39
再講一次，

00:04:39 - 00:04:40
你為什麼要學法源？

00:04:41 - 00:04:42
為什麼其他科都不用學？

00:04:43 - 00:04:48
因為我們行政法它並沒有像民法或刑法典一樣有個完整的體系，它就是封閉式，

00:04:48 - 00:04:50
用那個法條去學就可以了，

00:04:50 - 00:04:54
所以你為了要去管控行政，你必須要知道法在哪裡，所以才會有法源，

00:04:54 - 00:04:55
而繼續看喔。

00:04:56 - 00:04:59
上次上課我們很辛苦地學了一起很辛苦學了成文跟不成文,

00:05:00 - 00:05:01
所以繼續看黑板喔,

00:05:02 - 00:05:05
因此在不成文的，也就是沒有經法典化的體系的這一坨當中,

00:05:06 - 00:05:07
我們赫然發現,

00:05:07 - 00:05:11
哦，有一個指標叫做一般法律原則,

00:05:11 - 00:05:14
我們透過這個法律原則，注意看這個手喔！

00:05:14 - 00:05:17
透過這個法律原則，也是可以去控制行政的。

00:05:17 - 00:05:20
所以呢，在學法律原則的時候，為什麼你要學？

00:05:21 - 00:05:22
因為這些東西都可以控制行政。

00:05:23 - 00:05:24
都可以控制行政。

00:05:24 - 00:05:27
因此個別要控制行政什麼呢？

00:05:28 - 00:05:29
請繼續看黑板。

00:05:29 - 00:05:32
那我們上次講第一號教的是什麼原則？

00:05:33 - 00:05:34
明確性原則。

00:05:35 - 00:05:37
因此它如何控制行政？

00:05:37 - 00:05:38
它如何控制行政？

00:05:38 - 00:05:41
它要控制行政要非常明確。

00:05:41 - 00:05:44
那我們要知道它的指標，來回想一下，

00:05:44 - 00:05:46
我們要符合明確，

00:05:46 - 00:05:48
那這樣的指標是四字第幾號？

00:05:48 - 00:05:50
我們上次有講過啊，四字訣，

00:05:50 - 00:05:52
你要把它背起來，不背起來都是枉然啊。

00:05:52 - 00:05:53
432嘛，

00:05:53 - 00:05:56
432有說要理解、預見跟確認嘛，

00:05:56 - 00:05:56
對不對？

00:05:57 - 00:05:59
所以透過這個指標,你繼續看我的手,

00:05:59 - 00:06:00
透過

00:06:00 - 00:06:01
四章二對於明確的要求

00:06:02 - 00:06:04
那麼我們就可以來控制行政

00:06:04 - 00:06:07
那一旦未來在題目中行政它不明確了

00:06:08 - 00:06:14
我們就可以拿這個法源裡面的四章二當作三段論證的大前提

00:06:14 - 00:06:20
然後就可以說他不理解、不讓人遇見，也無法司法加以事後審查

00:06:20 - 00:06:24
而這個宣佈他違反法律明確性，對不起，違反明確性原則

00:06:25 - 00:06:26
進而說這個行政行為違法

00:06:26 - 00:06:27
你這題就解完了

00:06:28 - 00:06:29
好比我們之前有練過的考古題

00:06:30 - 00:06:30
好

00:06:30 - 00:06:32
所以驗以必知喔

00:06:33 - 00:06:35
我現在這個簡單的開場白是要告訴你

00:06:35 - 00:06:39
我們在學行政法的時候，並沒有一個完整封閉的體系的法律

00:06:39 - 00:06:42
所以你對於法源的認識非常重要

00:06:42 - 00:06:51
而法源之中，我們這堂課，至少上半堂為止，會去學很多的原則，這些原則都是來控制我們的行政

00:06:51 - 00:06:57
所以請注意，等一下你要學的重點就是針對不同的原則，它要如何控制行政

00:06:58 - 00:07:06
這樣子你在題目中才能辨別，比如說行政哪裡歪掉了，你要把它矯正回來，你才能夠指明，在題目中指明它哪邊違法

00:07:06 - 00:07:12
再講一次，等一下來學習目標就是你一定要知道這些原則在如何控制行政

00:07:13 - 00:07:15
第一個要如何要控制行政是明確

00:07:15 - 00:07:18
那接下來要控制行政平等諸如此類

00:07:18 - 00:07:19
OK，要掌握到這個地方

00:07:20 - 00:07:20
好

00:07:21 - 00:07:22
那我現在就要來講進度了

00:07:22 - 00:07:23
以上是簡單的複習

00:07:25 - 00:07:30
四章二還有我們之前講的767都在講說如何控制明確

00:07:30 - 00:07:30
對不對

00:07:31 - 00:07:33
那控制明確是一回事

00:07:33 - 00:07:39
如果說今天各位是行政機關，你們做行政命令，當然要如此的四章二的明確，767的明確對不對

00:07:40 - 00:07:42
那如果你們是做具體的行政行為呢

00:07:42 - 00:07:44
這邊當然也是一樣的道理

00:07:44 - 00:07:51
只是說學理在寫文章的時候，針對具體的行政行為，具體比方說針對特定人，這個行政處分

00:07:51 - 00:07:52
他要多明確，他就會從一些角度去切入

00:07:55 - 00:07:58
為了讓大家能夠這個不要被文獻荼毒喔

00:07:58 - 00:07:59
所以我們稍微看一下

00:07:59 - 00:07:59
好

00:08:00 - 00:08:02
你看一下你的第90頁

00:08:02 - 00:08:02
沒有聽錯。

00:08:03 - 00:08:05
90頁的括號四，一般法律原則

00:08:06 - 00:08:09
因此法律原則之一呢,請看一下93頁,

00:08:09 - 00:08:13
93頁,跟著這個老師說的頁數走,我不會騙你,

00:08:13 - 00:08:14
來,你看93頁。

00:08:15 - 00:08:18
93頁你看阿拉伯數字二的中間,它是不是講到種類,

00:08:18 - 00:08:21
那我們學的第一種是什麼?明確性原則對不對?

00:08:21 - 00:08:24
那明確性原則的部分,它的指標,

00:08:24 - 00:08:27
來，請翻到你的講義，請翻到你的第94頁。

00:08:29 - 00:08:31
來,我們慢慢進入到新進度,

00:08:31 - 00:08:36
你看94頁的最下面，括號A，最下面括號A是不是講第一行，432對不對?

00:08:36 - 00:08:39
好，所以這些東西如果你忘記的話，下課要來問我喔。

00:08:40 - 00:08:41
好，那老師接著講，

00:08:42 - 00:08:49
這些432跟767講到要明確之後呢，我們針對具體的行政行為有一些文獻上的描述，

00:08:49 - 00:08:51
那描述什麼呢？請看一下你的講義喔，

00:08:51 - 00:08:53
我們這個真的是新進度了喔，

00:08:53 - 00:08:55
請幫我翻到你的98頁。

00:08:56 - 00:08:57
來，我這邊會慢慢跟你講。

00:08:58 - 00:09:00
好，這邊開始是新進度了，剛才都是複習喔。

00:09:00 - 00:09:03
來，98頁，請看黑色圈圈二。

00:09:03 - 00:09:04
我們一起念標題。

00:09:05 - 00:09:07
非制定法令之行政行為。

00:09:07 - 00:09:12
好，第一行，這裡指的行政行為是指處分、契約、指導、陳情等具體的動作。

00:09:13 - 00:09:16
那既然明確性原則是憲法位階拘束全國各機關，

00:09:16 - 00:09:20
那前述大法官對行政命令的要求也可以援用到這邊，這是沒有問題的。

00:09:20 - 00:09:22
好，只是說，來看黑板。

00:09:23 - 00:09:33
只是說，當我們在描繪行為要夠明確與否的時候，針對具體的行政行為，來看就是黑板這邊。

00:09:33 - 00:09:37
針對具體的行政行為，學者在寫文獻的時候，他會比較刁鑽。

00:09:38 - 00:09:39
那麼大家要怎麼應用？

00:09:40 - 00:09:42
我們不要學那些高深的東西，我們要學實用。

00:09:42 - 00:09:46
所以可以藉用學者對於具體行為的這個角度，

00:09:46 - 00:09:51
在考試上的時候，我們也可以偷偷用他的角度去找那個行為有沒有問題。

00:09:51 - 00:09:54
那從哪三個、哪三個角度去找呢？

00:09:55 - 00:09:59
第一個角度呢，就是主詞啊，應該說主體啊。

00:10:00 - 00:10:01
來注意注意看一遍，誰做的。

00:10:02 - 00:10:11
如果在題目中，處分機關是空白的，哇，那超不明確，那未來我們甚至會學到這個超不明確，沒有主體的情況，甚至是會讓處分無效。

00:10:12 - 00:10:13
再來，它的內容。

00:10:15 - 00:10:17
它的內容如果不明確的話也不行。

00:10:17 - 00:10:21
那這邊，我們待會會講幾個細節，會有一些例子，所以這邊先賣一下關子。

00:10:21 - 00:10:24
那這邊還有一個，老師臨時老人痴呆忘記了。

00:10:24 - 00:10:29
所以請注意聽，學者認為具體的行政行為依舊要援引四章二的角度。

00:10:29 - 00:10:36
就是說在援引四章二的角度的時候，我們可以偷偷另外從這幾個角度去檢查，讓我們不要放過它違法的狀況。

00:10:36 - 00:10:38
要拿三個角度呢,來看講義。

00:10:39 - 00:10:40
98頁。

00:10:40 - 00:10:42
98頁,你先看一下。

00:10:42 - 00:10:43
（B）。

00:10:43 - 00:10:47
（B）最下面,作成機關跟決定相對人,對,這我剛剛忘記講了。

00:10:47 - 00:10:50
除了機關之外，還有那個對象，所以你看一下第一行。

00:10:52 - 00:10:56
作成主體若無法精確確認，將影響行政行為的定性。

00:10:57 - 00:10:58
跳過括號。

00:10:58 - 00:11:01
下一行，也將影響權利救濟的可能性。

00:11:02 - 00:11:05
因為如果你不知道加害主體是誰，要如何精準排除侵害。

00:11:05 - 00:11:06
這邊先預告給你。

00:11:07 - 00:11:08
根據行政程序法。

00:11:08 - 00:11:09
你現在聽聽就好，不要有壓力。

00:11:10 - 00:11:14
根據行政程序法111條，如果我們的處分沒有這個處分機關的話，它甚至會無效。

00:11:15 - 00:11:17
那是另外一件事。

00:11:17 - 00:11:18
它不明確。

00:11:19 - 00:11:20
所以法律會讓它無效。

00:11:20 - 00:11:22
好，再來你看一下99頁的括號C。

00:11:23 - 00:11:24
規製內容。

00:11:25 - 00:11:27
規製內容的話，你可以在題目中檢查什麼。

00:11:27 - 00:11:28
檢查第一行。

00:11:28 - 00:11:29
檢查他訴求清不清楚。

00:11:30 - 00:11:31
好，所以你看一下我們的第二段。

00:11:32 - 00:11:34
此外，這裡寫清楚的是訴求本身，所以如果是理由寫不清楚的話。

00:11:34 - 00:11:37
這邊就不會違反明確性原則，這是我們在實戰的時候你要注意的。

00:11:38 - 00:11:38
再講一次。

00:11:39 - 00:11:44
如果你是行政機關，你叫別人繳罰鍰，繳5000塊，這個就夠清楚了。

00:11:44 - 00:11:48
可是繳5000塊的理由不清楚會怎麼樣嗎？那就是另外一件事情了，懂嗎？

00:11:49 - 00:11:54
我們這邊講的明確，主要指的是對人民的要求，你那個5000塊，請你給我繳出來，這就很清楚了。

00:11:54 - 00:11:59
那5000塊的理由不清楚，那就是另外一個問題。

00:12:00 - 00:12:01
沒事了，那是另外一回事。

00:12:01 - 00:12:04
好，那我剛才不小心忘記的是什麼呢？

00:12:04 - 00:12:06
你幫我看98頁。

00:12:06 - 00:12:09
98頁的你看一下括號A，最下面的括號A，

00:12:09 - 00:12:10
看到了嗎？

00:12:10 - 00:12:11
你看標題,

00:12:11 - 00:12:13
標題叫什麼？行政行為的性質。

00:12:13 - 00:12:16
好，這個是理論跟實務最大的麻煩。

00:12:16 - 00:12:19
學者會很強調說我們的性質要講清楚,

00:12:19 - 00:12:22
可是在真實世界裡面機關永遠都會忘記這件事情。

00:12:23 - 00:12:25
所以這個括號A呢,我們看看就好,

00:12:25 - 00:12:27
其他的括號B跟C,你稍微認真一點。

00:12:28 - 00:12:30
好,我們幫你統整一下,請看一下黑板。

00:12:31 - 00:12:34
我接下來要加快腳步了,因為那個,

00:12:34 - 00:12:36
算是第二堂課,我故意上慢一點,

00:12:36 - 00:12:38
但是如果你覺得太慢或太快都要跟我講

00:12:38 - 00:12:40
我現在是故意先慢一點再快一點。

00:12:41 - 00:12:42
看黑板的重點是什麼？

00:12:43 - 00:12:44
我們現在在上原則。

00:12:44 - 00:12:47
剛才你聽到的是明確的標準，就是432跟767。

00:12:48 - 00:12:52
然後我們如果把這個767跟432運用在具體的行為上的話,

00:12:52 - 00:12:55
要注意我們的主體，就是做成機制的設計是否正確，

00:12:55 - 00:12:56
內容是否夠清楚，

00:12:56 - 00:12:59
那理由講不清楚的話，就是另外一件事情。

00:12:59 - 00:13:39
OK

00:13:39 - 00:13:42
好，所以我們把這個明確性原則呢，算是告一段落了。

00:13:43 - 00:13:44
好，那我們接下來要講新的進度。

00:13:45 - 00:13:46
來，另外一個原則。

00:13:47 - 00:13:49
另外一個原則呢，我用黑板先快速跟你講一下，

00:13:50 - 00:13:52
我們再來帶看講義，我們都是這樣。

00:13:52 - 00:13:53
希望不要讓你狂抄黑板

00:13:54 - 00:13:56
因為這個都是黑板都是講義的一些精華而已

00:13:56 - 00:13:57
好，我們繼續看黑板。

00:13:57 - 00:14:00
下一個原則呢，叫做平等原則。

00:14:00 - 00:14:03
那我這一屆今年呢，想要提早在正規班的時候就把它放進來了

00:14:03 - 00:14:05
不要放到重點班再來上,

00:14:05 - 00:14:08
有一種就是，呃，樹欲靜而風不止,

00:14:08 - 00:14:11
太晚教的話，大家可能來不及跟著上。

00:14:12 - 00:14:14
所謂的情境是指說，很多人都會講平等,

00:14:14 - 00:14:20
可是你在真實的題目當中，你看到題目的情境，你根本就壓根想不到這邊在考平等原則。

00:14:20 - 00:14:25
所以請問，平等權的題目，它的故事情境是在講什麼？

00:14:25 - 00:14:26
它裡面會出現什麼元素？

00:14:27 - 00:14:29
假設你們是編劇，這個作家，

00:14:30 - 00:14:33
請問如果要寫一個違反平等原則的情境，你會有什麼元素？

00:14:34 - 00:14:37
很簡單，就是會有差別待遇。

00:14:37 - 00:14:41
你在這個題目當中，你一定會看到一個該死的差別待遇。

00:14:42 - 00:14:43
待會我們會給你看考古題。

00:14:43 - 00:14:44
所以請接著看。

00:14:45 - 00:14:51
所以如果你在題目中看到差別待遇出現，然後題目又問你說這個東西哪邊違法，

00:14:51 - 00:14:52
再講一次。

00:14:52 - 00:14:54
今天發放補助

00:14:54 - 00:14:56
今天有戴眼鏡的人才有補助

00:14:56 - 00:14:58
啊沒有戴眼鏡的人去死吧

00:14:58 - 00:15:01
那這個時候，沒有戴眼鏡的人是不是碰到了什麼？差別待遇。

00:15:01 - 00:15:05
所以題目中沒有戴眼鏡的某甲，碰到差別待遇，他問你說哪邊違法？

00:15:05 - 00:15:06
這時候爭點是什麼？

00:15:07 - 00:15:10
這時候爭點就是，有沒有違反平等原則。

00:15:11 - 00:15:18
那一旦你在題目中知道平等原則的時候，你就可以把上課學到的，評斷有沒有違反平等原則的標準，做什麼事情？

00:15:19 - 00:15:20
做三段論證。

00:15:20 - 00:15:26
所以呢，我們就在上課的時候，你一定要掌握到平等原則怎麼操作之外，

00:15:26 - 00:15:29
你還要把這個東西是用在什麼情境，把它聽進去。

00:15:30 - 00:15:31
那你要在哪邊聽進去？

00:15:31 - 00:15:34
除了老師會跟你講之外，我們在考古題也會秀給你看。

00:15:35 - 00:15:37
所以你要有意識地去知道這兩件事。

00:15:38 - 00:15:40
每一個觀唸的標準怎麼操作。

00:15:41 - 00:15:43
第二個，它會用在什麼情境？

00:15:43 - 00:15:44
OK，所以我們正面講，

00:15:45 - 00:15:46
平等原則會出現在什麼情境？

00:15:47 - 00:15:48
出現在差別待遇。

00:15:48 - 00:15:51
所以呢，我們就要拿平等原則去檢驗這個差別待遇OK不OK。

00:15:51 - 00:15:53
好，請一起來看新聞。

00:15:53 - 00:15:57
然後我念的時候你告訴我，在這個新聞裡面，差別待遇在哪裡？

00:15:59 - 00:16:00
請問。

00:16:00 - 00:16:00
關掉喔

00:16:00 - 00:16:02
你的第101頁

00:16:06 - 00:16:08
來101頁的括號二，中間有沒有看到平等原則？

00:16:10 - 00:16:12
然後請幫我看這個新聞案例。

00:16:12 - 00:16:14
我在唸過去的時候，你告訴我差別待遇在哪裡？

00:16:15 - 00:16:16
發現才是最難的。

00:16:16 - 00:16:16
OK

00:16:16 - 00:16:18
好，我們來看一下這個標題

00:16:19 - 00:16:22
南警續查法條積弊，18支申誡遭免職

00:16:23 - 00:16:23
好

00:16:23 - 00:16:24
請看第一段

00:16:24 - 00:16:29
警政保二總隊警員，因續查法條積弊，17支申誡

00:16:29 - 00:16:31
那考評獲得平等

00:16:31 - 00:16:37
那認為違反性別平等法提告請求撤銷考評，並附加國賠50萬元等等

00:16:37 - 00:16:39
好，所以請看下一頁102頁

00:16:42 - 00:16:43
好

00:16:43 - 00:16:43
請看第一段

00:16:44 - 00:16:46
保二總隊警員因性別認同因素

00:16:46 - 00:16:49
續請長假，要求警政署必須對

00:16:49 - 00:16:52
各內規進行性別影響評估，

00:16:52 - 00:16:54
要求改善各種內部措施

00:16:54 - 00:16:54
...

00:16:55 - 00:16:58
好，這是一個真實的進入到行政法院的案子。

00:16:59 - 00:16:59
好，請問

00:17:00 - 00:17:03
在這念過去的兩段裡面，哪邊有差別待遇？

00:17:03 - 00:17:07
如果你發現不出來的話,那這個又是一個真的考題的話,那怎麼辦呢

00:17:07 - 00:17:09
好,所以答案很簡單,我們來看這個圈圈

00:17:11 - 00:17:13
差別待遇往往出現在兩群人之間

00:17:13 - 00:17:15
所以呢,有續長法的人呢

00:17:16 - 00:17:17
他就碰到了打壓

00:17:17 - 00:17:17
就叉叉

00:17:18 - 00:17:20
啊短頭髮的人呢,就好棒棒

00:17:20 - 00:17:21
就打勾

00:17:21 - 00:17:23
所以你要先發現差別待遇

00:17:23 - 00:17:27
今天差別待遇就是他因為短，對不起，長頭髮的緣故受到了打壓

00:17:28 - 00:17:30
那沒事短頭髮的人就沒事

00:17:30 - 00:17:32
所以有一個勾勾跟叉叉的差別待遇，OK

00:17:33 - 00:17:33
好

00:17:34 - 00:17:36
那這邊呢就要開始陸續學標準了

00:17:37 - 00:17:37
好

00:17:37 - 00:17:39
那我先用黑板口述一遍，待會帶你看講義

00:17:40 - 00:17:41
我先思考一個問題

00:17:42 - 00:17:43
注意看藍色喔

00:17:44 - 00:17:45
是非題喔，各位

00:17:46 - 00:17:48
有差別待遇的話，一定會違法嗎

00:17:49 - 00:17:51
有差別待遇一定會違反這個平等原則嗎

00:17:51 - 00:17:52
認為會的舉手

00:17:53 - 00:17:54
認為不會的舉手

00:17:54 - 00:17:55
很好,不會,那為什麼

00:17:56 - 00:17:59
因為法條跟你講說,如果有正當理由的話

00:18:00 - 00:18:01
這個差別待遇就是OK的。

00:18:02 - 00:18:03
好，所以你來看講義。

00:18:04 - 00:18:06
不好意思，麻煩你回到前面一下下。

00:18:07 - 00:18:07
101頁。

00:18:09 - 00:18:11
101頁最上面的那個框框，我是說平等原則下面的框框。

00:18:11 - 00:18:13
我們念一下，程序法第六條。

00:18:14 - 00:18:15
行政行為怎麼樣？

00:18:15 - 00:18:18
非有正當理由，不得為差別待遇。

00:18:18 - 00:18:20
所以呢，這邊其實你已經默默學到了。

00:18:20 - 00:18:21
學到什麼？

00:18:21 - 00:18:22
喔，我學到什麼？

00:18:23 - 00:18:24
當你發現差別待遇的時候，

00:18:25 - 00:18:26
你要去檢查什麼？

00:18:26 - 00:18:29
你要去檢查它的差別待遇有沒有什麼東西？

00:18:29 - 00:18:30
有沒有正當理由？

00:18:31 - 00:18:31
這樣懂了嗎？

00:18:31 - 00:18:36
這個就是平等原則，我們在行政法的時候學到的一個重點。

00:18:37 - 00:18:41
你在去面對這個差別待遇存在的時候，它到底有沒有違法？

00:18:42 - 00:18:44
你就要去確認它有沒有正當理由。

00:18:45 - 00:18:46
它有沒有正當理由。

00:18:46 - 00:18:49
好，那裡去確認它有沒有正當理由的時候呢，

00:18:50 - 00:18:52
我們行政法學者比較機車啦，

00:18:52 - 00:18:57
他把這個正當理由的那個判斷的步驟寫得比較細一點，

00:18:57 - 00:19:20
所以為了讓你能夠

00:19:20 - 00:19:40
配合他們的思考

00:19:40 - 00:19:41
我要講得更細。

00:19:42 - 00:19:43
就配合他們講的細節，一樣細。

00:19:44 - 00:19:45
請看一下104頁。

00:19:52 - 00:19:54
好，請看一下黑板喔。

00:19:55 - 00:19:57
我們剛才講的是情境、差別待遇。

00:19:57 - 00:19:59
然後我們知道說這個業務員它進去的問題是平等原則。

00:20:00 - 00:20:02
這是身體健康的，點出這個可比較性。

00:20:05 - 00:20:08
這個可比較性專有名詞啊，所以我稍微白話跟你講一下。

00:20:09 - 00:20:18
這個可比較性的意思就是說，好，現在大家好，不用真的做，但是想像一下，你把皮夾拿出來。

00:20:18 - 00:20:28
皮夾拿出來之後，看你裡面的鈔票嘛，喔，1000、2000幾百塊，好，我的重點是，那這個時候如果我們把自己的皮夾拿去跟郭臺銘的皮夾比，一定是比心酸的嘛，對不對，他裡面有黑卡，對不對，一張黑卡抵我們全班的所有人的財產。

00:20:28 - 00:20:33
我的重點是，你沒事幹嘛把你的皮夾去跟郭臺銘的皮夾比。

00:20:33 - 00:20:35
這樣子有意義嗎，這個意義就是可比較性。

00:20:35 - 00:20:44
所以你在考題裡面，你就要去抓出來，寫出來就是，你沒事跟別人去比這個差別待遇的地方在什麼地方。

00:20:45 - 00:20:47
好，所以想像一下，你是業務員。

00:20:47 - 00:20:49
你為什麼要去跟別人比。

00:20:50 - 00:20:53
因為你們有什麼共同可以比較的基礎。

00:20:53 - 00:20:55
你們都是原警。

00:20:55 - 00:20:57
所以這邊你就可以找出可比較性。

00:20:57 - 00:21:05
在業務員的case裡面就是，同樣身為原警，我被排擠了，所以這樣子具有可比較性。

00:21:05 - 00:21:05
這樣懂了嗎？

00:21:06 - 00:21:07
好，所以你學到兩件事情了。

00:21:07 - 00:21:08
我們先看一下講義。

00:21:10 - 00:21:11
我怕底下講太多。

00:21:11 - 00:21:13
請看一下你的104頁。

00:21:14 - 00:21:16
104頁黑色圈圈三。

00:21:16 - 00:21:18
判斷步驟。

00:21:18 - 00:21:19
請看一下（A）。

00:21:20 - 00:21:22
檢視是否有差別待遇。

00:21:22 - 00:21:26
再來（B），檢視是否有可資比較性。

00:21:27 - 00:21:27
好，所以第一行。

00:21:29 - 00:21:32
檢驗此階段是從物理角度來看，沒有一個事情是完全相同的。

00:21:32 - 00:21:33
就連雙胞胎都是嗎。

00:21:34 - 00:21:37
換言之，你要找到差別對象之間的共同特徵。

00:21:37 - 00:21:38
請把共同特徵畫一下底線。

00:21:38 - 00:21:41
也就是你沒事去跟他比的那個共同特徵在哪邊。

00:21:42 - 00:21:44
我強調的，這個意義在於說。

00:21:44 - 00:21:49
請你在考卷上把它寫出來，寫出可資比較性，好嗎。

00:21:51 - 00:21:52
好，再來就是最後一個了。

00:21:55 - 00:21:57
好，走過去寫好了。

00:22:00 - 00:22:00
好，再來是你在考卷上的最後一個動作喔。

00:22:03 - 00:22:09
然後我們，現在跟你講完最後一個動作之後呢，等一下就會馬上來練考古題喔。

00:22:10 - 00:22:12
好，請讓我繼續寫完這個第三個動作。

00:22:12 - 00:22:18
第三個動作呢，我們就要去檢查喔，這樣的差別待遇喔，有沒有正當理由。

00:22:18 - 00:22:22
那這是比較法條的說法，因為第六條這樣寫對不對。

00:22:22 - 00:22:28
那通常教科書就會針對說，這個差別待遇有沒有正當理由，他會用一個更文縐縐的話，來取代正當理由，但是意思是差不多的，叫做

00:22:30 - 00:22:30
事物本質。

00:22:31 - 00:22:34
你必須要去檢查，這邊寫不下了。

00:22:34 - 00:22:35
第三點。

00:22:35 - 00:22:39
差別待遇喔，有沒有符合事物本質。

00:22:39 - 00:22:45
但其實，意識上差不多就是在問說，差別待遇有，到底有沒有出於一個正當的理由了。

00:22:46 - 00:22:51
基本上我在教的時候，因為是考試取向，我們就把它當成是同一件事。

00:22:51 - 00:22:54
但是那個用詞我們還是要乖乖的稍微寫一下。

00:22:54 - 00:22:54
喔。

00:22:55 - 00:22:56
好，所以再講一次。

00:22:56 - 00:23:01
這個差別待遇呢，我們就希望它符合它該有的一個，它的這個區分的本來的樣子，要有一個正當的理由。

00:23:03 - 00:23:05
好，那我們以業務員的案子為例，請看版。

00:23:08 - 00:23:08
好。

00:23:08 - 00:23:10
長頭髮的人呢，這個不好，短頭髮的人很好。

00:23:12 - 00:23:14
那我越學就越生氣，因為我也是長頭髮的。

00:23:15 - 00:23:15
好。

00:23:16 - 00:23:18
所以差別待遇這個到底有沒有符合事物本質呢？

00:23:19 - 00:23:21
我們就要去看喔，這個制度的目的。

00:23:21 - 00:23:23
從制度的目的去看會比較好用。

00:23:24 - 00:23:26
所以我這邊推薦你喔，當我們在判斷差別待遇是否符合事物本質的時候。

00:23:29 - 00:23:32
我通常都會建議同學從制度的目的。

00:23:32 - 00:23:33
哎，別走啊。

00:23:34 - 00:23:39
請問我們這樣子針對這個員警，給予這個處罰，寫這是。

00:23:41 - 00:23:42
給予處罰跟不給予處罰。

00:23:43 - 00:23:44
請問這樣子給予獎懲的目的是什麼。

00:23:46 - 00:23:48
我再講一次，我們給予獎懲的目的是什麼。

00:23:48 - 00:23:49
哎。

00:23:49 - 00:23:50
不是白問你喔。

00:23:51 - 00:23:54
因為你要寫平等與否，在考卷上是你寫的嘛。

00:23:54 - 00:23:57
所以你就必須要在臨場考試的時候去掰啊。

00:23:57 - 00:23:59
你現在不會掰的話，考試也不會掰啊。

00:23:59 - 00:23:59
嘿嘿。

00:24:00 - 00:24:01
所以請問，

00:24:01 - 00:24:02
你臨床想一下吧，

00:24:03 - 00:24:03
請問，

00:24:03 - 00:24:05
這樣講的目的是什麼？

00:24:06 - 00:24:06
這樣講的目的，

00:24:06 - 00:24:07
隨便瞎掰嘛,

00:24:08 - 00:24:08
就是,

00:24:09 - 00:24:09
你如果希望說,

00:24:10 - 00:24:12
達到維持社會秩序嘛,

00:24:13 - 00:24:15
然後打擊犯罪嘛,

00:24:15 - 00:24:17
你隨便瞎掰都會掰得出這些關鍵字嘛,

00:24:17 - 00:24:19
都唸書唸完大學了對不對？

00:24:20 - 00:24:21
維持社會秩序嘛。

00:24:21 - 00:24:22
好,

00:24:22 - 00:24:23
所以最後的重點出現了。

00:24:24 - 00:24:26
當我們的制度目的是要維持社會秩序,

00:24:26 - 00:24:27
最後一個動作就是,

00:24:27 - 00:24:30
我們要去檢查這樣的一個手段,

00:24:31 - 00:24:32
是不是能夠貫徹這個目的。

00:24:33 - 00:24:33
好,

00:24:34 - 00:24:34
請問，

00:24:35 - 00:24:37
用頭髮的長短去管控員工，

00:24:38 - 00:24:39
能夠維繫員工的專業，

00:24:40 - 00:24:41
而維護社會秩序嗎？

00:24:41 - 00:24:42
用頭髮的長短？

00:24:43 - 00:24:44
不行吧？

00:24:44 - 00:24:45
請問頭髮的長短跟一個願景，

00:24:46 - 00:24:47
這個專不專業，

00:24:47 - 00:24:47
能不能幹，

00:24:47 - 00:24:48
是有什麼關係啊？

00:24:49 - 00:24:51
頭髮長短有什麼DNA的莫名連接嗎?

00:24:51 - 00:24:52
鐵定是沒有的嘛,

00:24:52 - 00:24:53
所以這個時候,

00:24:53 - 00:24:55
我們就會說它不符合事物本質,

00:24:55 - 00:24:56
而不具正當理由。

00:24:57 - 00:24:58
這個時候我們就可以這樣寫了。

00:24:59 - 00:24:59
好,

00:25:40 - 00:25:41
那我看大家都動筆,

00:25:42 - 00:25:43
我們就來,

00:25:44 - 00:25:44
把它寫在你的,

00:25:45 - 00:25:46
講義上面。

00:25:47 - 00:25:48
請看一下你的（C）。

00:25:49 - 00:25:51
檢視該是否違反事物本質之差別待遇。

00:25:52 - 00:25:54
這邊可以從制度預設的目的切入，

00:25:54 - 00:25:55
看到沒有？

00:25:55 - 00:25:55
我都幫你寫好了。

00:25:56 - 00:25:59
思考差別待遇的手段是否能貫徹前述目的，

00:25:59 - 00:26:00
請把「貫徹」圈起來。

00:26:00 - 00:26:00
當中看到差別待遇

00:26:02 - 00:26:03
如果他要問你說是否違法

00:26:03 - 00:26:05
基本上這個爭點就是有沒有違反平等原則

00:26:06 - 00:26:09
而你在檢查有沒有違反平等原則的時候

00:26:09 - 00:26:11
在考卷上寫出這三個東西

00:26:11 - 00:26:11
基本上就OK了

00:26:11 - 00:26:14
那我剛剛講說行政法

00:26:14 - 00:26:14
為什麼要強調行政法

00:26:15 - 00:26:18
如果你在憲法這一科在保成這邊學憲法

00:26:18 - 00:26:22
那補習班老師一定會跟你講說大法官有一些目的跟手段關聯性的討論

00:26:22 - 00:26:24
那個就是大哉問

00:26:24 - 00:26:27
可是如果你要去考高考或地特

00:26:27 - 00:26:28
你這樣寫一定沒錯

00:26:28 - 00:26:30
因為這都是教科書裡面的

00:26:30 - 00:26:31
東西啊

00:26:31 - 00:26:33
你寫教科書的東西怎麼會有人說你錯呢

00:26:33 - 00:26:33
所以

00:26:33 - 00:26:38
思慮如果考憲法考到平等原則，就請尊重你憲法老師教你的

00:26:38 - 00:26:43
可是如果你要去考公務員，然後考行政法這一科，專門的這一科

00:26:43 - 00:26:44
那考平等原則

00:26:44 - 00:26:44
你就這樣寫沒問題

00:26:44 - 00:26:44
好

00:26:44 - 00:26:45
那我們來帶題目

00:26:46 - 00:26:47
請看一下

00:26:49 - 00:26:50
我們用剛才SOP來帶題目喔

00:26:53 - 00:26:54
好，請看一下105頁

00:26:55 - 00:26:59
好，在我念完105頁的時候，請秒想出差別待遇

00:26:59 - 00:27:00
那我們看第一行

00:27:01 - 00:27:05
阿嘉自幼從事警察工作，高中畢業後決定報考中央警大

00:27:05 - 00:27:07
順利通過筆試後參加面試

00:27:07 - 00:27:10
看到阿嘉的臉上有2.5公分寬1.5公分的紅色胎記

00:27:11 - 00:27:15
依照招生簡章，麻面嚴重影響觀瞻且疤痕超過兩公分以上者，口試不合格

00:27:16 - 00:27:16
好

00:27:16 - 00:27:21
那這時候倒數第二行，事後假未獲錄取，假不服提訴願後預期起訴訟，因如何主張其

00:27:22 - 00:27:24
這個這個字有點怪怪的，應該是

00:27:26 - 00:27:28
如何主張其權利救濟的

00:27:28 - 00:27:29
但我不知道為什麼這個樣子，抱歉

00:27:30 - 00:27:30
沒看到

00:27:30 - 00:27:33
好，反正就是他如何主張權利救濟的

00:27:33 - 00:27:33
所以老師的重點是什麼

00:27:34 - 00:27:35
請告訴我

00:27:36 - 00:27:37
他這邊要去打訴訟了

00:27:38 - 00:27:39
所以一定要點出違法，對不對？

00:27:40 - 00:27:44
請問他違法的差別，有違法疑慮的差別待遇在哪裡？

00:27:44 - 00:27:46
在題目的第幾行？

00:27:46 - 00:27:48
這個才是你看懂的一個證據。

00:27:48 - 00:27:50
請問差別待遇在題目的第幾行？

00:27:50 - 00:27:52
很好,在題目的第二或第三行

00:27:52 - 00:27:53
我們來看第三行中間

00:27:54 - 00:27:59
麻面有嚴重影響觀瞻之黑痣，疤痕超過兩公分以上，胎記口試不合格,請把口試

00:28:00 - 00:28:01
這個把它畫底線。

00:28:01 - 00:28:04
也就是說,今天會有兩組人啊

00:28:05 - 00:28:07
一組人啊，就是有胎記的嘛。

00:28:08 - 00:28:09
來，你借看一下黑板。

00:28:10 - 00:28:11
胎記叉叉嘛，

00:28:11 - 00:28:15
啊，這個就是無胎記的人就OK嘛。

00:28:16 - 00:28:19
所以胎記叉叉，無胎記這個勾勾。

00:28:19 - 00:28:21
好，那請接著看黑板，第二個動作要幹嘛？

00:28:22 - 00:28:24
這兩坨人有什麼可以比較的共通點嗎？

00:28:25 - 00:28:27
來，請問這兩坨人有什麼可以共通比較的共通點？

00:28:28 - 00:28:29
他們兩坨人是什麼人？

00:28:29 - 00:28:29
考場上

00:28:30 - 00:28:31
考試上你要寫出來啊,

00:28:31 - 00:28:34
不能只看我啊,我又不在你旁邊,我又不是小精靈。

00:28:34 - 00:28:34
好,

00:28:35 - 00:28:38
考生嘛,他們的共同特徵是不是考生?

00:28:38 - 00:28:39
好,這是一個參考答案嘛,

00:28:40 - 00:28:41
所以他們是考生嗎？

00:28:42 - 00:28:44
好，所以針對這個考生給予這樣的差別待遇，

00:28:45 - 00:28:46
我們符合事物本質嗎？

00:28:47 - 00:28:49
好，事物本質的話，這邊可以帶入目的。

00:28:49 - 00:28:53
來，請問我們這樣子去設立警大入學考的目的是什麼？

00:28:53 - 00:28:56
來，瞎掰一下喔，入學考的目的是什麼？

00:28:56 - 00:28:57
啊超簡單的嘛，

00:28:58 - 00:29:18
找一個好對象嘛，

00:29:18 - 00:29:30
好伴侶嘛，

00:29:30 - 00:29:40
對不對？

00:29:40 - 00:29:47
那找一個好對象的話，那這時候請問用胎記與否來決定這個對象好不好，有任何關聯性嗎？

00:29:48 - 00:29:51
沒關聯性嘛，這個是這個清朝時代的觀念嘛。

00:29:51 - 00:29:53
有胎記就不是好警察，這是什麼觀念？

00:29:53 - 00:29:58
所以呢，這顯然是這個叉叉嘛，不符合正當理由嘛。

00:29:58 - 00:29:59
不符合事物本質嘛。

00:29:59 - 00:30:00
這樣OK嗎？

00:30:00 - 00:30:00
狀況就是情境，麻煩你把它放到腦子裡。

00:30:04 - 00:30:06
請大家就幫自己一個忙，老師講話的時候比較激動，不是針對你。

00:30:09 - 00:30:14
好，那以上就是我們這個題目的一個分享。

00:30:15 - 00:30:17
好，那我們來看一個真實世界的案例喔。

00:30:18 - 00:30:20
這個真實世界案例不要有壓力，聽聽就好了。

00:30:20 - 00:30:27
因為你來看黑板，我直接講給你聽，因為它是真實世界的真實發展，非常值得關注，因為公法有時候就是考時事而已，沒別的。

00:30:28 - 00:30:28
來，我們看黑板。

00:30:29 - 00:30:32
今天誰是叉叉，誰是勾勾，身高啊。

00:30:33 - 00:30:37
那這個苦主呢，是女性要報考消防警察。

00:30:37 - 00:30:41
那真實的標準我一下忘了，姑且講150好了。

00:30:42 - 00:30:44
那150以下呢，就不能夠去考消防警察。

00:30:44 - 00:30:45
150以上才可以考。

00:30:46 - 00:30:48
哇，那不就是一個身高的差別待遇嗎？

00:30:48 - 00:30:48
那接著講。

00:30:49 - 00:30:52
身高來當門檻的話，共同特徵是什麼？

00:30:52 - 00:30:53
考生嘛，對不對？

00:30:53 - 00:30:54
好，那我就問，請問

00:30:54 - 00:30:59
我們為什麼要搞一個就是這樣的門檻來篩選這樣的消防警察？

00:30:59 - 00:31:01
那也是找一個好手嘛。

00:31:02 - 00:31:04
就是去找一個消防打火員嘛，對不對？

00:31:04 - 00:31:05
好，那

00:31:05 - 00:31:10
要找到一個好的消防打火員的話，那請問身高跟消防打火員有正相關嗎？

00:31:10 - 00:31:11
詠

00:31:11 - 00:31:15
跟找好警察的，就是跟胎記與否就略有不同了。

00:31:16 - 00:31:23
這時候在真實世界的案子裡面，身高是不是就不能夠，一個說太矮的人是不是就不適合當打火員？

00:31:24 - 00:31:25
這邊略有爭議。

00:31:25 - 00:31:31
但是呢,在真實世界案子裡面呢,這就是各位未來職業的這個

00:31:32 - 00:31:33
珍貴之處了。

00:31:33 - 00:31:34
因為律師,也

00:31:34 - 00:31:36
剛好是我們自光體系的呂陳老師,他是這個案子的承辦律師哦。

00:31:37 - 00:31:42
他就去調查國外的這個消防警察的這個考試的這個資格,他發現世界各國主要國家,都沒有把身高當成一個主要的依據。

00:31:42 - 00:31:46
主要是看他說他的體能是不是能夠實際在這個打火現場去發揮作用。

00:31:47 - 00:31:50
所以他是以實際能夠達到與否，而不是用形式的身高就把人家刷掉。

00:31:50 - 00:31:50
好。

00:31:50 - 00:31:52
所以呢，請回到黑板。

00:32:00 - 00:32:06
因此身高這件事情是不是能夠貫徹一個好的消防打火員的這樣的標準。

00:32:06 - 00:32:07
那最後法院,

00:32:08 - 00:32:09
甚至是我們後來的大法官,

00:32:09 - 00:32:11
因為這個後來不好去適任,

00:32:11 - 00:32:15
都認為說這個身高跟好的打火員沒相干,

00:32:15 - 00:32:17
它的目的跟手段不具關聯性

00:32:18 - 00:32:19
所以就認為違反平等原則了,

00:32:19 - 00:32:20
所以我們來看一下。

00:32:21 - 00:32:22
請看一下105頁,

00:32:22 - 00:32:24
最下面的實務見解說,

00:32:24 - 00:32:28
又身高作為消防警察特考的依據是否合理。

00:32:29 - 00:32:31
來我們節省大家時間分到隔壁頁

00:32:31 - 00:32:32
106頁。

00:32:33 - 00:32:34
106頁，

00:32:34 - 00:32:35
請看一下括號二，

00:32:36 - 00:32:36
具體涵攝

00:32:37 - 00:32:37
括號

00:32:37 - 00:32:38
這是我加的

00:32:38 - 00:32:40
請觀察手段跟目的的關聯性

00:32:40 - 00:32:41
你要觀察

00:32:41 - 00:32:42
考試要寫出來。

00:32:43 - 00:32:43
好,

00:32:43 - 00:32:44
這時候第一行,

00:32:45 - 00:32:47
消防署不能提出可信的科學證據證明,

00:32:47 - 00:32:51
未達標準的消防警察在消防任務上就無法符合緊急救災的標準。

00:32:52 - 00:32:54
況且世界上還有其他國家地區,

00:32:54 - 00:32:54
（括號）

00:32:54 - 00:32:57
例如說美國、加拿大、英國、菲律賓、日本，

00:32:57 - 00:32:59
都不設身高限制，

00:32:59 - 00:33:00
也不致影響勤務效能。

00:33:01 - 00:33:01
好。

00:33:01 - 00:33:02
所以你看最後一段。

00:33:02 - 00:33:03
因此，

00:33:03 - 00:33:09
本院認為系爭規定與消防勤務保障人民身體跟安全的重要公益之間欠缺實質關聯性。

00:33:09 - 00:33:12
這個欠缺實質關聯是如何欠缺？

00:33:13 - 00:33:13
怎麼欠缺？

00:33:14 - 00:33:14
請看黑板

00:33:15 - 00:33:17
我們的目的是找好的打火員

00:33:17 - 00:33:20
但是你拿身高來當篩選標準

00:33:20 - 00:33:22
根本無法貫徹這件事情嘛

00:33:22 - 00:33:26
所以手段跟目的之間欠缺貫徹的關聯性。

00:33:26 - 00:33:27
這樣明白了嗎？

00:33:27 - 00:33:29
你你不只是聽懂而已，

00:33:29 - 00:33:32
你要能夠聽到就是寫得出來為止，

00:33:32 - 00:33:33
這才叫聽懂。

00:33:33 - 00:33:35
你如果寫不出來的話，

00:33:35 - 00:33:36
你沒有聽懂，

00:33:36 - 00:33:37
這只是一個指標，

00:33:37 - 00:33:39
請你爾後都這樣記，

00:33:39 - 00:33:40
這樣記得。

00:33:42 - 00:33:42
好。

00:33:42 - 00:33:43
我們講完這個了。

00:33:44 - 00:33:45
對。

00:33:47 - 00:33:49
接下來我要補充幾個簡單的概念。

00:33:50 - 00:33:51
是這樣的，

00:33:51 - 00:33:52
跟你溝通一下上課節奏。

00:33:53 - 00:33:55
因為原則的這個章節，

00:33:55 - 00:33:58
就是法源的原則的這個章節，

00:33:58 - 00:33:59
很重實用性，

00:33:59 - 00:34:00
但是它

00:34:00 - 00:34:00
夾雜了很多意識層級的基本概念。

00:34:03 - 00:34:06
所以我在教的時候有時候會順順的，因為我正在講標準。

00:34:06 - 00:34:09
所以我就會直接跳到後面直接來解題，跟你講標準。

00:34:10 - 00:34:15
但是有時候這些平等原則什麼之類的，它前面會有一些意識等級的基本概念。

00:34:16 - 00:34:17
所以我就會把它放到後面來上。

00:34:18 - 00:34:19
好，我現在就是來跟你溝通這件事情。

00:34:20 - 00:34:21
好，溝通兩個簡單的東西。

00:34:21 - 00:34:22
來，第一個。

00:34:23 - 00:34:27
我們說大家要等著，不可以隨便給差別待遇。

00:34:27 - 00:34:29
那請問我們可以主張不法的平等嗎？

00:34:31 - 00:34:40
不法的平等就是，警察已經違規了，或公權力已經違規了，所以別人享受到被放縱的快感，那我也要享受被放縱的快感。

00:34:40 - 00:34:43
別人被放走了，我也要被放走，這樣可以嗎？

00:34:43 - 00:34:46
別人不法被放走了，所以我也要不法被放走第二次。

00:34:47 - 00:34:48
這個叫做不法的平等。

00:34:49 - 00:34:52
那請問可以主張這個所謂的不法的平等嗎？

00:34:53 - 00:34:54
對，大家都搖頭。

00:34:54 - 00:34:54
非常好。

00:34:54 - 00:34:55
可是為什麼呢？

00:34:56 - 00:34:58
好，答案很簡單，在這兩個字：不法。

00:34:59 - 00:35:04
因為你要求不法在第二次被複製的話，你等於是叫機關違法第二次。

00:35:04 - 00:35:07
所以這是不行的，因為機關要依法行政，就這麼簡單。

00:35:07 - 00:35:09
所以我們來看一下講義。

00:35:10 - 00:35:11
這是基本觀念寫在前面。

00:35:14 - 00:35:14
好，幫我一個忙。

00:35:14 - 00:35:16
轉到前面去一下下。

00:35:17 - 00:35:19
請看一下你的102頁。

00:35:20 - 00:35:22
102頁請看一下白色圈圈二。

00:35:24 - 00:35:27
這邊會有第一個標題叫做黑色圈圈一。

00:35:27 - 00:35:29
人民不得主張不法之平等。

00:35:30 - 00:35:31
好，請看第二段。

00:35:31 - 00:35:33
答案是否定的，如最高行93年。

00:35:33 - 00:35:35
判字1392號判決指出，倒數第二行中間。

00:35:36 - 00:35:41
憲法的平等原則是指合法的平等，不包含違法的平等。

00:35:41 - 00:35:49
順的念，這是因為平等原則並未賦予人民要求機關重複錯誤的請求權，以免破壞法律優越原則。

00:35:49 - 00:35:51
所以這時候你就知道原理了。

00:35:51 - 00:35:55
為什麼不能夠請求機關違法第二次，主張不法的平等。

00:35:55 - 00:35:59
因為你不能讓機關重蹈覆轍，做第二次的違法嘛。

00:35:59 - 00:35:59
這樣他就

00:36:00 - 00:36:02
這次再度違反了依法行政嘛，所以這不能這樣做。

00:36:04 - 00:36:04
好。

00:36:05 - 00:36:06
再來我們看黑板。

00:36:06 - 00:36:08
這是一個觀念而已。

00:36:10 - 00:36:14
我們講平等原則，看起來好像是機關的義務對不對？

00:36:14 - 00:36:15
我們先看一下黑板。

00:36:16 - 00:36:19
我們講到平等原則，看起來好像是機關的義務對不對？

00:36:19 - 00:36:25
但是反過來講，平等的這樣的一個狀態，是不是人民可以拿來主張，進而主張平等權？

00:36:26 - 00:36:27
嗯，平等權不是聽過了嗎，這什麼意思？

00:36:28 - 00:36:34
意思就是，我們可以拿平等權當作請求權基礎，去跟國家主張一定行為嗎？

00:36:34 - 00:36:37
這個在訴訟上很常很實用啊。

00:36:37 - 00:36:45
今天假設國家把你們分成一半，有戴眼鏡的人都每個月給4萬塊，沒戴眼鏡的人每個月都叫他們去吃大便，那這個時候，這些沒戴眼鏡的人就很可憐啊。

00:36:47 - 00:36:53
所以沒戴眼鏡的人可不可以拿平等權當作請求權基礎，去打一個訴訟，請求國家給4萬塊的給付？

00:36:54 - 00:36:55
那這個時候可以還是不可以。

00:36:56 - 00:36:57
答案是可以。

00:36:57 - 00:36:58
所以我們來看一下講義。

00:37:01 - 00:37:01
請。

00:37:01 - 00:37:04
請看一下你的103頁，請看黑色圈圈二。

00:37:04 - 00:37:07
人民是否得以平等原則請求機關為一定行為？

00:37:08 - 00:37:09
先講結論喔。

00:37:10 - 00:37:11
這邊我們只要知道可以就好了。

00:37:12 - 00:37:13
為什麼這麼偷懶呢？

00:37:14 - 00:37:17
因為我們還沒有正式學到公權力這三個字。

00:37:18 - 00:37:20
所以我們只停留在平等原則這邊。

00:37:20 - 00:37:22
所以我們不要揠苗助長。

00:37:22 - 00:37:23
你在這邊只要知道可以就可以了。

00:37:24 - 00:37:25
好，所以我們來看一下最下面的括號C。

00:37:26 - 00:37:27
本文見解。

00:37:28 - 00:37:33
才肯定說，平等作為基本權力，進而排除不合理的差別待遇，在釋憲制度已行之多年。

00:37:33 - 00:37:36
前述平等只是抽象的見解，因此商榷。

00:37:36 - 00:37:37
所以大概知道這樣就可以了。

00:37:38 - 00:37:45
我們是可以拿平等原則，化作為平等權，作為基礎去跟國家請求，別人有，我也要有的狀態。

00:37:46 - 00:37:47
你知道這樣就可以了。

00:37:48 - 00:37:48
好。

00:37:48 - 00:37:49
我們統整一下。

00:37:50 - 00:37:53
你現在學的東西，要把它放到腦子裡面。

00:37:53 - 00:37:56
背的也好，還是怎麼樣也好，不管你要放到腦子裡。

00:37:56 - 00:37:58
來，平等者我們學了什麼？

00:37:58 - 00:38:00
第一個，我們學到的是等者等。

00:38:00 - 00:38:00
等值

00:38:00 - 00:38:02
不可以隨便給差別待遇

00:38:02 - 00:38:02
那其次

00:38:03 - 00:38:08
那不可以隨便給差別待遇的話

00:38:08 - 00:38:08
那可以這個要求不違反平等嗎

00:38:08 - 00:38:08
不行

00:38:09 - 00:38:11
其次

00:38:11 - 00:38:11
既然我們要求等等等值

00:38:11 - 00:38:14
所以這個等等等值其實也可以化作人民的請求權

00:38:14 - 00:38:15
作為勾稽

00:38:15 - 00:38:19
最後

00:38:19 - 00:38:19
我要怎麼知道這邊的這個差別待遇是錯誤的

00:38:19 - 00:38:21
那這時候我們要考試上有三個步驟

00:38:21 - 00:38:21
第一個點出差別待遇

00:38:21 - 00:38:24
第二個點出差別待遇之間的可資比較性

00:38:24 - 00:38:27
第三個點出我們的差別待遇作為手段

00:38:27 - 00:38:30
跟那個制度目的之間有沒有關聯性

00:38:30 - 00:38:36
差別待遇作為手段

00:38:36 - 00:38:37
跟那個制度目的之間

00:38:37 - 00:38:37
是否具有關聯性

00:38:37 - 00:38:38
有沒有符合事物本質

00:38:38 - 00:38:39
這樣子我們就寫完這一題了

00:38:39 - 00:38:39
OK

00:38:40 - 00:38:44
所以看到差別待遇的情境

00:38:45 - 00:38:48
就要想到

00:38:48 - 00:38:50
如果他問他在問違法

00:38:50 - 00:38:51
就要去想說這邊就是在考評的原則了

00:38:51 - 00:38:51
快問快答

00:38:51 - 00:38:53
如果這邊出現模糊的情境呢

00:38:54 - 00:38:56
你這邊如果再問違法

00:38:56 - 00:38:58
這邊的這個標準就是432了

00:38:58 - 00:38:58
OK嗎

00:38:59 - 00:39:00
那這樣子看到情境

00:39:00 - 00:39:00
然後對應爭點

00:39:00 - 00:39:00
然後想出要寫的標準

00:39:00 - 00:39:00
在公務人員考試

00:39:00 - 00:39:00
你不到五分鐘

00:39:00 - 00:39:01
因為一題30分鐘

00:39:01 - 00:39:01
你只有五分鐘的審題

00:39:01 - 00:39:01
在24的話你最多隻有30分鐘

00:39:01 - 00:39:01
最多

00:39:01 - 00:39:01
因為你雖然考三小時

00:39:01 - 00:39:02
但是你有200分的考卷

00:39:02 - 00:39:02
所以呢

00:39:02 - 00:39:02
你一定要平常就把它吸收進去

00:39:02 - 00:39:02
你平常就要知道什麼情境在考什麼爭點

00:39:02 - 00:39:02
不然你在考試的時候根本反應不及

00:39:02 - 00:39:03
就這樣子

00:39:03 - 00:39:03
好

00:39:03 - 00:39:03
我們來看下一個

00:39:03 - 00:39:03
這個爭議

00:39:03 - 00:39:03
我們直接看黑板

00:39:03 - 00:39:04
下一個原則呢

00:39:04 - 00:39:04
人家常常說

00:39:04 - 00:39:04
是從平等原則

00:39:04 - 00:39:04
這個延伸出來的

00:39:04 - 00:39:04
那為什麼是從平等原則延伸出來呢

00:39:04 - 00:39:05
好

00:39:05 - 00:39:05
我先把它的結果寫出來

00:39:05 - 00:39:05
不要寫結果

00:39:05 - 00:39:05
寫一個情境

00:39:05 - 00:39:05
來這邊的情境就是按照時間軸

00:39:05 - 00:39:06
過去呢

00:39:06 - 00:39:06
機關呢在針對某一個事情的處理呢

00:39:06 - 00:39:06
比方說假不讓

00:39:06 - 00:39:06
他進來

00:40:00 - 00:40:02
就會有一個慣例給A東西

00:40:02 - 00:40:05
那如果碰到類似情況的假二，他也會給A東西

00:40:05 - 00:40:09
那請問類似情況的假三，他要不要給A東西呢

00:40:10 - 00:40:13
那這個時候如果前面都有這樣子給

00:40:13 - 00:40:15
我們就會說，喔，你看嘛

00:40:16 - 00:40:18
這些人都是類似的狀況，一到三

00:40:19 - 00:40:20
那我們應該要給相同的待遇

00:40:21 - 00:40:23
所以呢，基於平等原則，注意我的用詞

00:40:23 - 00:40:30
因此在這樣很多慣例的前提下，基於平等原則，我們就要讓慣例永死，顯尊貫徹到假三身上

00:40:31 - 00:40:35
所以基於平等原則，把慣例永死顯尊，這個原則

00:40:36 - 00:40:41
就是從平等原則推出來的，行政機關的自我拘束原則

00:40:42 - 00:40:42
所以快問快答

00:40:44 - 00:40:45
行政機關被拘束了

00:40:46 - 00:40:47
請問他是被什麼東西拘束

00:40:48 - 00:40:50
被什麼東西拘束，被慣例

00:40:50 - 00:40:52
好，所以很簡單

00:40:52 - 00:40:55
什麼樣的考題，就是在考自我拘束原則

00:40:56 - 00:40:58
什麼樣的考題情境在考自我拘束原則

00:41:00 - 00:41:04
透過前面的故事，你應該要發現到就是，前面有一組慣例被違反了

00:41:05 - 00:41:09
所以這個時候假三就要來抗辯說你沒有按照慣例，因此違反了什麼爭點

00:41:10 - 00:41:12
違反了自我拘束的爭點

00:41:12 - 00:41:13
這樣明白了嗎

00:41:13 - 00:41:13
好

00:41:13 - 00:41:14
所以我們來看一下

00:41:14 - 00:41:15
講義

00:41:18 - 00:41:18
請看一下

00:41:20 - 00:41:21
不好意思

00:41:21 - 00:41:22
往後翻一下

00:41:24 - 00:41:24
請看一下

00:41:24 - 00:41:25
你的106頁

00:41:29 - 00:41:29
好

00:41:30 - 00:41:31
106頁

00:41:31 - 00:41:33
請看一下中間的括號三

00:41:33 - 00:41:33
好

00:41:34 - 00:41:36
那括號三的話呢，請看一下

00:41:36 - 00:41:38
你的這個最下面的意義，來白色圈圈一

00:41:39 - 00:41:46
本原則要求的是機關在裁量空間內，若針對特定事物作成決定

00:41:46 - 00:41:47
請把決定兩個字圈起來

00:41:47 - 00:41:49
然後寫上兩個字慣例

00:41:49 - 00:41:50
通常它會有一組慣例

00:41:52 - 00:41:52
好

00:41:53 - 00:41:57
待會我們考古題呢，就是就是要帶領你去看慣例在哪裡

00:41:57 - 00:41:58
好，我們往下念

00:41:58 - 00:42:00
未來處理相同事物時

00:42:00 - 00:42:01
是一秉等原則,

00:42:01 - 00:42:02
不得為相反的行為,

00:42:02 - 00:42:03
要習慣你自我拘束的狀態。

00:42:04 - 00:42:05
所以你看一下下面的閃電兵種。

00:42:06 - 00:42:07
你看99年司考就考過,

00:42:07 - 00:42:08
你看第一行。

00:42:08 - 00:42:09
自我拘束怎麼考?

00:42:09 - 00:42:12
經典模式就是問政府之前都怎麼處理,

00:42:12 - 00:42:14
這次突然不一樣。

00:42:14 - 00:42:15
算不算破壞慣例。

00:42:16 - 00:42:17
所以呢，

00:42:17 - 00:42:19
光說以前不是這樣還不夠，

00:42:19 - 00:42:21
你必須要清楚指出之前的慣例是什麼，

00:42:21 - 00:42:23
再對這次的處理方式說明差在哪裡。

00:42:24 - 00:42:24
好,

00:42:24 - 00:42:26
我這邊跟你強調一下。

00:42:26 - 00:42:26
來,

00:42:26 - 00:42:27
你看黑板。

00:42:30 - 00:42:35
現在的爭點就是有沒有違反自我拘束原則對不對?

00:42:36 - 00:42:36
那你要怎麼寫？

00:42:37 - 00:42:38
這時候呢，

00:42:38 - 00:42:39
你就要去寫說，

00:42:40 - 00:42:42
這個當然不是絕對的SOP啦，

00:42:42 - 00:42:44
但這樣寫會很清楚。

00:42:45 - 00:42:46
你要怎麼三段論證？

00:42:47 - 00:42:50
三段論證的大前提是一個標準嘛，

00:42:50 - 00:42:50
所以呢，

00:42:50 - 00:42:51
這時候你就要點出，

00:42:52 - 00:42:53
點出慣例在。

00:42:54 - 00:42:55
點出慣例是什麼。

00:42:57 - 00:42:58
好,

00:42:58 - 00:42:59
那接下來呢,

00:42:59 - 00:43:01
你就要去說明哪邊違反。

00:43:03 - 00:43:04
那這時候你就論證得很清楚了。

00:43:05 - 00:43:05
而同一時間，

00:43:06 - 00:43:07
它也是一個大前提啊。

00:43:08 - 00:43:10
因為你把大前提當成是慣例，

00:43:10 - 00:43:11
講反了，

00:43:11 - 00:43:12
慣例當成是大前提。

00:43:12 - 00:43:16
然後去點名說故事當中到底哪一邊具體違反的慣例,

00:43:16 - 00:43:19
這時候你最後的結論才能夠說違反慣例自我拘束原則嘛。

00:43:20 - 00:43:20
這樣OK嗎?

00:43:21 - 00:43:21
好,

00:43:21 - 00:43:21
所以,

00:43:22 - 00:43:23
事不宜遲喔。

00:43:24 - 00:43:26
因為我們已經講了這個標準,

00:43:26 - 00:43:28
所以我現在立刻帶你來看。

00:43:29 - 00:43:31
一些基本觀念我們等下再補給你,

00:43:31 - 00:43:32
我們就順順的來看一下。

00:43:32 - 00:43:34
怎麼去解這件事情。

00:43:36 - 00:43:36
好,

00:43:36 - 00:43:38
請看一下你的第108頁。

00:43:44 - 00:43:44
108頁,

00:43:44 - 00:43:45
請看最下面。

00:43:47 - 00:43:47
好,

00:43:47 - 00:43:48
我再強調一次喔,

00:43:48 - 00:43:49
因為我今天上課比較嗨，

00:43:49 - 00:43:51
不小心有時候跳躍了，

00:43:51 - 00:43:53
平常比較不會那麼跳。

00:43:53 - 00:43:54
所以我要特別強調。

00:43:55 - 00:43:59
108頁這邊是回應你怎麼去解自我拘束這件事情。

00:44:00 - 00:44:01
請看第一行，找出慣例在哪。

00:44:02 - 00:44:07
一、建築法的規定，未經許可發照而擅自發照者，建管機關必須強制拆除該建物。

00:44:07 - 00:44:12
假直轄市政府為處理該市多年的既存違建，於民國84年訂定處理要點，依該要點，83年1月1號後至83年12月31號的違建為既存違建。

00:44:17 - 00:44:24
既存違建除了危害公共安全、水土保持、公共交通、公共衛生之情形而應優先查報拆除外，予以拍照列管，列入分類分期計畫處理。

00:44:24 - 00:44:27
請問假設違章建築的處理要點的性質為何，這個不管它，順著念。

00:44:29 - 00:44:35
建管機關就不存在本題所屬違害等除外情事之既存違建，仍應優先查報拆除是否違法？

00:44:35 - 00:44:37
好，請把是否違法畫底線。

00:44:37 - 00:44:42
請問茫茫字海中出現了是否違法。

00:44:42 - 00:44:44
所以問題來了，到底違哪個法？

00:44:44 - 00:44:49
我就說了嘛，行政法法源這麼多，那我怎麼知道違反的是哪個特定的法源？

00:44:50 - 00:44:53
對不對，所以請問前面出現什麼情境？

00:44:53 - 00:44:55
前面出現了一個慣例被違反的情境。

00:44:55 - 00:44:57
那請問慣例在第幾行？

00:44:57 - 00:44:58
精準的慣例哦。

00:45:00 - 00:45:01
慣例在第二行。

00:45:03 - 00:45:08
慣例在於，我念一下最前面，84年制定的這個是違[redacted] 建築處理要點。

00:45:08 - 00:45:10
請把要點兩個字圈起來。

00:45:10 - 00:45:13
這個要點就是過去的處理慣例，而這個要點被違反了。

00:45:13 - 00:45:16
好，在心裡面大聲告訴我，這個要點如何被違反。

00:45:20 - 00:45:21
這個要點好。

00:45:22 - 00:45:24
來，我帶你看行數喔。

00:45:24 - 00:45:26
請看第三行後面。

00:45:26 - 00:45:32
除有危害公共安全、水土保持、公共交通、公共衛生而應優先擦除外。

00:45:32 - 00:45:34
要做什麼處理，列管，就是放著。

00:45:36 - 00:45:37
所以請看你的題目。

00:45:38 - 00:45:39
倒數第三行中間。

00:45:39 - 00:45:45
建管機關就不存在本題公共安全等除外情事的違建，仍應優先查報拆除，有沒有違法。

00:45:45 - 00:45:46
違法，為什麼違法。

00:45:48 - 00:45:49
來，請看黑板。

00:45:49 - 00:45:50
為什麼違法？

00:45:51 - 00:45:51
因為我們點出了慣例。

00:45:55 - 00:45:55
慣例是什麼？我是說在寫作的順序上。

00:45:58 - 00:45:59
慣例是什麼？慣例。

00:46:00 - 00:46:00
就是

00:46:01 - 00:46:02
有危害

00:46:03 - 00:46:05
才會拆嘛，

00:46:05 - 00:46:06
對不對？

00:46:06 - 00:46:08
那請問，這邊哪裡違法？

00:46:09 - 00:46:11
沒有危害,

00:46:12 - 00:46:13
還是拆嘛,

00:46:13 - 00:46:15
所以最後他違反了什麼原則？

00:46:16 - 00:46:18
違反了行政自我拘束原則。

00:46:18 - 00:46:19
你這樣這題就寫完了。

00:46:19 - 00:46:20
OK嗎？

00:46:20 - 00:46:24
好，所以再慢動作重播一次喔。

00:46:24 - 00:46:26
這一題的情境是什麼？

00:46:26 - 00:46:28
這一題的情境是有一個慣例被違反了，

00:46:29 - 00:46:31
然後重點要問你哪邊違反。

00:46:31 - 00:46:33
所以當慣例被違反，又問你哪邊違反，

00:46:33 - 00:46:36
這時候我們就是老老實實的點出這件事情。

00:46:36 - 00:46:38
那你要怎麼去鋪陳，具體的寫，

00:46:39 - 00:46:40
點出慣例在哪裡，

00:46:40 - 00:46:41
點出違法在哪裡。

00:46:41 - 00:46:43
最後收尾，這樣可以嗎？

00:46:43 - 00:46:44
好。

00:46:45 - 00:46:47
那點出慣例在哪裡，然後如何違反這件事，

00:46:48 - 00:46:50
我們是就寫在前面的閃電命中了，

00:46:51 - 00:46:51
都講好了。

00:46:52 - 00:46:52
對不對？

00:46:53 - 00:46:56
所以我們在符合耐心的這件事情,

00:46:57 - 00:46:59
幫我拿著講義，因為等下談回來。

00:47:00 - 00:47:03
請拿著講義，看到107頁。

00:47:04 - 00:47:05
107頁的最上面,

00:47:06 - 00:47:08
來，你看閃電命中這樣子的第二行，

00:47:09 - 00:47:12
像本題，光說以前不是這樣還不夠，

00:47:12 - 00:47:15
你要清楚指出之前的慣例是什麼，

00:47:15 - 00:47:18
再對比這次的處理方式，說明在哪裡才能真正掌握分數，

00:47:19 - 00:47:19
懂嗎？

00:47:19 - 00:47:22
這個就是你在考卷上一定要去處理的。

00:47:23 - 00:47:24
這就是提醒你的地方，

00:47:24 - 00:47:25
你記起來就好了。

00:47:25 - 00:47:30
好，那老師要跟你拜託，翻回到109頁，

00:47:30 - 00:47:31
我剛說要談回來。

00:47:32 - 00:47:33
好，等你們一下。

00:47:35 - 00:47:35
好。

00:47:36 - 00:47:39
這一題呢，為什麼這樣解除了道理上而言，

00:47:39 - 00:47:41
我們還有判決佐證，

00:47:41 - 00:47:44
所以我們來看一下下面的判決。

00:47:44 - 00:47:46
請幫我看一下,

00:47:46 - 00:47:49
這個，先看一下中間的得分關鍵字。

00:47:50 - 00:47:52
得分關鍵字的第二個框框左邊,

00:47:52 - 00:47:55
仍與優先查報拆除是否違法,

00:47:55 - 00:47:59
右邊是否能想到平等原則或進一步的自我拘束原則

00:47:59 - 00:47:59
這樣可以嗎？

00:48:00 - 00:48:02
你一定要聯想到慣例存在而違法。

00:48:02 - 00:48:03
好，我們來看下一頁。

00:48:04 - 00:48:06
判決在這邊，110頁。

00:48:08 - 00:48:10
這個框框是對應題目的。

00:48:10 - 00:48:12
所以希望你看得懂那個版面的設計。

00:48:12 - 00:48:15
這個框框裡面的東西是對應上面的題目的,

00:48:15 - 00:48:17
所以我們有封閉式把它封閉起來,

00:48:17 - 00:48:18
好，我們看最上面的標題。

00:48:19 - 00:48:23
前提要件相符是否違反自我拘束原則

00:48:24 - 00:48:26
注意聽，這是判決說的，不是我說的。

00:48:26 - 00:48:27
所以你看第一行。

00:48:27 - 00:48:30
最高行102年判字314號判決指出，

00:48:31 - 00:48:36
臺北市內的違章建築如係53年1月1號到83年12月31號已存在的既存違建，

00:48:37 - 00:48:38
除非有上列處理要點，停。

00:48:39 - 00:48:41
看到沒有，它是以要點為主嘛。

00:48:42 - 00:48:48
往順著念，24點第一項但書所列應由上述人員定定計劃優先執行拆除者外，

00:48:48 - 00:48:49
外，

00:48:49 - 00:48:52
原則應由拍照列管，列入分期計劃處理。

00:48:53 - 00:48:53
好，

00:48:54 - 00:48:56
倒數第三，下一段倒數第三行後面，躺，

00:48:57 - 00:48:57
躺。

00:48:59 - 00:49:06
躺臺北市既存違建

00:49:06 - 00:49:18
不具備該要點但書規定情事，

00:49:18 - 00:49:29
卻逕由上述人優先查報拆除，

00:49:29 - 00:49:36
即有被自我拘束

00:49:36 - 00:49:47
而違反平等原則之違法情事。

00:49:48 - 00:49:48
OK。

00:49:48 - 00:49:50
所以就是這麼簡單。

00:49:50 - 00:49:51
那題目中出現慣例了,

00:49:52 - 00:49:53
我不小心踩雷了,

00:49:53 - 00:49:54
真的這樣寫嗎?

00:49:54 - 00:49:55
就真的這樣寫,

00:49:56 - 00:49:58
因為這個就是

00:49:58 - 00:49:59
技術性來講，

00:50:00 - 00:50:00
那接下來老師要教你一個進階版的喔。

00:50:03 - 00:50:05
那既然講進階的話就要測驗大家的IQ了喔。

00:50:06 - 00:50:08
那這個進階版的故事是這樣子的。

00:50:10 - 00:50:13
那一樣講義有喔，你先幫我直接看黑板就好。

00:50:14 - 00:50:16
這個進階版的故事是這樣子的。

00:50:16 - 00:50:18
有一個慣例存在。

00:50:19 - 00:50:22
然後呢，我們主管機關並沒有按照這個慣例來做。

00:50:22 - 00:50:25
但是主管機關這樣做反而是OK的。

00:50:26 - 00:50:27
到底為什麼呢？

00:50:27 - 00:50:31
哦，那這個時候呢，我會先用一個題目給你理解。

00:50:32 - 00:50:35
然後先用題目讓你看懂這個故事之後，我再跟你講解。

00:50:35 - 00:50:38
講解完之後呢，我才會帶文字。

00:50:38 - 00:50:39
所以全部的東西講義都有哦。

00:50:40 - 00:50:42
你先幫我看一下題目本身。

00:50:43 - 00:50:46
你看一下111頁的最下面的這個案例。

00:50:46 - 00:50:49
這個案例是經典的、進階的案例喔，進階的案例。

00:50:50 - 00:50:53
好，作為進階案例麻煩你先看一下，因為我畫個圖喔。

00:52:00 - 00:52:01
好，我們來看一下黑板喔。

00:52:02 - 00:52:05
現階段這一秒你只要知道故事在講什麼就好，那至於說這個故事為什麼是進階版，我等下慢慢跟你說，你先聽懂故事本身。

00:52:11 - 00:52:14
我們臺灣四面環海,所以漁業非常發達。

00:52:14 - 00:52:18
那我們規範漁業有漁業法,所以機關跟人民都要遵守。

00:52:18 - 00:52:22
那比方說你不可以隨便偷渡之類的。

00:52:22 - 00:52:26
所以會有一班的違法情況,那也有很嚴重的違法情況。

00:52:26 - 00:52:33
好,那好死不死呢,在你剛才看的故事當中呢,我們行政機關呢,為了去執行一般的違法狀況,他設立了裁罰基準。

00:52:34 - 00:52:38
裁罰基準就是針對每一次的裁罰，他都把它類型化。

00:52:38 - 00:52:41
小錯小罰，大錯大罰。

00:52:41 - 00:52:44
那這些裁罰的類型化的基準統稱為裁罰基準。

00:52:44 - 00:52:45
可是同一時間，

00:52:46 - 00:52:48
裁罰基準是不是行政機關過去裁罰的慣例？

00:52:49 - 00:52:52
對，所以他本質上也是一種慣例。

00:52:53 - 00:52:54
但是好死不死點是什麼？

00:52:55 - 00:52:58
他這個裁罰基準，他只針對一般的違法狀況。

00:52:59 - 00:52:59
而...

00:53:00 - 00:53:00
為什麼這樣講呢？

00:53:00 - 00:53:07
因為這個裁罰基準呢，他之所以被認為只能夠去配合一般的小錯，為什麼會被這樣子看呢？

00:53:08 - 00:53:11
是因為這個裁罰基準是用行為次數。

00:53:12 - 00:53:15
如果你是第一次首犯的話。

00:53:16 - 00:53:18
你這個是羅馬數字一。

00:53:18 - 00:53:19
你就會吃到一個對應的處罰。

00:53:20 - 00:53:22
你這次是第一次犯，你會吃到一個對應的處罰。

00:53:22 - 00:53:23
但那都是小罰。

00:53:24 - 00:53:26
可是呢，我們的假山是今天的主角。

00:53:27 - 00:53:27
他說。

00:53:27 - 00:53:29
選我選我，我也是第一次犯啊。

00:53:30 - 00:53:32
可是其他人的第一次犯錯都是小罰。

00:53:33 - 00:53:35
你第一次犯錯怎麼是撤照？

00:53:36 - 00:53:37
我再也不能夠出海了。

00:53:37 - 00:53:38
你怎麼撤我照？

00:53:38 - 00:53:39
所以他就主張什麼？

00:53:40 - 00:53:41
主張說。

00:53:41 - 00:53:45
根據慣例，我是第一次按照行為次數，我應該是小罰。

00:53:46 - 00:53:50
你怎麼沒有按照慣例，用裁罰基準給我大罰。

00:53:50 - 00:53:55
所以他就主張說，你這個違反慣例自我拘束原則。

00:53:55 - 00:53:57
這應該是違法的。

00:53:57 - 00:53:59
所以這個進階版在什麼地方？

00:53:59 - 00:54:00
這個進…

00:54:00 - 00:54:02
進階版的一個有趣的點就是，

00:54:02 - 00:54:03
它明明是慣例被違反了，

00:54:04 - 00:54:06
為什麼這樣子違反慣例反而是OK的？

00:54:06 - 00:54:08
所以你就會去思考問題的起源了,

00:54:09 - 00:54:11
請問自我拘束原則是從哪邊來的?

00:54:12 - 00:54:13
從慣例來的啊,

00:54:13 - 00:54:17
所以慣例要正確，我們才能夠去遵守它,

00:54:17 - 00:54:18
不然又是第二次違法了嘛。

00:54:18 - 00:54:19
對吧？

00:54:19 - 00:54:20
所以，好，再講一次。

00:54:22 - 00:54:25
請問行政自我拘束原則是怎麼來的？

00:54:26 - 00:54:29
它是來自於慣例，過去要平等原則的運作嘛，

00:54:30 - 00:54:30
對不對？

00:54:31 - 00:54:33
所以我們的起點都是慣例。

00:54:33 - 00:54:38
所以如果，在進階版裡面，如果這個慣例一開始就不OK了，

00:54:38 - 00:54:40
我們其實後面就不用去遵守了。

00:54:40 - 00:54:43
那你說這邊的故事為什麼慣例不OK？

00:54:43 - 00:54:47
因為這個慣例只能夠去處理一般的違法情況。

00:54:47 - 00:54:47
好,

00:54:48 - 00:54:53
那在一般的違法情況之下，我們用行為次數給予懲罰，這樣子才能運作下去。

00:54:54 - 00:54:55
來揭開底牌，

00:54:55 - 00:54:57
假使他雖然是第一次犯，

00:54:57 - 00:55:01
但他是一個人蛇集團。

00:55:01 - 00:55:07
他偷渡了這個大陸地區人士，並且造成大陸地區人士在這個個案中死亡，

00:55:07 - 00:55:10
所以他是一個非常重大的違法。

00:55:10 - 00:55:14
那他既然是一個非常重大的違法，他就不應該只用行為次數來罰。

00:55:15 - 00:55:15
好，

00:55:16 - 00:55:21
所以呢，你面臨到這麼重大的事情，你不能用裁罰基準來罰。

00:55:21 - 00:55:22
哦，對不起，我講反了。

00:55:22 - 00:55:29
這個慣例為什麼不OK呢？因為這個慣例它只能夠處理一般的情況，它只能夠用行為次數去判斷小的問題。

00:55:29 - 00:55:33
它並不能夠承擔人蛇集團重大情節的處罰。

00:55:33 - 00:55:36
所以這個慣例一開始就不適合用在這麼嚴重的事情。

00:55:37 - 00:55:40
好，那你說老師，我要怎麼臨場應變？

00:55:41 - 00:55:44
這個臨場應變的東西就是，我待會講義有寫。

00:55:45 - 00:55:47
雖然，注意聽我講的，這個進階版，

00:55:48 - 00:55:50
雖然題目中有一個慣例，

00:55:50 - 00:55:56
可是這個慣例如果不夠周全，它不能夠用在我們題目中出現的嚴重情況的話，

00:55:56 - 00:55:58
那不遵守是OK的。

00:55:58 - 00:55:59
這樣OK嗎？

00:55:59 - 00:56:00
好。

00:56:00 - 00:56:02
好，那我現在講的投影片，

00:56:02 - 00:56:03
在前面，

00:56:03 - 00:56:06
我們就配合定義重新再理解一次。

00:56:07 - 00:56:07
來，

00:56:08 - 00:56:09
請看一下哈，

00:56:10 - 00:56:11
你的106頁，

00:56:12 - 00:56:13
來，最下面，106頁最下面。

00:56:14 - 00:56:16
好，106頁最下面呢，我們再念一次定義。

00:56:16 - 00:56:17
要有耐心喔。

00:56:18 - 00:56:27
本原則要求機關在裁量空間內針對特定事物作成決定，若已形成慣例，未來作成相同事物時，依平等原則不得為相反行為，受慣例之自我拘束。

00:56:27 - 00:56:29
不錯，這個慣例要正確才行。

00:56:30 - 00:56:32
所以呢，請看一下框框下面的第一句話。

00:56:33 - 00:56:34
而適用本原則，看到沒有？

00:56:35 - 00:56:38
而適用本原則有一個前提條件。

00:56:39 - 00:56:41
好，請看一下黑色圈圈一。

00:56:42 - 00:56:44
針對作成享有裁量空間，

00:56:44 - 00:56:48
為什麼？如果你是應做某個行為，那你怎麼可以有這個選擇的餘地呢？

00:56:49 - 00:56:50
所以它必須是裁量的前提。

00:56:51 - 00:56:53
再來，黑色圈圈二，這就是我說的重點了。

00:56:54 - 00:56:56
慣例必須合法，

00:56:56 - 00:56:57
怎麼說呢？

00:56:57 - 00:56:58
好，

00:56:58 - 00:56:58
請看第一行。

00:56:59 - 00:57:02
如前所述，人民並不享有請求不法平等的權利。

00:57:03 - 00:57:07
也就是說本原則雖慣於自我拘束，但機關並非鐵定受慣例拘束。

00:57:08 - 00:57:11
如果慣例違法，本來就得做出相反的決定。

00:57:12 - 00:57:12
好，

00:57:12 - 00:57:13
所以你看下一段。

00:57:14 - 00:57:19
比方說上級機關固然為了統一適用可以制定裁量基準，括號也就是塑造慣例要求遵循。

00:57:20 - 00:57:25
但如果裁量基準違法，括號抵觸母法或相較母法不夠周全，

00:57:25 - 00:57:25
好，

00:57:25 - 00:57:27
這邊請各位看一下黑板。

00:57:28 - 00:57:32
這個裁量基準是用行為次數。

00:57:32 - 00:57:32
所以，

00:57:32 - 00:57:34
他用行為次數去處罰人，

00:57:34 - 00:57:36
再怎麼樣處罰，也只能處罰小錯吧。

00:57:36 - 00:57:41
因為行為次數不等於，不能反射出，反映出他的情節重大吧，對吧？

00:57:42 - 00:57:45
所以這個時候這個行為次數再怎麼做，也只能處理一般的狀況。

00:57:45 - 00:57:47
不能夠處理這個重大的狀況，

00:57:47 - 00:57:48
所以我就問，

00:57:48 - 00:57:49
這個慣例，

00:57:49 - 00:57:51
夠周全嗎？能夠涵蓋所有的狀況嗎？

00:57:52 - 00:57:52
不行，

00:57:52 - 00:57:54
所以回到你的講義，

00:57:54 - 00:57:54
就是這個意思。

00:57:54 - 00:57:55
請看最後一段。

00:57:56 - 00:57:59
如果裁量基準不夠，對不起，再講一遍。

00:58:00 - 00:58:01
如果裁量就違法，

00:58:01 - 00:58:01
犴號

00:58:02 - 00:58:04
抵觸母法或不夠周全

00:58:04 - 00:58:10
就該容許下級機關針對無法納入裁量基準預先設定的特殊個案做出不同決定

00:58:10 - 00:58:13
以維護法律允許行政裁量的目的

00:58:13 - 00:58:14
追求個案正義

00:58:14 - 00:58:16
具體就是針對具體個案

00:58:16 - 00:58:16
好

00:58:16 - 00:58:17
下一頁喔

00:58:17 - 00:58:19
我沒有聽到翻頁的聲音喔

00:58:19 - 00:58:19
好

00:58:20 - 00:58:21
例外不適用什麼？

00:58:22 - 00:58:23
裁量基準，

00:58:23 - 00:58:25
而自行依個案裁量，

00:58:25 - 00:58:28
這個時候就是進階版的考點。

00:58:28 - 00:58:29
明明有關例，

00:58:29 - 00:58:31
那為什麼可以不用遵守呢？

00:58:31 - 00:58:33
因為那個慣例一開始不夠周全。

00:58:33 - 00:58:35
所以以上都是情境。

00:58:35 - 00:58:36
以上都是情境。

00:58:37 - 00:58:38
好。

00:58:38 - 00:58:39
所以呢,

00:58:40 - 00:58:42
我再幫你們複習一次這個情境,

00:58:42 - 00:58:45
然後我等一下就會帶你來看這個案子的解答。

00:58:45 - 00:58:45
好,

00:58:45 - 00:58:46
不要急。

00:58:46 - 00:58:48
我們現在回復一下情境。

00:58:50 - 00:58:53
自我拘束原則的考點的情境，

00:58:53 - 00:58:54
它的基本版是什麼呢？

00:58:55 - 00:58:58
它的基本版就是題目中出現了一個慣例，

00:58:58 - 00:58:59
然後它被違反了。

00:59:00 - 00:59:01
然後我們就是把慣例點出來，

00:59:02 - 00:59:03
然後說它哪邊不一樣，

00:59:03 - 00:59:04
這是基本版的考點。

00:59:04 - 00:59:09
可是如果你發現這個慣例它其實違法了或不夠周全，

00:59:09 - 00:59:11
那這時候不遵守才是對的。

00:59:11 - 00:59:12
好,

00:59:12 - 00:59:13
那我們這個case為什麼,

00:59:14 - 00:59:15
不是說先用黑板講,

00:59:16 - 00:59:17
為什麼這個裁量基準不適用才是對的?

00:59:18 - 00:59:20
因為這個裁量基準是用行為次數,

00:59:20 - 00:59:22
只能夠反映出一般的違法,

00:59:22 - 00:59:25
並不能夠反映出這個人蛇集團的重大違法,

00:59:25 - 00:59:28
所以不必用行為次數去考量小罰,

00:59:29 - 00:59:32
而是自己用法律去用大法,

00:59:32 - 00:59:33
這樣才是對的。

00:59:33 - 00:59:34
好,

00:59:34 - 00:59:35
所以這個判決我們來看一下。

00:59:36 - 00:59:37
好,

00:59:37 - 00:59:39
請翻到你的第110頁。

00:59:41 - 00:59:44
110頁請看右邊的111頁

00:59:44 - 00:59:45
為什麼故意這樣講，

00:59:45 - 00:59:47
是因為它是同個區塊，

00:59:47 - 00:59:48
請看最上面，

00:59:49 - 00:59:50
你看食物大聲說，

00:59:50 - 00:59:53
最高行就18年1416號判決。

00:59:53 - 00:59:54
好,

00:59:54 - 00:59:55
這時候第一行,

00:59:55 - 00:59:58
查漁業人或漁業從業人出海或作業,

00:59:58 - 01:00:00
違法從事漁業行為,

01:00:00 - 01:00:05
依漁業法第十條一定期或永久限制或停止其經營、收回等處分，而情節重大者得撤銷，看到沒有？

01:00:08 - 01:00:10
情節重大的話是可以撤銷的,

01:00:10 - 01:00:15
所以下一段,本案漁船及船員涉案走私處分原則及其附件

01:00:15 - 01:00:18
涉案走私處罰標準,就人員偷渡走私類別,

01:00:18 - 01:00:22
未經判決有罪者,一律以違規行為次數做為裁量標準。

01:00:23 - 01:00:25
好,下一個粗體字,跳過括號。

01:00:26 - 01:00:33
而未審酌第十條第一項關於情節重大者,得撤銷漁業經營核准之撤銷漁業證照是考量因素。

01:00:33 - 01:00:38
造成不論其情節是否重大,一律以違規行為次數作為裁罰的唯一標準。

01:00:39 - 01:00:43
哦,上開處分原則及處罰標準與法律裁量之旨未盡相符。

01:00:44 - 01:00:46
所以請看下一段的底線出體字。

01:00:46 - 01:00:55
該會當初核准之執照目的違規情節重大，因而撤銷假漁業執照，符合漁業法第十條之立法作選擇目的，未違反自我拘束原則。

01:00:55 - 01:00:56
所以再強調一次。

01:00:56 - 01:00:58
明明有一個慣例啊。

01:00:58 - 01:00:59
明明被違反了啊。

01:00:59 - 01:01:00
那為什麼沒有違反自我拘束原則？

01:01:01 - 01:01:02
回到原點。

01:01:02 - 01:01:03
原點哪邊怪怪的。

01:01:04 - 01:01:07
原點就是這個慣例不夠周全，本來就不應該遵守。

01:01:08 - 01:01:11
如果這個慣例是OK的，我們才要遵守，才會有慣例自我拘束原則。

01:01:11 - 01:01:12
OK嗎？

01:01:12 - 01:01:15
喔，所以是回到原點，他慣例一開始就不對了。

01:01:15 - 01:01:16
所以就可以不用遵守了。

01:01:17 - 01:01:17
喔。

01:01:17 - 01:01:20
所以這是一個基本版跟進階版。

01:01:20 - 01:01:25
所以我們講義上才把它擺在，我是說市政府那題在前面，然後進階擺在後面。

01:01:27 - 01:01:33
那我們上課的時候雖然會不小心或者是為了需求這樣翻譯，但是回去的時候你的工作是什麼？

01:01:33 - 01:01:38
把上課聽懂的東西順著講義再順一遍，然後放到你的腦海裡面。

01:01:39 - 01:01:43
你上課的時候就是跟著黑板，跟著講義，跟著翻譯的節奏，聽懂就好。

01:01:43 - 01:01:48
回去的時候再按照頁數跟本來的一個順序再把它放到腦子裡。

01:01:48 - 01:01:48
哦。

01:01:48 - 01:01:50
所以當然彼此的磁場是很重要啦。

01:01:50 - 01:01:54
就是能不能聽習慣是很重要，但是我會建議你就是先上課，先跟著節奏走。

01:01:54 - 01:01:59
回去再順著講義把它吸收進去，不用。

01:02:00 - 01:02:00
要太急的去把它通通背起來，壓力很大。

01:02:03 - 01:02:03
好。

01:02:04 - 01:02:09
那我們大致就把這個所謂的自我拘束跟你講完了，我們來看一下111頁。

01:02:16 - 01:02:21
好，翻到111頁之後呢，我們回到黑板這邊，因為我們要繼續講黑板的東西。

01:02:22 - 01:02:28
那黑板不夠高，所以呢，我要把它拉過來了，意思就是

01:02:30 - 01:02:32
而且它會切換角度超煩。

01:02:33 - 01:02:42
原則，我們剛剛講，模糊的行政行為要套用明確性原則檢驗，有差別待遇要用平等原則，有這個案例違反了，我們要考慮這件事情。

01:02:42 - 01:02:44
那下個原則是什麼呢？

01:02:44 - 01:02:47
下個原則，各位知道這條線在幹嘛嗎？

01:02:47 - 01:02:48
知道嗎？

01:02:48 - 01:02:51
不然你們就覺得老師很奇怪，為什麼要轉來轉去。

01:02:51 - 01:02:54
這條線是那個自動錄影的分割線。

01:02:54 - 01:02:57
如果我在這邊，我人在這邊的話，它鏡頭才會過來。

01:02:57 - 01:03:00
如果我站在這邊的話，鏡頭，它鏡頭就會無法

01:03:00 - 01:03:00
無法分辨。

01:03:01 - 01:03:02
那那個韓同學就會complain了。

01:03:02 - 01:03:03
你們可以看一下，對不對？

01:03:04 - 01:03:06
我在這邊的話，如果我講這邊，同學就看不到了。

01:03:07 - 01:03:10
對，所以我，所以每一個老師都要在這條線那邊走來走去。

01:03:11 - 01:03:13
這個讓你們知道一下，不然覺得老師神經病。

01:03:13 - 01:03:14
好。

01:03:15 - 01:03:17
原則這邊，我們要講第四個原則。

01:03:19 - 01:03:20
第四個原則叫比例原則。

01:03:22 - 01:03:26
那比例原則鼎鼎大名呢，連高中生都會啊，公民課本都有教啊。

01:03:26 - 01:03:28
那問題是比例原則是用在什麼情境？

01:03:29 - 01:03:32
就是這題當中，的二試也會考喔，考題會看到了。

01:03:33 - 01:03:35
那為什麼這題在考比例原則？

01:03:35 - 01:03:38
好，所以我們回到比例原則最原始的初衷，比例原則是拿來防堵什麼？

01:03:39 - 01:03:40
防堵國家太超過。

01:03:42 - 01:03:43
防堵國家太超過，所以

01:03:44 - 01:03:47
題目中如果出現了一些太超過的情境

01:03:48 - 01:03:50
訊號嗎？

01:03:50 - 01:03:50
太超過了。

01:03:51 - 01:03:52
那這個時候你就要想到比例原則。

01:03:54 - 01:03:54
好，那我接著講喔。

01:03:55 - 01:03:56
講義都有喔。

01:03:57 - 01:03:59
太超過的情境呢,待會我們會舉例。

01:04:00 - 01:04:00
兩個真實的新聞。

01:04:02 - 01:04:03
這不是什麼學術筆記喔。

01:04:04 - 01:04:05
只是點重點。

01:04:06 - 01:04:08
國家用暴力太強大了。

01:04:09 - 01:04:11
或者是國家用法律效果太嚴重。

01:04:11 - 01:04:15
這時候為了避免太超過，我們就會用比例原則去檢查這件事。

01:04:15 - 01:04:17
用比例原則去檢查另外一件事情。

01:04:17 - 01:04:18
法律效果。

01:04:18 - 01:04:19
所以我們來看新聞。

01:04:20 - 01:04:23
好，請看一下，你的第112頁。

01:04:24 - 01:04:24
來隔壁頁。

01:04:27 - 01:04:29
112頁請看第一個新聞。

01:04:29 - 01:04:31
罰1.5億太重，來。

01:04:31 - 01:04:36
請看第一行，某大學附醫圈圈圈醫師涉及詐領健保費。

01:04:37 - 01:04:39
當年的衛生署開發以5000萬元。

01:04:40 - 01:04:44
第二段，圈圈教授說這是犯罪行為，醫師跟醫院都有責任。

01:04:44 - 01:04:49
圈圈圈醫師則認為，懲戒敗類是共識，但是不能大開口，罰款應符合比例原則。

01:04:49 - 01:04:52
所以為什麼醫師在講比例原則。

01:04:53 - 01:04:55
法律效果，1.5億太重。

01:04:55 - 01:04:58
所以這時候我們真的在打訴訟或寫題目的時候。

01:04:58 - 01:04:59
就要針對1.5億去判斷。

01:05:00 - 01:05:01
那個比例原則的操作。

01:05:02 - 01:05:04
好，去操作比例原則去判斷這個東西OK不OK，剛講完。

01:05:06 - 01:05:07
好，再來。

01:05:07 - 01:05:07
請看第二個新聞。

01:05:08 - 01:05:11
這是一個，怎麼講，我覺得算經典的實事。

01:05:11 - 01:05:14
不過它的用詞比較政治不正確，所以我大概給你看一下就好。

01:05:14 - 01:05:16
你看標題，下面的第一行。

01:05:19 - 01:05:20
北縣原警，現在在新北市嘛。

01:05:21 - 01:05:24
北縣員警勸導這個檳榔從業服務人員端正穿著。

01:05:25 - 01:05:26
遭對方辱罵。

01:05:26 - 01:05:28
你看這是一個多麼奇妙的年代喔。

01:05:29 - 01:05:33
你在檳榔攤裡面穿什麼警察還要去跟他指教一番。

01:05:33 - 01:05:34
那這是一個什麼樣的年代。

01:05:35 - 01:05:35
然後再往下念。

01:05:36 - 01:05:37
遭對方辱罵。

01:05:37 - 01:05:41
員警在盛怒下將性工作者拖到店外。

01:05:42 - 01:05:45
以側摔制服，並一再將之壓制在地。

01:05:45 - 01:05:46
好。

01:05:46 - 01:05:46
所以我就問。

01:05:46 - 01:05:50
這個case如果你是當時的律師的話，你要怎麼幫他去主張違法？

01:05:51 - 01:05:51
他是用暴力啊，那這個暴力

01:05:52 - 01:05:53
哪邊錯了，哪邊錯了？

01:05:55 - 01:05:57
這個物理力可能違反比例原則。

01:05:57 - 01:05:59
同一時間前三四年,如果你是林。

01:06:00 - 01:06:02
中壢人的話,中壢有個音樂老師啊。

01:06:02 - 01:06:03
中壢有個音樂老師他是接案的,

01:06:04 - 01:06:04
所以他要趕課嘛,

01:06:05 - 01:06:08
趕課趕課這個被警察覺得說這個行跡可疑,

01:06:08 - 01:06:09
但我也不知道為什麼行跡可疑,

01:06:09 - 01:06:11
可能行色匆忙嘛,就被攔下來了,

01:06:11 - 01:06:12
沒有帶身份證啊,

01:06:12 - 01:06:14
沒有帶身份證的話又不可能跟警察走啊,

01:06:14 - 01:06:17
所以一側拉扯之間呢,警察就大外割了嘛。

01:06:17 - 01:06:19
所以,不給看這個身分證,

01:06:20 - 01:06:22
警察就將他壓制在地用膝蓋這樣壓,

01:06:22 - 01:06:24
請問這個東西有沒有OK?

01:06:24 - 01:06:26
不OK嘛,因為後來有國賠判決嘛,

01:06:27 - 01:06:29
在真實世界裡面國賠判決出來了嘛,

01:06:29 - 01:06:30
國賠代表他違法，

01:06:30 - 01:06:31
哪邊違法？

01:06:31 - 01:06:34
物理力太超過，違反比例原則的檢驗。

01:06:34 - 01:06:36
所以以上所講是情境。

01:06:37 - 01:06:39
什麼樣的題目當中你要想到比例原則？

01:06:40 - 01:06:43
這個重點就是,比例原則大家都會背啊,

01:06:44 - 01:06:45
可是你要會用,OK?

01:06:46 - 01:06:47
好,所以再強調最後一次,

01:06:48 - 01:06:51
比例原則的情境是題目中出現太超過的情況,

01:06:51 - 01:06:53
暴力或者是法律效果

01:06:54 - 01:06:55
暴力或者是法律效果。

01:06:56 - 01:06:56
好。

01:06:57 - 01:06:59
那我太想要讓你提前看了。

01:06:59 - 01:07:01
等我一下，我有沒有放在題呢？

01:07:02 - 01:07:05
好，我沒有放在題，好，所以我們等一下順順的再做好了。

01:07:06 - 01:07:08
好，那接著我們就來看每個子原則的操作。

01:07:08 - 01:07:10
來，請看一下你的講義喔。

01:07:10 - 01:07:12
請看一下112頁。

01:07:14 - 01:07:16
好，請看最下面的意義。

01:07:16 - 01:07:16
來，

01:07:17 - 01:07:22
此指行政達成目的之過程中，所採手段需符合比例的行為準則。

01:07:22 - 01:07:24
請看閃電命中。

01:07:24 - 01:07:29
如果看到題目裡面有太超過的行為，就可能考比例原則。

01:07:29 - 01:07:32
括號，不論是法律效果或物理力。

01:07:33 - 01:07:36
好，那下面的你回去再品嚐一下。

01:07:36 - 01:07:37
好，我的重點是，

01:07:37 - 01:07:43
題目中就連二試也會有考比例原則的情況，因為它裡面出現了某一個太超過的情況，

01:07:43 - 01:07:46
我們就要用比例原則去說明它為什麼太超過。

01:07:47 - 01:07:49
那要具體說明的話，請看黑板。

01:07:50 - 01:07:52
為了要具體說明太超過，

01:07:53 - 01:07:57
那我們就要用三個子原則依序地來檢查

01:07:57 - 01:08:00
請繼續看一版，這三個子原則是一個順序。

01:08:00 - 01:08:00
如果第一個不符合，那就是太超過；如果第二個不符合，那也是太超過；如果三個都符合，才不會太超過，所以它是一個順序。

01:08:09 - 01:08:12
好，好，我們就依序來看一下講義，這很簡單，看講義就好。

01:08:13 - 01:08:14
好。

01:08:14 - 01:08:18
我們來看一下三內容,113頁三內容。

01:08:18 - 01:08:20
來,黑色圈圈一適合性,什麼意思?

01:08:20 - 01:08:23
手段要達成目的,手段要達成目的。

01:08:24 - 01:08:24
好。

01:08:24 - 01:08:26
好,這個不難嘛。

01:08:26 - 01:08:28
來，你看下面的黑色圈圈二。

01:08:29 - 01:08:29
必要性。

01:08:30 - 01:08:31
必要性，我們念一下。

01:08:31 - 01:08:32
請看第一行。

01:08:32 - 01:08:39
依程序法七條二款，所謂必要性是指全部有助達成目的中，選擇侵害最少的手段。

01:08:39 - 01:08:40
好。

01:08:40 - 01:08:40
請問,這三句話。

01:08:42 - 01:08:44
來,我念一個是非題給你聽。

01:08:45 - 01:08:48
有效的行為當中選擇侵害最小，所以我們只要一味地

01:08:49 - 01:08:51
選擇侵害小的手段就可以了嘛，不是，為什麼？

01:08:52 - 01:08:57
因為我們要在有效當中才能選擇侵害就要小，所以如果它一開始就無效。

01:09:00 - 01:09:03
我是不能隨便跳過有效與否去選小的。

01:09:03 - 01:09:06
這樣子的話就不能夠完全操作這個必要性了。

01:09:06 - 01:09:06
好。

01:09:06 - 01:09:07
在翻頁之前呢。

01:09:07 - 01:09:09
快問快答一個問題。

01:09:09 - 01:09:11
各位如果憲法有學一丁點的話。

01:09:12 - 01:09:15
我們在討論憲法上的比例原則的時候。

01:09:15 - 01:09:17
還會再多一個位階。

01:09:17 - 01:09:20
還會再多一個，呃，就是步驟去討論一件事情，叫目的正當性。

01:09:21 - 01:09:21
那問題來了。

01:09:22 - 01:09:22
請看黑板。

01:09:23 - 01:09:26
我們在檢查行政機關有沒有違反比例原則的時候。

01:09:26 - 01:09:28
為什麼不用去探討目的正當性？

01:09:30 - 01:09:31
好。

01:09:31 - 01:09:31
我先釘錨一下。

01:09:32 - 01:09:34
不清楚目的正當性這五個字的舉手，不清楚的。

01:09:35 - 01:09:36
都知道嘛。

01:09:36 - 01:09:38
因為我們要去檢查立法者。

01:09:38 - 01:09:40
他立這個法有沒有什麼公益嘛。

01:09:41 - 01:09:42
有沒有符合目的正當性嘛，對不對？

01:09:43 - 01:09:44
那問題來了。

01:09:44 - 01:09:46
行政機關為什麼不用去檢查這個？

01:09:47 - 01:09:48
好。

01:09:48 - 01:09:48
這個，這個原因是因為。

01:09:51 - 01:09:52
同樣是作為法，應該說同樣作為國家機關。

01:09:55 - 01:09:57
立法者他在立這個法的時候。

01:09:57 - 01:09:58
他是從無到有。

01:09:59 - 01:10:00
比方說他要去立這個條例。

01:10:00 - 01:10:00
調查權的法律

01:10:00 - 01:10:05
他要去搞一個這個，可以去調閱人民資料的東西

01:10:05 - 01:10:06
這是從無到有

01:10:06 - 01:10:12
所以他必須原始地從無到有去證明這個立法目的夠不夠正當

01:10:12 - 01:10:15
可是你們是行政機關

01:10:15 - 01:10:15
行政機關是依法行政

01:10:15 - 01:10:18
所以他必須預設這個東西是正當的

01:10:18 - 01:10:20
所以他根本就壓根不用去檢討這件事

01:10:21 - 01:10:22
他只要去檢討他的手段

01:10:24 - 01:10:26
有沒有符合目的就好

01:10:26 - 01:10:28
他壓根不用去檢討目的正不正當

01:10:28 - 01:10:30
因為你們只有order的

01:10:30 - 01:10:32
餘地，沒有去思考正當與否的餘地

01:10:32 - 01:10:33
懂嗎？

01:10:33 - 01:10:39
這個是行政操作比例原則跟立法操作比例原則的一個很，不一樣的前提

01:10:39 - 01:10:40
好，那我接著講

01:10:40 - 01:10:42
請看第三點，來翻頁

01:10:47 - 01:10:49
第三點呢，是這樣子

01:10:49 - 01:10:49
來

01:10:49 - 01:10:50
來看衡量性

01:10:51 - 01:10:57
衡量性最後一第七條第三款，本原則是指損害不得與行為所達成的法益顯失均衡

01:10:58 - 01:10:59
這用當代的話來講就是CP值啊

01:11:00 - 01:11:00
好

01:11:00 - 01:11:06
你不會花五六千塊,應該說你不會花幾十萬去買一個很便宜的東西

01:11:06 - 01:11:08
盜版的東西

01:11:08 - 01:11:09
然後就被人家笑

01:11:09 - 01:11:11
這個是衡量性價比，你付出的成本跟收益之間要均衡

01:11:14 - 01:11:17
好，所以聽起來很簡單對不對

01:11:18 - 01:11:21
可是你在考試的時候你就要逐項的把它寫出來

01:11:21 - 01:11:23
然後前面符合，後面才能操作

01:11:23 - 01:11:25
不然他就違反比例原則了

01:11:25 - 01:11:27
好，所以我們也是順順喔

01:11:27 - 01:11:29
我們先看一個案例

01:11:29 - 01:11:30
請看155頁

01:11:32 - 01:11:32
好

01:11:33 - 01:11:33
155頁

01:11:33 - 01:11:36
最下面這個題目，請告訴我哪邊太超過，請判斷他的情境

01:11:36 - 01:11:38
他哪邊太超過

01:11:39 - 01:11:39
來看第一行

01:11:40 - 01:11:44
美國發生狂牛症，引發民眾恐慌

01:11:44 - 01:11:51
衛生署為防止疫情傳入，依法作成裁量，全面禁止牛肉屠體、肉罐頭等產品進口，直至控制疫情為止

01:11:51 - 01:11:56
那進口商A認為其經由牛肉製品傳染可能性極低

01:11:56 - 01:11:57
因此有違法之嫌

01:11:57 - 01:11:57
請把違法圈起來

01:11:58 - 01:11:59
我就問

01:11:59 - 01:12:00
在茫茫法海裡

01:12:00 - 01:12:03
當中,這個違法是為什麼法,就要依附在某個情境

01:12:03 - 01:12:06
所以前面的什麼情境讓你想到比例原則?

01:12:06 - 01:12:07
都幾的,哪一個?

01:12:08 - 01:12:10
來,第幾行的什麼關鍵字?

01:12:11 - 01:12:15
前面禁止很好,大家嘴型如好這個一口同聲。

01:12:15 - 01:12:17
請把第二行中間的全面禁止把它圈起來。

01:12:18 - 01:12:21
這樣子的法律效果,就太沉重了,對不對?

01:12:21 - 01:12:25
所以這個是一個精密的思考,讓你跟別人不一樣。

01:12:26 - 01:12:31
你前面看到了第二行的關鍵字全面禁止,你想到比例原則,

01:12:31 - 01:12:33
最後面在第四行又看到違法,

01:12:34 - 01:12:36
比例原則plus違法,

01:12:36 - 01:12:37
這邊就會考比例原則了,

01:12:38 - 01:12:39
所以就可以放心寫了，懂嗎？

01:12:39 - 01:12:41
這個是學的時候就要知道的事情。

01:12:42 - 01:12:45
前面在鋪陳比例原則，又問你違法,

01:12:45 - 01:12:47
所以這邊的唯一指名就是比例原則了。

01:12:48 - 01:12:49
這樣你才能放心寫啊，對不對？

01:12:50 - 01:12:53
好，那我們來看一下，李建老師怎麼說的。

01:12:53 - 01:12:55
這是他當年出的題目。

01:12:55 - 01:12:56
來，我們看一下。

01:12:57 - 01:12:58
我們看你答。

01:12:59 - 01:12:59
來，

01:13:00 - 01:13:03
你答，啊對不起，我忘記念第一行了，

01:13:03 - 01:13:05
麻煩你念這116頁最上面的第一行。

01:13:06 - 01:13:09
解比例原則的題目，首重抓出事實系爭行為的目的。

01:13:09 - 01:13:12
好，這邊要先解說一下，為什麼要抓目的？

01:13:13 - 01:13:14
很簡單啊，請看黑板。

01:13:15 - 01:13:18
我們第一個動作是要去研判手段是不是適合嘛，

01:13:19 - 01:13:21
所以你必須要寫出目的嘛。

01:13:22 - 01:13:24
可是這個目的題目十之八九都不會告訴你。

01:13:25 - 01:13:27
所以這代表什麼？你要臨場瞎掰。

01:13:27 - 01:13:32
好，所以請告訴我，禁止牛肉進，全面禁止牛肉進口是什麼目的？

01:13:33 - 01:13:34
你應該瞎掰得出來吧？

01:13:35 - 01:13:36
食品安全嘛，之類的嘛。

01:13:36 - 01:13:38
對不對？食品安全嘛，好。

01:13:38 - 01:13:43
所以請問，全面禁止進口有沒有辦法維持食品安全？

01:13:44 - 01:13:44
有啊，

01:13:45 - 01:13:50
如果說病毒或細菌在牛肉上，那你全部都不讓它進來，是不是就能夠全面防止？

01:13:51 - 01:13:53
可以，所以適合性是過的。

01:13:54 - 01:13:55
所以通常考點在第二個。

01:13:56 - 01:13:59
就是必要與否，是不是最小侵害手段。

01:13:59 - 01:14:00
OK?

01:14:00 - 01:14:01
好,

01:14:01 - 01:14:02
那我們是正規班嘛,

01:14:02 - 01:14:03
我們可以慢點上,

01:14:03 - 01:14:04
那我們繼續想,

01:14:04 - 01:14:04
來,

01:14:05 - 01:14:07
我們現在的手段是全面禁止,

01:14:08 - 01:14:09
請問全面禁止必不必要？

01:14:10 - 01:14:12
如果你們是廠商的話，你們會希望全面禁止嗎？

01:14:12 - 01:14:13
不會,

01:14:13 - 01:14:15
那怎樣做才是相對比較小的手段？

01:14:16 - 01:14:17
好，這邊有個小技巧。

01:14:19 - 01:14:21
如果你想說它違反必要性，

01:14:22 - 01:14:26
你就必須找出另外一個可行的最小手段。

01:14:26 - 01:14:27
你必須寫出來,

01:14:27 - 01:14:30
如果你寫不出來的話,你就不能說它這樣不必要。

01:14:30 - 01:14:31
好,來設想一下,

01:14:31 - 01:14:33
如果你要往不必要去寫,你必須要選一個

01:14:33 - 01:14:35
次小的手段啊,

01:14:35 - 01:14:37
那就是這個抽驗嘛

01:14:38 - 01:14:39
你抽驗嘛

01:14:39 - 01:14:40
那抽驗的話，這樣就好了

01:14:40 - 01:14:44
我們就可以避免說這個有人不過，有人過嘛

01:14:44 - 01:14:47
講反就可以避免說全面禁止這樣概括性的處理嘛

01:14:48 - 01:14:48
對不對？

01:14:48 - 01:14:50
好，那請問抽驗可不可以？

01:14:50 - 01:14:51
這個就是價值判斷了。

01:14:52 - 01:14:54
至少李建老師認為，抽驗是不可行的。

01:14:54 - 01:14:55
為什麼？

01:14:55 - 01:14:58
因為他覺得抽驗呢，這個勞動公務人員太累了。

01:14:59 - 01:14:59
公務員搞不定。

01:15:00 - 01:15:01
所以你還看他實際怎麼寫。

01:15:02 - 01:15:02
這是價值判斷。

01:15:03 - 01:15:04
所以沒關係的。

01:15:04 - 01:15:05
所以我們來看一下括號一,

01:15:06 - 01:15:10
此時禁止進口的措施是否有效防止疾病傳入？

01:15:10 - 01:15:12
狂牛症若是經牛隻傳染,

01:15:12 - 01:15:15
牛肉屠體這個禁止自屬有效。

01:15:15 - 01:15:16
我就不講了。

01:15:16 - 01:15:17
請看括號二,

01:15:18 - 01:15:18
必要性,

01:15:19 - 01:15:24
其次，除前開禁止之措施外，是否有其他侵害較小卻能達成相同目的的手段？

01:15:25 - 01:15:28
亦即對於產品逐一抽驗之行為是否屬之？

01:15:29 - 01:15:33
查此一方式勢必耗費大量人力物力，檢驗人員無法負擔。

01:15:33 - 01:15:36
也就很難說禁止進口的措施具有相同有效性,

01:15:36 - 01:15:39
所以細增措施也就通過必要性的檢驗。

01:15:40 - 01:15:40
好,

01:15:40 - 01:15:49
所以至少李老師的心證是認為說抽驗難以貫徹，所以它就不是相同有效，就不能夠把它當成是次要的手段來主張。

01:15:50 - 01:15:51
但是我要正面跟你提醒,

01:15:51 - 01:15:52
請看黑板。

01:15:53 - 01:15:55
如果你各位在未來要寫不必要的話，

01:15:56 - 01:16:00
你必須在「不必要」這個層次寫出有一個

01:16:00 - 01:16:01
次要的手段存在，

01:16:01 - 01:16:02
你必須正視這件事情。

01:16:03 - 01:16:04
否則你不能說不必要,

01:16:04 - 01:16:05
這樣可以嗎？

01:16:05 - 01:16:07
你一定要寫出一個次要的小手段,

01:16:08 - 01:16:09
不然你不可以隨便說他不必要。

01:16:10 - 01:16:11
好，那接著看黑板。

01:16:12 - 01:16:14
我們的第三個階段是CP值嘛,

01:16:14 - 01:16:16
這兩個要均衡嘛,要balance嘛,

01:16:16 - 01:16:18
所以請問我們這邊損失的是什麼?

01:16:19 - 01:16:21
我們這邊損失的是那個牛肉嘛,對不對?

01:16:22 - 01:16:22
財產權嘛。

01:16:23 - 01:16:24
那請問我們守護的是什麼profit?

01:16:25 - 01:16:25
是什麼?

01:16:26 - 01:16:27
這邊你要瞎掰得出來啊,

01:16:27 - 01:16:30
就是公眾的這個食品安全嘛,

01:16:30 - 01:16:30
對不對?

01:16:30 - 01:16:32
所以你就要去瞎掰一下。

01:16:33 - 01:16:34
這邊我講認真的喔,

01:16:34 - 01:16:40
所謂的瞎掰喔,是因為在大法官要去衡量所謂的衡量性的時候,

01:16:40 - 01:16:42
他們15個人會吵翻天,會講半天,

01:16:43 - 01:16:44
但是我們這是一個考試,

01:16:45 - 01:16:49
所以真的是瞎掰啦，我們不能像大法官那樣那麼嚴肅地去講。

01:16:49 - 01:16:50
所以你這邊要瞎掰。

01:16:50 - 01:16:52
來，我們看一下李老師提供的範例喔。

01:16:53 - 01:16:54
好，請看一下括號三喔。

01:16:55 - 01:16:56
括號三，請看第一行。

01:16:56 - 01:17:02
尚需考量管制的目的一，因A禁止進口所生損失之間是否顯不合理？

01:17:02 - 01:17:08
衡諸前者保障國民健康跟生命安全，顯較後者職業自由跟財產限制更為重要。

01:17:08 - 01:17:10
是系爭措施並未抵觸衡量性。

01:17:11 - 01:17:15
所以以考試的階段來講，寫這樣子就已經很夠了。

01:17:15 - 01:17:17
因為你就可以贏過八成的人。

01:17:17 - 01:17:18
因為八成的人連寫都不寫,

01:17:19 - 01:17:20
不知道在小氣什麼,

01:17:20 - 01:17:22
所以以考試來講，這樣就很夠了,

01:17:22 - 01:17:26
但是我講真的，如果是打判決或是打訴狀，這樣是遠遠不夠的,

01:17:26 - 01:17:28
那是不同層次，我們不要混為一談。

01:17:29 - 01:17:29
好,

01:17:30 - 01:17:31
以上是比例原則的操作,

01:17:32 - 01:17:33
那我們就打鐵趁熱喔。

01:17:33 - 01:17:34
還有兩題也是比例原則,

01:17:35 - 01:17:38
請問他的那個情境在哪邊?

01:17:39 - 01:17:40
太超過在哪邊？

01:17:40 - 01:17:41
請看第一行，

01:17:41 - 01:17:42
來，繼續看喔，

01:17:42 - 01:17:42
第一行。

01:17:43 - 01:17:45
大陸地區人民甲跟臺灣地區人民結婚，

01:17:45 - 01:17:49
來臺依親期間因性交易違反社維法遭處分確定,

01:17:49 - 01:17:54
內政部依大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留許可辦法第15條第1項第2款,

01:17:54 - 01:17:56
以妨害善良風俗紀錄明確,

01:17:57 - 01:17:59
廢止依親許可及註銷依親居留證,

01:17:59 - 01:17:59
並廢止

01:18:00 - 01:18:02
許可一日起算三年，不許可再申請一清拘留。

01:18:03 - 01:18:05
好，假主張未給予陳述意見，這是不是我們現在的爭點？

01:18:07 - 01:18:15
好，其而為上開處分，其處分為法，且管制三年內不得一清拘留之申請，違反比例原則，其主張是否有理由，好。

01:18:16 - 01:18:18
這是一個移民行政的考題喔。

01:18:19 - 01:18:22
所以它的考點，有時候就是很佛系地被直接點出來。

01:18:23 - 01:18:24
所以這是點菜啦，什麼意思？

01:18:25 - 01:18:33
你去KTV唱歌，你要點歌嘛，結果你是那個KTV服務人員送錯帶了，你送到別的歌了，那客戶就客訴啦。

01:18:33 - 01:18:39
所以第一行後面，人家已經點歌點比例原則了，你就要送那個比例原則的討論。

01:18:39 - 01:18:40
不要想別的。

01:18:40 - 01:18:41
所以請問。

01:18:42 - 01:18:46
根據這一頁的第一行，哪邊涉及到太超過？

01:18:46 - 01:18:48
哪邊是你要瞄準的點？

01:18:49 - 01:18:50
三年，對不對？

01:18:51 - 01:18:52
但是請看黑板啊。

01:18:54 - 01:18:56
當我們在判斷三年時。

01:18:59 - 01:19:00
是不是太超

01:19:00 - 01:19:01
過的時候。

01:19:01 - 01:19:02
請注意看黑板哦。

01:19:03 - 01:19:04
我們

01:19:04 - 01:19:05
不能夠，

01:19:05 - 01:19:05
我講的是反面。

01:19:06 - 01:19:08
我們不能夠只用三年去看。

01:19:10 - 01:19:10
打叉。

01:19:11 - 01:19:13
我們必須加上參考法條。

01:19:14 - 01:19:15
的額度。

01:19:16 - 01:19:17
來，請看一下參考法條。

01:19:18 - 01:19:22
我們讓他三年不得來申請一清的這樣的額度是多少？

01:19:22 - 01:19:23
來，你看下面的參考法條。

01:19:25 - 01:19:26
請看第四行。

01:19:27 - 01:19:32
一日起一年以上，五年以下一定期間，不許可再申請。

01:19:33 - 01:19:34
看到沒有？

01:19:34 - 01:19:35
不許可再申請，

01:19:35 - 01:19:36
所以它的額度是多少？

01:19:36 - 01:19:37
一到五年。

01:19:38 - 01:19:41
所以他這樣子違反規定而被處於三年。

01:19:41 - 01:19:44
所以一到五年來看，他是中間還是前面還是後面？

01:19:45 - 01:19:46
中間。

01:19:46 - 01:19:50
所以他這樣的情況，你直接給他上中間的額度。

01:19:50 - 01:19:52
會不會太重？

01:19:52 - 01:19:53
這才是你要

01:19:53 - 01:19:55
去瞄準的東西，好，再看一次黑板。

01:19:55 - 01:19:56
你說

01:19:56 - 01:19:57
三年太超過，

01:19:57 - 01:19:59
我們只用三年本身去看，這樣做自理

01:20:00 - 01:20:01
不行的。

01:20:01 - 01:20:03
你必須在寫的時候去說，

01:20:04 - 01:20:06
根據參考法條它的額度是一到五年，

01:20:06 - 01:20:08
所以它的三年，這樣懂嗎？

01:20:09 - 01:20:10
好，

01:20:10 - 01:20:10
所以呢，

01:20:10 - 01:20:12
我們來看一下這個，

01:20:13 - 01:20:16
先看一下這個黑板直接講。

01:20:17 - 01:20:18
第一個這三年是中間，

01:20:18 - 01:20:21
所以它這樣的手段是不是適合排除他未來再犯，

01:20:21 - 01:20:22
能不能預防？

01:20:22 - 01:20:23
可以啊,

01:20:23 - 01:20:24
三年滿重的嘛，對不對？

01:20:24 - 01:20:25
好，接下來是必要。

01:20:26 - 01:20:28
那因為這個必要呢，沒有絕對的答案，

01:20:28 - 01:20:30
所以你可以用你的自由心證。

01:20:30 - 01:20:31
所以請問,

01:20:31 - 01:20:32
明明是一到五年,

01:20:32 - 01:20:35
你處罰三年這件事情有沒有必要？

01:20:35 - 01:20:37
如果你想寫有必要,

01:20:37 - 01:20:37
那你就說。

01:20:38 - 01:20:39
他犯的是一個很嚴重的問題，

01:20:39 - 01:20:41
所以三年才能夠去制衡他。

01:20:42 - 01:20:43
那如果你覺得不必要，

01:20:43 - 01:20:45
你就說他犯的是一個比較小的問題，

01:20:45 - 01:20:47
明明就可以處罰兩年跟一年。

01:20:47 - 01:20:48
你沒有必要處於三年。

01:20:49 - 01:20:50
這邊是你的自由心證。

01:20:50 - 01:20:51
OK?

01:20:51 - 01:20:52
好,

01:20:52 - 01:20:53
那最後能下車的話,

01:20:54 - 01:20:55
就是再往下講。

01:20:55 - 01:20:57
如果他三年是OK的話，你就要說，

01:20:58 - 01:20:59
三年是一回事，

01:20:59 - 01:21:11
雖然他影響的是

01:21:11 - 01:21:22
這個遷徙自由

01:21:22 - 01:21:43
或者是這個婚姻自由之類的

01:21:43 - 01:21:45
但也守護了國人的社會秩序。

01:21:45 - 01:21:47
所以這邊符合衡量性。

01:21:47 - 01:21:47
OK?

01:21:48 - 01:21:48
好,

01:21:48 - 01:21:51
所以這三個東西都要講完才能夠合法喔,

01:21:51 - 01:21:51
好。

01:21:52 - 01:21:55
那我們最後來補一下講義，看一個小地方而已。

01:21:55 - 01:21:57
請看117頁中間的框框。

01:21:58 - 01:21:59
所以請看左邊。

01:22:00 - 01:22:01
請看第一行。

01:22:02 - 01:22:06
某夜市的商家甲被附近檢舉都市計畫分區規定。

01:22:06 - 01:22:07
經查明後去函要求一個月改善

01:22:07 - 01:22:11
認為改善應依都市計畫法79條處罰甲12萬元

01:22:11 - 01:22:13
甲提出下列主張認為處罰違法。

01:22:13 - 01:22:14
好，所以請看括號一。

01:22:15 - 01:22:19
甲主張其係初犯且非惡意，處罰太重違反比例原則

01:22:19 - 01:22:20
好，就看這個就好。

01:22:20 - 01:22:24
請問這一個問題，它為什麼涉及比例原則？

01:22:24 - 01:22:25
喔，他寫了。

01:22:25 - 01:22:27
對，但是哪邊涉及到比例原則？

01:22:28 - 01:22:28
哪邊？

01:22:29 - 01:22:31
來，你去看一下內文的第三行中間，

01:22:32 - 01:22:33
是不是寫12萬元？

01:22:34 - 01:22:36
好，請問這個12萬元，我們只可以看12萬元嗎？

01:22:36 - 01:22:38
不行，所以你看參考法條。

01:22:38 - 01:22:41
參考法條在下面的三角形，我們念一下。

01:22:41 - 01:22:49
都計法79條一項，土地範圍內的建物的使用違反本法或內政部直轄市相關的發布命令者，

01:22:49 - 01:22:53
得處土地所有權人、使用人、管理人6萬到30萬，

01:22:53 - 01:22:54
所以這時候是不是呼之欲出？

01:22:55 - 01:22:57
明明那個扣打是6到30萬，

01:22:58 - 01:23:13
你怎麼給人家12萬元的

01:23:13 - 01:23:26
這樣子的一個中間，

01:23:26 - 01:23:36
呃，中間偏淺的

01:23:36 - 01:23:43
這樣處罰？

01:23:44 - 01:23:46
6到30，你怎麼除以12？

01:23:46 - 01:23:47
所以這時候回到黑板。

01:23:48 - 01:23:49
適合性，

01:23:49 - 01:23:54
你面對到他初犯且非惡意，你用12萬元固然可以恐嚇他，

01:23:54 - 01:24:00
可是這樣子他是基於初犯且無惡意，你有必要罰那麼重嗎？你罰輕一點他一樣也會改啊。

01:24:00 - 01:24:01
這第一行

01:24:01 - 01:24:02
依程序法第七條規定

01:24:03 - 01:24:05
程序行為應依下列原則為之

01:24:05 - 01:24:06
那我就不念了。

01:24:07 - 01:24:08
好，所以請看一下第二段。

01:24:09 - 01:24:15
假商家因違法使用土地建物，經機關要求仍逾期未予改善，而被處12萬元。

01:24:15 - 01:24:18
然都市計畫法規定罰鍰之範圍乃6到30萬元。

01:24:18 - 01:24:19
假若僅係初犯，

01:24:19 - 01:24:22
衡諸違規情節，額度上能用較輕之金額罰鍰，

01:24:22 - 01:24:23
使其不再犯。

01:24:23 - 01:24:24
是細故裁罰違反比例原則。

01:24:25 - 01:24:25
好,

01:24:26 - 01:24:29
這邊老師要跟你做一個最後的對比，當作收尾。

01:24:30 - 01:24:31
請看黑板。

01:24:32 - 01:24:35
我們剛才講比例原則的時候是不是一棟兩棟三棟？

01:24:35 - 01:24:38
那你說老師這題為什麼不是一棟兩棟三棟？

01:24:39 - 01:24:41
這邊只是一個技術上的操作。

01:24:41 - 01:24:42
因為這題幾分？

01:24:42 - 01:24:44
你往前一頁翻，這題幾分？

01:24:45 - 01:24:46
配分幾分？

01:24:47 - 01:24:48
這題是25分嘛。

01:24:49 - 01:24:52
所以25分，來你用小學數學，25除以2是多少？

01:24:53 - 01:24:53
12.5。

01:24:54 - 01:24:57
12.5再除以2，它大概是六點多分而已。

01:24:58 - 01:25:01
所以是一個六點多分的東西，我就混在一起寫。

01:25:02 - 01:25:04
所以大部分的情況下,如果你要講比例原則,

01:25:05 - 01:25:07
你最好是拆開來一個洞一個洞去寫。

01:25:08 - 01:25:09
stepone,steptwo這樣子。

01:25:10 - 01:25:13
可是這題只有六點多分,所以我就混在一起寫,

01:25:13 - 01:25:13
可以嗎?

01:25:14 - 01:25:16
這只是一個技術性的一個變形而已。

01:25:16 - 01:25:16
好。

01:25:17 - 01:25:21
如果是配分是滿的,你盡量拆開來寫,寫完整一點比較好。

01:25:22 - 01:25:25
可是這題是小配分,所以我們就沒那麼囉嗦了。

01:25:26 - 01:25:26
好。

01:25:27 - 01:25:28
那麼同理，

01:25:30 - 01:25:31
剛好練完這個題目可以下課。

01:25:32 - 01:25:34
我們回到117頁一下。

01:25:35 - 01:25:35
來，

01:25:36 - 01:25:38
這是最後一個題目了，所以我們有點耐心。

01:25:39 - 01:25:40
好好的把它做完,

01:25:40 - 01:25:41
來，請看黑板。

01:25:43 - 01:25:45
這一題另外一邊在考評的原則。

01:25:46 - 01:25:47
那請問它是什麼情境？

01:25:47 - 01:25:48
差別待遇。

01:25:49 - 01:25:50
好，所以回到我們的括號一。

01:25:51 - 01:25:52
括號一，我再念一次。

01:25:54 - 01:25:57
這個初犯且非惡意，處罰太重，違反比例原則。

01:25:58 - 01:26:00
另，同樣情形的

01:26:00 - 01:26:00
商家卻處罰6萬元，違反平等原則。

01:26:00 - 01:26:00
所以他的

01:26:03 - 01:26:05
那個差別待遇在哪裡

01:26:06 - 01:26:09
他一個是12萬，一個是6萬

01:26:09 - 01:26:10
所以這邊有沒有差別待遇

01:26:11 - 01:26:11
有

01:26:11 - 01:26:13
所以這邊有沒有可資比較性

01:26:13 - 01:26:15
有啊，他都是被處罰的商店啊

01:26:15 - 01:26:17
再來他有沒有違反這個正當的理由

01:26:17 - 01:26:19
應該說他有沒有具備正當理由

01:26:19 - 01:26:20
你要從他的制度目的啊

01:26:21 - 01:26:26
它制度目的就是要去處罰，就是犯錯的人，一樣的事情就要處罰一樣的狀況

01:26:27 - 01:26:32
所以呢，假設他講的是一樣的，你沒有針對一樣的錯

01:26:32 - 01:26:32
去

01:26:32 - 01:26:33
給予一樣的處罰，這樣是不行的

01:26:33 - 01:26:33
所以

01:26:33 - 01:26:33
你來看一下你打

01:26:34 - 01:26:35
那你看118頁

01:26:37 - 01:26:40
一樣喔,這邊是六點多的配分,所以簡單寫

01:26:40 - 01:26:41
所以你看一下小寫二,來

01:26:41 - 01:26:43
118頁小寫二

01:26:44 - 01:26:52
小寫二的第一行，程序法六條行政行為非有正當理由不得為差別待遇，聲明之此要求相同事物應作相同處理，非有正當理由不得為差別待遇。

01:26:52 - 01:26:53
來下一段

01:26:53 - 01:26:57
查同樣違反都市計畫分區的商家其受罰金額度與假有別，即存有差別待遇。

01:26:57 - 01:26:58
停

01:26:58 - 01:27:00
即存有差別待遇。

01:27:00 - 01:27:00
是不是就點出來了

01:27:00 - 01:27:02
即存有差別待遇

01:27:02 - 01:27:02
好

01:27:02 - 01:27:03
再往下念

01:27:03 - 01:27:08
而在眾多違反之前提下，本得就不同情狀設定不同處罰，若非如此此差別及違反事物本質

01:27:08 - 01:27:11
是不是就點出那個制度的目的，你要去感受，好，在下一頁，下一行對不起

01:27:15 - 01:27:22
其次，假主張若屬真實，給予違規情節相同之假，相同之罰鍰額度，經確定與加倍之罰鍰，是該處罰違反平等原則

01:27:23 - 01:27:24
所以

01:27:24 - 01:27:25
你就默默的

01:27:25 - 01:27:27
把那三個動作融進去

01:27:27 - 01:27:29
好，我們雖然本來講的是三個動作

01:27:30 - 01:27:33
差別待遇啊，可比較性啊，事物本質啊

01:27:33 - 01:27:35
但是這個是六分的配分嘛，所以我們就混在一起寫

01:27:36 - 01:27:39
好，這是一個比較簡短的一個寫法

01:27:39 - 01:27:39
好

01:27:40 - 01:27:40
好

01:27:40 - 01:27:42
那我們複習一下就讓你下課了

01:27:43 - 01:27:43
那我們看黑板

01:27:45 - 01:27:45
今天呢

01:27:46 - 01:27:49
我們在教的是這個法源的原則

01:27:49 - 01:27:51
那為什麼法源要講原則呢

01:27:51 - 01:27:55
因為我們這個並不是都放在程序法裡面去講法律

01:27:55 - 01:27:57
他可能有各種的那個標準

01:27:57 - 01:28:00
那其中的標準呢，就是明確性原則

01:28:00 - 01:28:00
那今天新講的是平等原則

01:28:00 - 01:28:09
那我們要是看他有沒有差別待遇，有沒有可比較性，有沒有違反正當理由，而可以差別待遇

01:28:09 - 01:28:13
那接下來自我拘束呢是指說有一個慣例存在，但你沒有去遵守它

01:28:13 - 01:28:19
那進階版的話就是說明明有關例，你怎麼可以不做，那是因為這個慣例本身就不夠周全了

01:28:19 - 01:28:19
好

01:28:20 - 01:28:21
那比例原則呢是出現在什麼情境

01:28:22 - 01:28:29
出現在說有一個，這個太超過的情境，可能有物理力的狀況，可能有這個法律效果太過度的狀況

01:28:29 - 01:28:30
而法律效果

01:28:30 - 01:28:31
有沒有太過度，

01:28:31 - 01:28:32
你應該在寫題目的時候

01:28:32 - 01:28:33
要搭配參考法條，

01:28:33 - 01:28:34
你才能夠知道說

01:28:34 - 01:28:36
這個6萬元、12萬元

01:28:36 - 01:28:37
或者是幾年，

01:28:37 - 01:28:38
有沒有太超過，

01:28:38 - 01:28:39
這是比較出來的

01:28:39 - 01:28:39
所以

01:28:40 - 01:28:45
法律效果的太超過，一定要搭配參考法條，你不搭配的話是沒辦法寫好的

01:28:46 - 01:28:53
所以抓對了爭點，依照情境抓對了爭點，你自然就能拿標準去論證，這邊就不會寫歪

01:28:54 - 01:28:59
所以一個考卷在寫的時候,最重要的就是審題的時候能不能夠辨別情境

01:28:59 - 01:29:04
所以你在學的時候,你第一遍在學的時候,你就要去辨別重點的情境

01:29:04 - 01:29:06
你這邊沒有奠定好基礎的話

01:29:06 - 01:29:08
你考試的時候根本就認不出來啊

01:29:08 - 01:29:09
你考試認不出來的話,你怎麼抓重點

01:29:10 - 01:29:11
你不充電的話,你要怎麼寫標準

01:29:12 - 01:29:15
所以在讀的時候就要知道考點所包裝的情境

01:29:15 - 01:29:17
考點所包裝的情境,這個概念要記起來

01:29:18 - 01:29:18
好

01:29:18 - 01:29:20
好,我們先休息20分鐘,自己抓

01:29:21 - 01:29:21
23分

01:29:26 - 01:29:27
那開場白來講一下,我們就讓大家進入到這個上課模式

01:29:30 - 01:29:35
補充前面所講的這個輪課就幫大家補充一些心態方面的一些認知

01:29:36 - 01:29:38
再借用一下那個公式

01:29:39 - 01:29:42
我不是老生常談一直講同樣的公式

01:29:42 - 01:29:48
而是說基於這個公式，我把我看到的那些學到的一些小技巧融入到這個公式裡面

01:29:49 - 01:29:51
剛才融入進去的是蝙蝠俠效應

01:29:52 - 01:29:53
那基於同個公式我們要怎麼融入呢

01:29:54 - 01:29:55
先快速把它寫一下

01:29:56 - 01:30:00
目標加上你的策略技巧，加上你的理念

01:30:00 - 01:30:00
簡單。

01:30:01 - 01:30:02
好，我們要講的是這個。

01:30:03 - 01:30:08
你說我明天就是要考律師啊，司法官律師就是我的目標。

01:30:08 - 01:30:12
可是很多企管的書，或自我激勵的書，都會告訴你，你的目標，要問自己五次為什麼。

01:30:18 - 01:30:23
因為我們只問，或者是隻想到的那個目標往往是最表層的。

01:30:24 - 01:30:25
什麼意思最表層？

01:30:25 - 01:30:26
我來演練一遍給你看。

01:30:26 - 01:30:30
假設有一個人叫小明，他想要考明年的律師。

01:30:31 - 01:30:34
那他的目標是什麼？我想要當司法官跟律師啊

01:30:34 - 01:30:37
那人家問他說，你為什麼想當司法官跟律師？

01:30:38 - 01:30:39
因為我覺得他們很厲害。

01:30:40 - 01:30:41
好。

01:30:41 - 01:30:43
那我們先來做一個對比喔。

01:30:44 - 01:30:46
注意喔，我不會長篇大論，所以快速把它KO。

01:30:47 - 01:30:50
假設我們只停留在，哇，失律很厲害。

01:30:50 - 01:30:55
那請問，我們抱持著失戀好厲害，從今天開始準備365天。

01:30:55 - 01:30:58
在這長長的365天之中。

01:30:58 - 01:31:04
你會不會發現有其他比失戀更立即的一個可以享用的樂趣，而讓你忘記這個厲害。

01:31:04 - 01:31:11
比方說Netflix忽然上映了一個你小時候沒看過超喜歡的片，你就覺得說，啊，這個比什麼失戀好厲害來得更重要。

01:31:11 - 01:31:14
我當下就可以看這個Netflix，我為什麼要去管那個好厲害的失戀呢？

01:31:15 - 01:31:16
所以為什麼要問五次？

01:31:16 - 01:31:22
因為接著問五次，才會找到你真心喜歡，而且有動力的那個東西，好，那我們繼續往下。

01:31:24 - 01:31:24
哦。

01:31:25 - 01:31:27
小明小明，為什麼你要當，為什麼你要當律師？

01:31:27 - 01:31:29
因為律師很厲害，那為什麼你覺得律師很厲害？

01:31:29 - 01:31:32
因為失業可以賺大錢,那你為什麼要賺大錢?

01:31:33 - 01:31:36
因為我家裡面需要用錢,小明這時候變得悲催了,我家裡面從小。

01:31:36 - 01:31:41
所以家裡面需要錢,那為什麼家裡需要錢你就要作弊?

01:31:41 - 01:31:44
因為我想要給家裡面一個有這個社經地位,看起來很體面,我才能幫助他們。

01:31:44 - 01:31:44
故事還沒結束。

01:31:44 - 01:31:46
為什麼你要讓自己看起來很體面？

01:31:54 - 01:31:56
因為我從小爸媽就對我很高期待。

01:31:56 - 01:32:00
爸媽從小打十分工才能養活我們一家十口呢。

01:32:00 - 01:32:01
這時候我應該怎麼樣怎麼樣，

01:32:01 - 01:32:03
所以你就會想到人情方面。

01:32:03 - 01:32:05
再也無法回頭的理由。

01:32:05 - 01:32:06
所以基於這個，

01:32:06 - 01:32:11
我要用我一生之力來回報這個家照顧我的恩情。

01:32:12 - 01:32:13
那當然以上這是很刻板印象啦，

01:32:13 - 01:32:15
我的意思只是說，

01:32:15 - 01:32:17
相比當律師很厲害,

01:32:18 - 01:32:23
對比到這種我要用一生之力來環抱家裡的恩情這種,

01:32:23 - 01:32:27
你說沉重也好,或你說很強大也好的這種,

01:32:27 - 01:32:28
心裡面的認知。

01:32:29 - 01:32:30
請問一跟五,

01:32:31 - 01:32:34
哪一個比較能夠push你走完明年的365天？

01:32:34 - 01:32:36
所以呢，一個簡單的結論就是，

01:32:37 - 01:32:38
你的目標是司律，

01:32:38 - 01:32:39
我知道，

01:32:39 - 01:32:39
他知道。

01:32:39 - 01:32:40
大家都知道，

01:32:40 - 01:32:40
誰不知道，

01:32:41 - 01:32:42
可是你要問自己五個為什麼？

01:32:43 - 01:32:44
你要問到底，

01:32:44 - 01:32:48
而第五個為什麼才會是你想要去拼司律的正確答案。

01:32:49 - 01:32:52
然後這個東西也才夠強大去支撐你,

01:32:52 - 01:32:54
撐完接下來的365天。

01:32:55 - 01:32:56
那這個答案只有你自己知道,

01:32:56 - 01:32:58
所以就當作你自己的小秘密吧,

01:32:58 - 01:33:23
好，我們繼續

01:33:23 - 01:33:40
來上課。

01:33:41 - 01:33:43
剛才講的東西是法源，

01:33:43 - 01:33:45
所以法源就是要怎麼講，

01:33:46 - 01:33:48
判斷法律的標準。

01:33:48 - 01:33:50
那判斷法律的標準呢，我們都知道，

01:33:51 - 01:33:52
快速寫一下。

01:33:52 - 01:33:53
還沒正式開始講,

01:33:53 - 01:33:55
快速講一下，10秒鐘。

01:33:55 - 01:33:58
我們的法有成文法跟不成文法。

01:33:58 - 01:33:59
所以，

01:33:59 - 01:34:00
雖然我們在不成…

01:34:00 - 01:34:01
就當作背書了。

01:34:01 - 01:34:03
明確性、平等、誠信

01:34:03 - 01:34:06
所以這個明確性、平等，然後比例原則。

01:34:07 - 01:34:09
然後誠信原則是第八條。

01:34:09 - 01:34:12
然後呢，第八條的後面就是信賴保護原則。

01:34:13 - 01:34:16
所以明辨比誠信，就是這樣子，陸續把它學完了。

01:34:16 - 01:34:18
而現在要講的是這個，誠信原則。

01:34:19 - 01:34:22
誠信原則它雖然在第八條的前段，

01:34:22 - 01:34:29
但實際上，誠信原則的功能比較像是一個補充性的東西，

01:34:29 - 01:34:33
講白話就是，啊，其他前面原則都用不到的時候，你才會用這個。

01:34:33 - 01:34:38
因為誠信原則的內涵超寬泛的，你根本就不知道它具體該怎麼用。

01:34:38 - 01:34:40
好，我們先講一個簡單的結論喔。

01:34:40 - 01:34:45
這個不是學理上的定義，但是是一個判斷上你可以參考的指標。

01:34:45 - 01:34:49
這不是學理定義，這是我拿來補習班給你參考的指標。

01:34:49 - 01:34:51
什麼時候你要去用誠信原則？

01:34:52 - 01:34:56
當人民或機關他有權利，

01:34:56 - 01:35:01
但這樣做去執行這個權利的時候，好像有一點太超過了，沒有必要。

01:35:02 - 01:35:03
它有點像比例原則，

01:35:03 - 01:35:06
但重點就是它形式上是有合法的權利，

01:35:07 - 01:35:08
但這樣做好像太超過了。

01:35:08 - 01:35:11
所以呢,我們要讓它這個倒退一點。

01:35:11 - 01:35:13
你不要主張那麼完全嘛。

01:35:14 - 01:35:15
好,所以我來舉個例子。

01:35:16 - 01:35:18
你看一下我們的真實case，請看119頁。

01:35:20 - 01:35:22
欸，請看一下新聞案例喔。

01:35:22 - 01:35:24
這是它原本的標題喔,新聞案例,

01:35:24 - 01:35:27
來,貼心少一點,戶所不便民。

01:35:27 - 01:35:28
第一行,

01:35:28 - 01:35:31
採字少了一點,成為另外一個採字。

01:35:31 - 01:35:36
戶政所堅持當事人誤填,不同意更正。

01:35:36 - 01:35:37
這邊先跟您提醒一下喔,

01:35:38 - 01:35:39
前幾年不是有那個鮭魚之亂嗎?

01:35:40 - 01:35:43
那大家知道姓名條例一生只能原則改三次嘛。

01:35:43 - 01:35:50
所以你鮭魚如果不小心改了兩次,啊,連兩年都有鮭魚,第三次改鮭魚,抱歉了,你這輩子就是圈圈鮭魚叫到底了。

01:35:50 - 01:35:51
所以當年你看第二次,

01:35:52 - 01:35:53
第二行，第二行。

01:35:53 - 01:35:54
這因為原則改三次嘛，

01:35:55 - 01:35:58
所以當事人只能用他第二次的扣打去改名換另外一個採。

01:35:59 - 01:35:59
好，

01:36:00 - 01:36:02
所以你看，下一段第一行。

01:36:02 - 01:36:06
如今才差一點之爭不影響系爭判別或公共安全,

01:36:06 - 01:36:11
戶政事務所難道不能不要讓人民懊惱地尋求救濟，浪費社會資源嗎？

01:36:12 - 01:36:15
我放這個新聞是因為這個新聞有後續，所以麻煩再看下一段。

01:36:16 - 01:36:17
採潔，

01:36:17 - 01:36:19
所以那個人叫採潔。

01:36:19 - 01:36:21
採潔改名案訴願成功，

01:36:21 - 01:36:22
你看下面第一行，

01:36:22 - 01:36:27
訴願委員會認為泰山鄉戶政事務所未探究闕小姐更名時之真意，

01:36:27 - 01:36:28
哇靠，她的名字全部都出來了。

01:36:29 - 01:36:29
好，

01:36:30 - 01:36:36
僅依表格填寫資料為依據拒絕更正，有違程序法之誠信原則。

01:36:37 - 01:36:37
好，

01:36:37 - 01:36:38
所以請看黑板。

01:36:40 - 01:36:41
某甲小姐，

01:36:42 - 01:36:43
要去改名字，

01:36:43 - 01:36:49
結果機關呢,他填的是A名字,結果機關誤,就是按照他誤填的改成Aprime的名字,

01:36:49 - 01:36:54
那請問某甲可不可以針對說我不要用這個Aprime名字,請讓我改成A名字?

01:36:55 - 01:36:58
可不可以直接更正,不要浪費到他第二次的扣打?

01:36:59 - 01:37:00
這樣懂了嗎?

01:37:00 - 01:37:01
所以呢,

01:37:01 - 01:37:05
表面上，行政機關有權利可以拒絕他。

01:37:06 - 01:37:09
你要用的話就啟動你正式的那三個扣打裡面的第二個。

01:37:10 - 01:37:11
你不要這個直接改。

01:37:11 - 01:37:18
可是呢，這樣子只不過是從A變成Aprime好像差一點點，一咪咪而已，這樣做會不會太超過？

01:37:18 - 01:37:21
你斷然行使拒絕的權利會不會太超過？

01:37:21 - 01:37:22
好像有一點。

01:37:22 - 01:37:26
所以拒絕的權利不可以完全拒絕，你要退縮一點。

01:37:26 - 01:37:29
所以你看一下誠信原則的正式的說法。

01:37:29 - 01:37:31
請看下面的白色圈圈一。

01:37:31 - 01:37:32
你看第一行。

01:37:33 - 01:37:37
本原則是依照公平正義在具體關係中的(微調)措施,

01:37:37 - 01:37:38
請把(微調)圈起來。

01:37:39 - 01:37:40
所以當你看到法律關係中,

01:37:40 - 01:37:42
有人在主張他的權利,

01:37:42 - 01:37:45
不管是power還是right,

01:37:45 - 01:37:47
在主張他的權利如果太超過的時候,

01:37:47 - 01:37:49
我們就可以說你這樣子母湯,

01:37:49 - 01:37:50
違反誠信原則,

01:37:50 - 01:37:51
叫他退縮一點。

01:37:52 - 01:37:56
退縮的意思就是,你的權利不可以完全的主張,你要退縮一點。

01:37:56 - 01:37:57
但請注意喔,

01:37:58 - 01:38:00
這邊的退縮不是指

01:38:00 - 01:38:01
無效，也不是指

01:38:01 - 01:38:02
他沒有權利，而是指他

01:38:02 - 01:38:04
不可以這麼做，

01:38:04 - 01:38:06
這是權力的微調措施。

01:38:07 - 01:38:07
好,

01:38:08 - 01:38:13
那這個微調措施之餘呢,請看一下,你的這個第120頁,

01:38:13 - 01:38:14
我們跟你講個最精準的。

01:38:15 - 01:38:17
請看120頁的白色圈圈三。

01:38:18 - 01:38:19
來,你看第一行,

01:38:20 - 01:38:20
好要看喔

01:38:21 - 01:38:24
適用本原則可微調法律效果

01:38:24 - 01:38:27
但不能使其發生或消滅

01:38:27 - 01:38:30
也就是說，它可以主張拒絕的權利

01:38:31 - 01:38:33
機關可以主張拒絕的權利

01:38:33 - 01:38:34
但是不能夠主張到底，

01:38:35 - 01:38:39
它可以說，好，如果這是小小錯誤，我就讓你去調。

01:38:39 - 01:38:43
但是不能夠完全不讓機關就是再也不能去管名字，

01:38:43 - 01:38:44
好，懂嗎？

01:38:44 - 01:38:46
所以機關依舊可以小小的拒絕。

01:38:46 - 01:38:48
但是他只能夠小小的拒絕,

01:38:48 - 01:38:50
他不能斷然完全拒絕。

01:38:50 - 01:38:53
他本來可以完全斷然的，但是他必須退縮一點點，

01:38:54 - 01:38:55
這個叫微調。

01:38:55 - 01:38:55
好，

01:38:56 - 01:38:59
所以我一直講，這個誠信原則它的定義太模糊了。

01:39:00 - 01:39:03
所以其實大部分的時候，我們都比較不會去用誠信原則。

01:39:04 - 01:39:05
它的一個存在就是，

01:39:06 - 01:39:13
前面這些原則或後面信賴保護原則用不到的時候，我們最後的錦囊才會掏出來說，噠噠噠噠，誠信原則，

01:39:13 - 01:39:15
你不要太超過，你要微調。

01:39:16 - 01:39:17
因為它太模糊了。

01:39:17 - 01:39:20
我們再舉一個例子，來讓大家更有感覺。

01:39:20 - 01:39:23
這個真的被考過，而且真的有判決。

01:39:23 - 01:39:24
請看一下120頁最下面。

01:39:25 - 01:39:26
請看題目。

01:39:27 - 01:39:30
下列案子涉及何種一般法律原則？

01:39:31 - 01:39:31
停。

01:39:31 - 01:39:34
人家都已經跟你講說在考法律原則了，

01:39:34 - 01:39:36
所以不要回頭往前衝，

01:39:36 - 01:39:37
往下，你看括號一。

01:39:38 - 01:39:45
環保機關查獲地下油槽滲透汙染地下水，原通知負責人在限期內改善，否則依法處罰。

01:39:45 - 01:39:47
豈料，就是沒想到，

01:39:47 - 01:39:52
在期限未屆滿前，機關已先行對油槽負責人處巨額罰鍰。

01:39:52 - 01:39:54
好，所以請把罰鍰把它圈起來。

01:39:55 - 01:39:58
我請問各位，機關有沒有針對違法開罰的權利？

01:39:58 - 01:39:59
有沒有這個power?

01:40:00 - 01:40:00
有

01:40:00 - 01:40:02
可是他這樣做為什麼太超過,哪一句話感覺太超過,不是發還額度哦,是這樣做好像在這個故事裡面太超過了,哪邊

01:40:08 - 01:40:12
請看在第二行中間,請把期限上位見滿把它畫底線

01:40:13 - 01:40:15
他這樣做是不是有一點太超過

01:40:15 - 01:40:21
你這樣做是不是雖然表面上有開發權利，但是講好的東西你怎麼可以違反呢？

01:40:21 - 01:40:24
那這邊就涉及到誠信原則的餘地。

01:40:25 - 01:40:27
那請放心，這個不是老師瞎掰的。

01:40:27 - 01:40:32
因為這個題目有一個標準對應的case，他故事一模一樣。

01:40:32 - 01:40:34
請看一下你的121頁。

01:40:35 - 01:40:36
請看食物大聲說

01:40:37 - 01:40:44
好，請看第一行，針對改善期限屆至是否違反誠信原則，高高行92年訴更字八號成表示

01:40:44 - 01:40:45
這邊先停頓一下

01:40:46 - 01:40:48
今年的醫師就是這一屆的醫師

01:40:49 - 01:40:50
有一個題目就在考這個

01:40:51 - 01:40:52
所以這是一個非常知名的案例

01:40:53 - 01:40:53
好

01:40:53 - 01:40:55
好，請看一下下一段

01:40:56 - 01:40:59
按行政行為應受法律及一般法律原則之拘束

01:40:59 - 01:41:02
行政行為應以誠實信用方式為之，並應保護人民的信賴

01:41:03 - 01:41:04
好,請看第三行中間

01:41:05 - 01:41:07
這個是判決的定義

01:41:07 - 01:41:08
我們稍微看一下

01:41:08 - 01:41:14
誠信原則指每個人對其承諾的信守，而形成人類關係所不可或缺的信賴基礎

01:41:14 - 01:41:21
也就是在思量善良思考行為間，相對人以公平方式可以合理期待的行為

01:41:21 - 01:41:23
違反誠信原則就是一個違法的處分

01:41:23 - 01:41:23
好

01:41:23 - 01:41:24
請看下一段

01:41:25 - 01:41:30
被告於上開函限期改善之期日未屆滿前，即先於89年7月26號對原告為裁罰之處分

01:41:31 - 01:41:33
以失其限期改善之目的

01:41:33 - 01:41:35
且被告一坦承本件裁罰確有錯誤

01:41:35 - 01:41:37
揆諸所揭法規規定

01:41:37 - 01:41:39
本件處分以違反誠信原則而屬違法之處分

01:41:40 - 01:41:40
好

01:41:40 - 01:41:42
所以呢，我們回頭過來看黑板

01:41:43 - 01:41:45
今天各位機關你們有沒有開發的權力

01:41:45 - 01:41:46
有這個power啊

01:41:46 - 01:41:47
但是好像太超過了

01:41:47 - 01:41:48
太超過的點在哪裡

01:41:49 - 01:41:52
你提前在期限屆滿前就做這件事，好像太超過了

01:41:53 - 01:41:56
所以你這個開發的權利要退讓一點

01:41:56 - 01:41:58
不可以這樣處罰他，你要先等一下

01:41:59 - 01:41:59
所以

01:41:59 - 01:42:00
你

01:42:00 - 01:42:00
既然太早出發，你就違反了誠信原則，而違法，違法的處分就可以被撤銷，好。

01:42:00 - 01:42:00
好。

01:42:06 - 01:42:07
所以稍微統整一下。

01:42:09 - 01:42:14
誠信原則是相對於其他原則來講，一個比較模糊的。

01:42:14 - 01:42:16
所以通常我們在實戰當中不會直接用。

01:42:17 - 01:42:22
就算要用也是用在其他用不到，而對方行使權利好像有點太超過。

01:42:22 - 01:42:29
我們就請法官或行政機關依照誠信原則，把那個權利，那個right或是power收回一點點，你不要太完全地去這樣操作。

01:42:32 - 01:42:34
所以呢，最後我用個東西來收尾。

01:42:34 - 01:42:38
既然誠信原則強調的是微調你的權利，讓它退後一點點。

01:42:38 - 01:42:41
所以就衍生了一個大家都一定聽過的東西，請看121頁。

01:42:43 - 01:42:47
121頁請看一下白色圈圈是衍生制度。

01:42:47 - 01:42:48
這個當冷知識聽就好了。

01:42:48 - 01:42:48
好。

01:42:48 - 01:42:51
所以第一個黑色圈圈，一、什麼是失權制度。

01:42:52 - 01:42:59
你在訴訟過程中，你如果在言詞辯論有權證據沒有主張，你到二審是不是民訴之類就告訴你不能主張了。

01:42:59 - 01:43:00
所以這個。

01:43:00 - 01:43:01
就是你有權利要做。

01:43:01 - 01:43:03
但是你拖那麼久太超過了。

01:43:03 - 01:43:05
所以法律直接規定你不能做了，所以你要後退，你不能做了。

01:43:05 - 01:43:09
所以法律直接寫，這個叫失權制度。

01:43:10 - 01:43:10
好。

01:43:10 - 01:43:13
再來什麼是黑色圈圈二，與有過失。

01:43:13 - 01:43:14
你小大一就聽過了吧。

01:43:14 - 01:43:19
今天你雖然有一個被傷害的侵權行為的發生。

01:43:19 - 01:43:21
但針對這個侵權行為，你自己也加入了。

01:43:21 - 01:43:25
所以你完全主張這個請求賠償的動作，好像太超過了。

01:43:25 - 01:43:26
所以也要跟著退後一點。

01:43:27 - 01:43:29
所以這個是微調的結果，這個叫與有過失嘛。

01:43:29 - 01:43:30
對不對。

01:43:30 - 01:43:31
好。

01:43:31 - 01:43:32
那我們就講到這邊就可以了。

01:43:33 - 01:43:33
好。

01:43:33 - 01:43:34
所以請翻到122頁。

01:43:35 - 01:43:37
幫大家做一個最後整理。

01:43:40 - 01:43:44
黑板上的誠信原則在考試上，我是說在思慮的這個世界裡面。

01:43:44 - 01:43:45
我。

01:43:45 - 01:43:46
看了那麼多選擇題。

01:43:46 - 01:43:49
我是第一次看到他把誠信原則的那個判決出進去。

01:43:49 - 01:43:52
所以呢,他的可考度沒有那麼高,因此我們不要太糾結。

01:43:54 - 01:43:58
那就算他要考實力題,我也只看過他在高考的世界考過。

01:43:58 - 01:43:59
所以題目中。

01:44:00 - 01:44:06
出現了這樣的情境，我們想到誠信原則就好了，否則不要太聯想到，不然你可能會亂寫一通。

01:44:06 - 01:44:12
我所謂的亂寫是指說，明明其他更好用的，你就用了一個比較不好用的，就很容易寫歪了。

01:44:12 - 01:44:16
所以一個簡單的思考點就是，其他用不到的話，你再用這個。

01:44:16 - 01:44:19
那其他用不到的話，你什麼時候才會用？

01:44:19 - 01:44:20
記得它的情境。

01:44:21 - 01:44:25
在行使權力的時候太超過，所以要微調退後一點點。

01:44:25 - 01:44:26
不可以完整的主張。

01:44:26 - 01:44:29
你可能就是一八的，要退一點這樣子。

01:44:29 - 01:44:30
好。

01:44:30 - 01:44:34
知道以上的東西應該就可以了，因為它可考性沒有那麼強。

01:44:34 - 01:44:36
好，那我們來看一下122頁。

01:44:37 - 01:44:37
請看括號六。

01:44:38 - 01:44:39
信賴保護原則。

01:44:40 - 01:44:43
好，信賴保護原則這邊呢，我們來看一下黑板這邊。

01:44:44 - 01:44:46
信賴保護原則的情境是什麼？

01:44:47 - 01:44:50
他的情境啦，通常出現在有一個既得利益。

01:44:51 - 01:44:54
現在有一個既得利益。

01:44:54 - 01:44:59
然後呢，應該說過去，過去有一個既得利益。

01:45:00 - 01:45:03
然後我們現在要把它

01:45:03 - 01:45:04
幹掉。

01:45:04 - 01:45:08
那麼於是乎我們未來還要讓這件事發生嗎？

01:45:08 - 01:45:15
再講要再強調一次，過去你得到一個好處，現在我們把它幹掉，未來我們要繼續保留這個東西嗎？

01:45:15 - 01:45:17
就是過去現在未來，來我們看一下這個新聞裡面，為什麼有類似的情境。

01:45:22 - 01:45:23
這是新聞。

01:45:23 - 01:45:24
來看標題。

01:45:24 - 01:45:27
特定農業區不得新建集村農舍，請看第一行。

01:45:28 - 01:45:30
農委會是過去的。

01:45:30 - 01:45:31
案件。

01:45:31 - 01:45:34
10月15號公告特定農業區不得新建集村農舍，

01:45:34 - 01:45:39
讓全臺灣千位依法購地過戶的民眾財產受威脅。

01:45:39 - 01:45:41
這個是有一個歷史背景的。

01:45:42 - 01:45:44
農地農用蓋農舍，這是一個小小的公式。

01:45:45 - 01:45:49
那這個公式往往被這個槓桿的臺灣人利用。

01:45:49 - 01:45:53
也就是說我買一個農地農用蓋農舍，但這個農舍變民宿。

01:45:54 - 01:45:55
對不對？

01:45:55 - 01:45:56
所以這個東西就被管制嘛。

01:45:56 - 01:45:57
所以呢

01:45:57 - 01:45:59
你看到我們的第一行中間，農業

01:46:00 - 01:46:01
業區不得新建集村農舍，

01:46:02 - 01:46:04
農地為什麼不能蓋農舍呢？

01:46:04 - 01:46:05
因為被濫用嘛,

01:46:05 - 01:46:07
所以就下令禁止嘛,

01:46:07 - 01:46:08
所以請看一下你的第二行中間。

01:46:09 - 01:46:13
因此成立集村農舍起造人自救會串聯,

01:46:13 - 01:46:20
集村農舍起造人自救會指出，民眾依農委會三次解釋，可以參與集村新建農舍。

01:46:20 - 01:46:21
請看下一段。

01:46:22 - 01:46:29
自救會要求在資訊公平跟透明的前提下，對於特定農業區不得新建集村農舍，應本於信賴保護原則訂定落日條款。

01:46:29 - 01:46:32
我的重點是，跟信保原則屁事啊。

01:46:33 - 01:46:34
各位有看得懂嗎？

01:46:34 - 01:46:36
好，我們看一下黑板。

01:46:38 - 01:46:40
過去地主得到什麼好處？

01:46:40 - 01:46:44
得到可以新建農舍的好處啊，不管他是不是真心的嘛。

01:46:44 - 01:46:45
那現在發生什麼事？

01:46:46 - 01:46:48
現在發生禁建啊，不是嗎？

01:46:49 - 01:46:54
那現在的問題就是，針對禁建這個事，我們到底是要維持禁建還是要維持可以建？

01:46:55 - 01:46:56
這就是未來你要去做這個考量啊。

01:46:56 - 01:46:57
懂那個考點了嗎？

01:46:58 - 01:47:02
你過去有一個好處就是蓋農舍，

01:47:02 - 01:47:03
現在要禁建，

01:47:04 - 01:47:09
所以針對這個禁建與建之間，你未來要選哪一邊，就是在講信賴保護。

01:47:10 - 01:47:10
你信賴什麼東西？

01:47:11 - 01:47:13
你信賴過去的好處應該存在，

01:47:13 - 01:47:16
你未來怎麼可以隨便把它弄掉？

01:47:16 - 01:47:18
這就是信賴保護原則在討論的。

01:47:18 - 01:47:20
好，這邊就衍生一個是非題。

01:47:21 - 01:47:23
在我開始正式講解之前，你先用直覺回答。

01:47:24 - 01:47:28
請問，針對過去的好處，我們現在把它剝奪掉，

01:47:29 - 01:47:31
會違反信賴保護原則，

01:47:31 - 01:47:32
認為對的舉手。

01:47:33 - 01:47:34
嗯，認為不對的舉手。

01:47:34 - 01:47:35
很好,它不對。

01:47:36 - 01:47:41
因為過去的好處,我們把它拔掉,不一定會違反信賴保護原則。

01:47:41 - 01:47:42
重點就在於說,

01:47:44 - 01:47:46
就算我們維持禁建,

01:47:47 - 01:47:49
說不定是公益大於私益啊。

01:47:49 - 01:47:51
所以它不一定不對啊,

01:47:51 - 01:47:51
OK?

01:47:52 - 01:47:56
更何況你的私慾說不定是騙來的,根本就不用去保護。

01:47:56 - 01:47:57
所以呢,再講一次,

01:47:58 - 01:48:00
過去的好處,你現在把它

01:48:00 - 01:48:02
剝奪掉一定會違反信賴保護原則嗎？

01:48:03 - 01:48:03
不一定。

01:48:03 - 01:48:05
要麼是公益大於私益，要麼是你的私益策略就是不對的，一開始就違反了，沒道理去保護你，所以這個時候不一定會有個反信賴保護原則。

01:48:12 - 01:48:14
這是一個意識等級的概念，先把它吸收進來。

01:48:15 - 01:48:22
所以呢，正因為過去的好處，你未來不一定要把它留下來。

01:48:22 - 01:48:25
所以不一定或一定之間就要有個SOP。

01:48:26 - 01:48:27
那我現在要把這個SOP交給你。

01:48:28 - 01:48:32
學理上已經或者是實務上已經建立一個非常穩定的SOP。

01:48:32 - 01:48:34
考試的時候就把它寫出來就對了。

01:48:34 - 01:48:39
你如果不這樣寫，就好像是人家在用地球講話，你就在講外星語，這樣是無用的。

01:48:40 - 01:48:42
好，所以我們看一下講義。

01:48:43 - 01:48:44
先把基本概念KO掉一下。

01:48:46 - 01:48:48
請看一下你的123頁。

01:48:48 - 01:48:50
123頁請看最上面意義。

01:48:51 - 01:48:55
公權力對人民因其所生的合理信賴，應加保護的準則。

01:48:56 - 01:48:59
請注意，合理信賴就是那個情境嘛。

01:48:59 - 01:49:04
如果你過去有一個好處，人民加以信賴，那未來要不要剝奪？

01:49:04 - 01:49:08
過去的好處，現在予以把它拿掉，你未來要不要保護？

01:49:08 - 01:49:09
這個就是他的情境。

01:49:10 - 01:49:12
那我們就會用第一行後面的準則去考量。

01:49:13 - 01:49:16
這是你必須學習到的觀念，知道就好。

01:49:17 - 01:49:20
那至於說到底該保護還是不要保護，來請看一下你的白色圈圈三。

01:49:23 - 01:49:25
白色圈圈三要件。

01:49:25 - 01:49:26
來我們看一下問題引導。

01:49:27 - 01:49:30
程序法有關信賴保護原則有何規定？

01:49:30 - 01:49:33
大法官解釋有什麼樣的看法，請舉例說明之。

01:49:33 - 01:49:35
我放這個問題引導的原因是因為，請看黑板。

01:49:44 - 01:49:47
信賴保護原則，它的條文是第八條。

01:49:47 - 01:49:47
可是

01:49:47 - 01:49:51
第八條只講說人民的信賴予以保障。

01:49:59 - 01:50:00
那這個保障有寫跟沒寫一樣啊，所以請注意聽。

01:50:00 - 01:50:00
幾個字只是空殼。

01:50:00 - 01:50:03
大法官解釋講了超多東西，所以先講結論。

01:50:05 - 01:50:07
這個區塊大概有15分鐘，你必須要知道信賴保護原則到底給不給過。

01:50:10 - 01:50:15
那給不給過的標準，很多時候都是建立在大法官解釋上，你不背的話是不會操作的。

01:50:16 - 01:50:16
好嗎？

01:50:16 - 01:50:19
所以我們就一直緊接著來看。

01:50:20 - 01:50:24
請大家先幫我從要件這一頁先一路先看一下，我先簡單畫個圖。

01:50:35 - 01:50:35
好。

01:50:36 - 01:50:43
因為我們的保護與否，是大法官解釋去建構的一些內涵。

01:50:43 - 01:50:46
要不要保護，要依憑大法官解釋。

01:50:47 - 01:50:49
所以呢，我們才會畫出這樣的圖。

01:50:49 - 01:50:53
不是老師瞎掰這些123之類的，或者是這個天品。

01:50:54 - 01:50:55
先跟你解說一下。

01:50:56 - 01:50:59
信賴保護原則，他要去詮釋的情境就是私益呢。

01:52:00 - 01:52:02
因為某個公益而產生變動，

01:52:02 - 01:52:07
所以我們自然會考慮說這個要保留的私益比較重要，還是要變動的公益比較重要，

01:52:07 - 01:52:11
衡量之後才會去選擇說，如果私益比較重，

01:52:11 - 01:52:13
那麼我們就這個不要去管公益了，

01:52:14 - 01:52:15
我們就維持下來。

01:52:15 - 01:52:17
可是反過來講,如果變動的公益很大,

01:52:17 - 01:52:18
我們就不要去管私益,去死吧,

01:52:18 - 01:52:20
那這時候公益就會變動,

01:52:20 - 01:52:20
好,

01:52:21 - 01:52:22
那再進一步來看,

01:52:23 - 01:52:25
私益跟公益固然可以衡量,

01:52:25 - 01:52:28
可是有時候這個私益的分量天生就超級小的,

01:52:28 - 01:52:31
根本就沒有資格放上天平考量,

01:52:31 - 01:52:33
所以呢,從第一動來講就是,

01:52:33 - 01:52:36
這個私益如果要放上去做衡量的話,

01:52:36 - 01:52:38
你必須要先滿足這三個要件,

01:52:38 - 01:52:41
滿足這三個要件之後,才有衡量的資格。

01:52:42 - 01:52:42
好,

01:52:42 - 01:52:47
那滿足的第一動就是,你這個私意啊,以人民的角度來看啊,

01:52:48 - 01:52:50
你不是瞎掰的,你是有一個信賴的基礎,比方說,

01:52:51 - 01:52:54
各位以前是早期的公務員，你會有18%，

01:52:54 - 01:52:58
就是說你去存臺灣銀行，他會給你年利率18%的高利率嘛，

01:52:58 - 01:53:01
存100萬進去，躺著呼吸都有18萬，

01:53:01 - 01:53:02
那就叫18%嘛，

01:53:02 - 01:53:04
那過去要把18%廢掉。

01:53:04 - 01:53:06
那就會說18%的信賴基礎是什麼？

01:53:06 - 01:53:07
你憑什麼主張說我要主張18%？

01:53:08 - 01:53:09
因為18%過去有一個行政命令嘛，

01:53:10 - 01:53:12
所以這個行政命令就是你18%的信賴基礎嘛。

01:53:12 - 01:53:13
好，

01:53:13 - 01:53:16
那這邊請注意聽喔，等一下講義有喔。

01:53:17 - 01:53:19
信賴保護基礎是非題

01:53:20 - 01:53:24
18%是一個具有外部效力的規範，先不管它是不是指選命令。

01:53:25 - 01:53:27
好，那我現在問問題了。

01:53:27 - 01:53:32
行政規則，它是管控行政機關。

01:53:33 - 01:53:35
那行政規則可以作為信賴基礎嗎？

01:53:35 - 01:53:36
它只有內部效力。

01:53:37 - 01:53:37
好,

01:53:37 - 01:53:41
認為行政規則只具有內部效力，不得作為信賴基礎的舉手。

01:53:41 - 01:53:42
喔,

01:53:42 - 01:53:45
行政規則有內部效力，但它依舊可以作為基礎的請舉手。

01:53:45 - 01:53:46
很好，

01:53:46 - 01:53:47
那為什麼？

01:53:47 - 01:53:48
為什麼？

01:53:48 - 01:53:50
行政規則只拘束行政機關啊。

01:53:51 - 01:53:53
你們這些外部的老百姓憑什麼主張？

01:53:54 - 01:53:57
所以這個就要回到信賴保護的初衷啦。

01:53:57 - 01:54:00
來，請問，我們為什麼要

01:54:00 - 01:54:02
考量人民的信賴保護，為什麼？

01:54:02 - 01:54:07
因為人民看到機關的動作，他就可能會依附在上面而信賴了啦。

01:54:07 - 01:54:10
人民看到行政規則，誰會管你說是不是內部效力啊？

01:54:10 - 01:54:13
我只要看到白紙黑字的行政規則，我就會信賴了啦。

01:54:13 - 01:54:15
所以，信賴保護的初衷就是，

01:54:15 - 01:54:20
行政機關的任何動作，只要勾起人民的信賴，都可以當作基礎，

01:54:20 - 01:54:22
沒有在管它本質上有沒有內外部效力啦。

01:54:23 - 01:54:25
好,所以這邊請看一下你的講義。

01:54:28 - 01:54:31
請看一下你的黑色圈圈一,信賴基礎。

01:54:32 - 01:54:35
此指公權力表現於外,進而構成人民信賴的基礎。

01:54:35 - 01:54:38
所以只要勾起人民的心絃,

01:54:38 - 01:54:39
人民就被你勾走了。

01:54:39 - 01:54:41
那這個東西就會是信賴基礎了。

01:54:42 - 01:54:44
所以呢，請看一下下面一頁，

01:54:44 - 01:54:46
閃電網路等一下再講。

01:54:47 - 01:54:47
回頭過來再講。

01:54:48 - 01:54:50
請看一下124頁的第一段。

01:54:51 - 01:54:53
所以四字525就是答案喔。

01:54:54 - 01:54:55
好，這邊先停頓一下。

01:54:56 - 01:54:58
這是一個一試等級的常見考點，

01:54:58 - 01:55:01
行政規則只有內部效力可以作為信賴基礎嗎？

01:55:01 - 01:55:06
可以，因為它就是有機會可以勾起人民的信賴，我們不用去管它背後有沒有外部效力。

01:55:07 - 01:55:09
所以你看第一行，四字第25指出，

01:55:10 - 01:55:11
行政法規，

01:55:11 - 01:55:18
（包含法規命令）解釋性或裁量性規則之廢止變更，對於人民權利的影響並不亞於行政處分的撤銷或廢止。

01:55:18 - 01:55:19
請看粗體字。

01:55:20 - 01:55:23
要兼顧規範對象值得保護之信賴利益而給予適當之保障。

01:55:23 - 01:55:25
所以這句話的意思就是，

01:55:25 - 01:55:29
欸，525提到，規則也應該讓人民主張信賴保護，

01:55:30 - 01:55:32
進而規則就是信賴基礎，可以嗎？

01:55:32 - 01:55:34
好，所以我們回到黑板。

01:55:37 - 01:55:40
請問，什麼東西是信賴基礎？

01:55:40 - 01:55:45
公權力表現於外，讓人民可以產生信賴的，通通都叫做信賴基礎。

01:55:46 - 01:55:49
所以18%的規定，讓員工去存，欸，這就是信賴基礎。

01:55:49 - 01:55:53
行政規則，人民看到了，因為公告嘛，也是信賴基礎。

01:55:54 - 01:55:57
所以行政規則可以作為信賴基礎，是字第幾號？

01:55:58 - 01:55:59
是字第525號。

01:56:00 - 01:56:01
我們標記完畢了,

01:56:01 - 01:56:01
再來,

01:56:02 - 01:56:04
你要把私慾放上去天平做衡量,

01:56:05 - 01:56:06
你必須除了有基礎之外,

01:56:07 - 01:56:08
你要證明你信賴啊,

01:56:08 - 01:56:10
那你要怎麼證明你有信賴？

01:56:10 - 01:56:13
因為你有針對這個基礎做表現嘛。

01:56:13 - 01:56:15
所以今天我跟你談18%的規定，

01:56:15 - 01:56:16
你要怎麼證明你很信賴18%？

01:56:17 - 01:56:18
你有拿錢去臺灣銀行存啊。

01:56:19 - 01:56:20
那這個存錢就會是你的信賴表現

01:56:21 - 01:56:22
那這個個案判斷

01:56:22 - 01:56:23
好

01:56:23 - 01:56:25
再來我們看第三個

01:56:26 - 01:56:28
你的私益是值得保護的

01:56:29 - 01:56:31
這個值得保護是一個狀態,

01:56:31 - 01:56:34
也就是說你的私益如果是騙來的,

01:56:35 - 01:56:36
非常的不正當,

01:56:36 - 01:56:38
你的私益是騙來的,

01:56:38 - 01:56:40
比方說今天這個基礎是一個處分,

01:56:42 - 01:56:46
這個處分來自於65歲以上我們就要給錢,

01:56:47 - 01:56:47
好,

01:56:47 - 01:56:50
今天呢,你騙機關,

01:56:50 - 01:56:56
你用好萊塢化妝技術把你化妝成一個超級老的人,然後你領了一個65歲以上的人才能領的錢的處分,

01:56:57 - 01:56:59
對,你固然有處分的信賴基礎,

01:56:59 - 01:57:01
你也有拿這個錢去花的信賴表現,

01:57:02 - 01:57:05
可是你一開始拿到這個處分的時候是正當的來源嗎?

01:57:05 - 01:57:06
不是,

01:57:06 - 01:57:08
所以你這個私益就應該被剝奪掉,

01:57:08 - 01:57:09
不應該跟供應做衡量,

01:57:10 - 01:57:12
所以第三個動作就是你有基礎，你有表現是一回事，

01:57:13 - 01:57:15
但是你一開始的基礎是值得保護的嗎？

01:57:15 - 01:57:16
夠正當嗎？

01:57:17 - 01:57:18
就會是一個問題。

01:57:19 - 01:57:20
好，那這邊請注意。

01:57:21 - 01:57:23
你的基礎夠不夠正當？

01:57:24 - 01:57:25
好。

01:57:25 - 01:57:27
應該說你的私慾夠不夠正當？

01:57:28 - 01:57:29
這時候要看你的基礎。

01:57:30 - 01:57:32
因為如果你的基礎是處分，

01:57:32 - 01:57:36
你的好處正不正當,就要用程序法119條,

01:57:37 - 01:57:39
如果你的基礎是命令,

01:57:40 - 01:57:42
你的命令所得到的好處正不正當,

01:57:42 - 01:57:44
你要用四之五25,

01:57:45 - 01:57:45
這個是

01:57:47 - 01:57:48
大法官說的，

01:57:49 - 01:57:50
所以我們沒得逃避，

01:57:50 - 01:57:52
所以這邊我們放慢動作，

01:57:52 - 01:57:52
再講一次，

01:57:53 - 01:57:53
然後看講義。

01:57:53 - 01:57:54
講義都有,

01:57:55 - 01:57:58
基礎就是表現於外讓人民勾起信賴的那一坨東西,

01:57:58 - 01:58:00
那人民就要證明你

01:58:00 - 01:58:03
的表現,然後基於這樣的基礎跟表現是不是值得保護,我們要看它的基礎,如果基礎是處分,我們用119條來判斷是否正當。

01:58:08 - 01:58:10
命令的話用525來判斷是否正當,這個都是白紙黑字,我們一起來看一下。

01:58:14 - 01:58:14
好。

01:58:17 - 01:58:19
請看看你的第124頁。

01:58:21 - 01:58:24
124頁請看白色圈圈二，信賴表現。

01:58:24 - 01:58:29
信賴表現的話，請看一下，此指人民因信賴公權力措施所展開的具體表現。

01:58:30 - 01:58:31
好，這個很簡單嘛，就不講了。

01:58:31 - 01:58:34
請看一下，下面的黑色圈圈三。

01:58:34 - 01:58:36
值得保護之信賴利益。

01:58:37 - 01:58:39
那你這個信賴利益是否值得保護呢？

01:58:39 - 01:58:40
請看括號A。

01:58:40 - 01:58:41
好，我們不念，因為等下才會教。

01:58:43 - 01:58:45
我只是告訴你這邊是有兩條線的，線（括號A先不看），先幫我翻頁。

01:58:48 - 01:58:49
請看你的126頁。

01:58:51 - 01:58:52
請翻126頁喔。

01:58:52 - 01:58:53
好，請看括號B。

01:58:54 - 01:58:55
括號B看到了嗎？

01:58:56 - 01:58:58
括號B的話，請看那個標題。

01:58:59 - 01:59:00
該信賴利益是否足夠正當，有沒有看到？

01:59:02 - 01:59:03
是否足夠正當。

01:59:03 - 01:59:07
好，第一行，此部分判斷信賴的取得是否足夠正當，首先就處分所取得的利益可觀察119條，請順著看。

01:59:11 - 01:59:14
受益人下各款情形者，其信賴不值得保護，停，請把受益人圈起來。

01:59:16 - 01:59:17
然後寫上兩個字處分。

01:59:17 - 01:59:19
我為什麼強調是來自於處分？

01:59:20 - 01:59:20
哦，憑什麼？

01:59:21 - 01:59:23
因為119條，根據體系，它是在行政處分的章節。

01:59:26 - 01:59:30
所以119條，精準講，它只能對處分來使用，所以你會看到有時候同學們就會講說，根據119條，本命令不值得保護，哦，歪腰重義歪，為什麼？

01:59:39 - 01:59:42
119條，它在體繫上，它就是否行政處分，你精準來講，你只能直接用在行政處分，否則你其他都是類推，你怎麼可以直接適用這條，很怪呢。

01:59:44 - 01:59:45
好，所以這邊是119條。

01:59:45 - 01:59:45
不過，請注意。

01:59:53 - 01:59:57
因為我們行政處分的章節，在學習上會詳細講119條，所以這邊我們只要認識它就好了，認識到

02:00:00 - 02:00:02
照有119條的這個規定即可。

02:00:02 - 02:00:04
那119條裡面說什麼，我們之後再詳細上，

02:00:04 - 02:00:05
不然就太負擔了。

02:00:06 - 02:00:06
好，

02:00:07 - 02:00:08
再看框框下一行。

02:00:08 - 02:00:09
其次，

02:00:10 - 02:00:13
就命令取得的利益，司法院是第525號解釋，

02:00:14 - 02:00:18
至有下列情形之一時，則無信賴保護原則的適用。

02:00:18 - 02:00:19
為什麼講說是命令？

02:00:19 - 02:00:22
因為525號，它在做抽象解釋啊。

02:00:23 - 02:00:27
他在抽象的解釋那個命令作為標的能不能信賴嘛。

02:00:27 - 02:00:30
所以這個是否值得保護，就是在講命名嘛。

02:00:30 - 02:00:31
這樣可以嗎？

02:00:31 - 02:00:33
好，所以我們回到黑板，這樣就可以了。

02:00:37 - 02:00:38
我們先講個大概。

02:00:39 - 02:00:40
這個

02:00:41 - 02:00:45
信賴保護的情境就是過去有一個好處，我們現在要把它剝奪，

02:00:45 - 02:00:46
所以我們要跟公益來做衡量。

02:00:47 - 02:00:49
那麼這個私益憑什麼放上去？

02:00:49 - 02:00:50
你要有基礎，

02:00:50 - 02:00:50
你要有表現。

02:00:50 - 02:00:51
你要值得保護，

02:00:51 - 02:00:54
值得保護之一的指標就是它夠正當。

02:00:55 - 02:00:57
所以如果你在題目中看到了有一個人的基礎，

02:00:58 - 02:00:59
他超不正當的，

02:01:00 - 02:01:02
那基本上他就不能主張信賴保護。

02:01:02 - 02:01:05
所以機關後面怎麼變動都沒有關係,

02:01:05 - 02:01:06
所以請接著看黑板。

02:01:07 - 02:01:09
處分用119,

02:01:09 - 02:01:09
命令用525,

02:01:09 - 02:01:10
注意聽。

02:01:11 - 02:01:13
這個119跟525它都有一些情形,

02:01:14 - 02:01:16
但是我們現在呢可以很概括地來講。

02:01:17 - 02:01:21
這個119跟525各有三款,可是它合在一起就是說,

02:01:22 - 02:01:22
如果你明知道,

02:01:22 - 02:01:25
你明知道這個東西是有問題的,

02:01:25 - 02:01:27
你就一定不能包庇。

02:01:27 - 02:01:28
第二個，

02:01:28 - 02:01:30
或者是重大過失，

02:01:30 - 02:01:32
所以你只要記得這幾個字，

02:01:32 - 02:01:37
如果你對於這個好處是明知有問題或重大過失不知道有問題，

02:01:37 - 02:01:39
基本上都會是不正當的。

02:01:39 - 02:01:40
憑什麼這麼講？

02:01:40 - 02:01:42
你仔細看那個文字。

02:01:47 - 02:01:47
來，

02:01:47 - 02:01:48
你看一下525的框框。

02:01:49 - 02:01:50
你看525框框就好

02:01:50 - 02:01:50
來

02:01:51 - 02:01:52
請看一下你的第一款。

02:01:53 - 02:01:57
經費支用或變更之法規有重大明顯違反上位規範之情形

02:01:57 - 02:01:58
我就問

02:01:58 - 02:02:00
法規作為信賴基礎，

02:02:00 - 02:02:01
他重大明顯違反，

02:02:01 - 02:02:03
是不是至少有重大過失不知道，

02:02:03 - 02:02:04
或者是明知嘛，

02:02:04 - 02:02:05
對不對？

02:02:05 - 02:02:06
都已經重大明顯了。

02:02:06 - 02:02:07
再來第二款，

02:02:08 - 02:02:11
相關法規如解釋性、裁量性的函釋，

02:02:11 - 02:02:15
係主張權益受害者以不正當方式或提供不正確資料而發布。

02:02:15 - 02:02:15
你看。

02:02:15 - 02:02:16
你自己主動提供了，

02:02:16 - 02:02:18
你是不是一定有故意或重大過失？

02:02:18 - 02:02:19
對吧？

02:02:19 - 02:02:19
好，

02:02:20 - 02:02:21
所以你看下一段。

02:02:21 - 02:02:22
各位會發現，

02:02:22 - 02:02:25
各位讀者是否發現不論抽象或具體的行政行為，

02:02:25 - 02:02:26
其判準有高度重疊，

02:02:27 - 02:02:29
如皆有提供不正確的資料等文字。

02:02:29 - 02:02:30
所以為了方便大家，

02:02:30 - 02:02:32
我們嘗試歸納更簡潔的判準,

02:02:32 - 02:02:33
把前述內容都包含進去,

02:02:33 - 02:02:35
也就是人民明知或重大過失,

02:02:35 - 02:02:37
不知道舊的制度沒有繼續存在之可能。

02:02:38 - 02:02:40
這只是一個提供你方便的理解。

02:02:41 - 02:02:43
你如果要寫考卷的話,

02:02:43 - 02:02:46
你還是把525跟119完整地寫會比較好。

02:02:47 - 02:02:49
這邊是一個方便你理解的做法,

02:02:49 - 02:02:50
方便你理解而已。

02:02:51 - 02:02:53
只要是明知或者是重大過失,

02:02:53 - 02:02:55
不知道舊的制度有沒有繼續存在的可能,

02:02:55 - 02:02:56
這個就是不正當的。

02:02:57 - 02:02:58
你明知道這個東西有問題嘛,

02:02:58 - 02:02:59
你還在那邊該該叫,

02:03:40 - 02:03:40
煩死了,

02:03:40 - 02:03:41
不正當

02:03:41 - 02:03:42
不值得保護

02:03:42 - 02:03:42
這樣可以嗎？

02:03:43 - 02:03:43
好

02:03:44 - 02:03:45
所以回到黑板一下。

02:03:49 - 02:03:52
這個私益必須要有這三個條件才能有資格放上去,

02:03:53 - 02:03:56
所以第三點之二講的是你要夠正當,

02:03:57 - 02:03:59
你不能夠故意弄一個騙來的,

02:03:59 - 02:04:00
或者是你不能夠就是管都不管,

02:04:00 - 02:04:01
當兵喔。

02:04:01 - 02:04:03
然後呢，你之後再去考國考喔。

02:04:04 - 02:04:07
你去當公務員喔，就可以得到更好的職等或更高的薪水呢。

02:04:07 - 02:04:09
超棒的，你要不要進去再被狗幹兩年看看？

02:04:10 - 02:04:14
所以這個時候呢，某甲在成功嶺門口前面，牙一咬想說，

02:04:14 - 02:04:18
好了好了，為了以後往後的人生，被狗幹兩年又算得了什麼呢？

02:04:18 - 02:04:20
好,所以呢,

02:04:21 - 02:04:22
在這個真實的case裡面,

02:04:23 - 02:04:24
他延長當兵了。

02:04:24 - 02:04:29
可是,這個比小說還要離奇的情況就是,他延長當兵出來之後,

02:04:30 - 02:04:33
他退伍了,恭喜他退伍,學長恭喜退伍,學長恭喜退伍,

02:04:33 - 02:04:38
好，結果他退伍的當天之類的，這個國家考試就被廢掉了。

02:04:39 - 02:04:41
所以他延長當兵就付諸流水了。

02:04:42 - 02:04:46
所以請問，這樣子變動的一個考試，

02:04:46 - 02:04:48
這樣子失去的利益，

02:04:49 - 02:04:51
這樣的失意，他可不可以主張信賴保護？

02:04:51 - 02:04:55
請考選部刀下留人，不要改這個考試制度，

02:04:55 - 02:04:56
可以還是不可以？

02:04:56 - 02:04:59
所以這邊就會涉及到一些判斷步驟。

02:05:00 - 02:05:01
來我們思考一下。

02:05:02 - 02:05:05
請問，這個考試制度加待遇的制度？

02:05:06 - 02:05:08
整體來講，有沒有一些白紙黑字，

02:05:09 - 02:05:10
有沒有信賴基礎？

02:05:10 - 02:05:12
一定有啊，它是相關命令嘛。

02:05:13 - 02:05:15
那我們的某甲有沒有信賴表現？

02:05:15 - 02:05:17
他頭都洗了，去當兵延長兩年。

02:05:18 - 02:05:18
很慘欸。

02:05:19 - 02:05:20
再來第三個，值不值得保護？

02:05:21 - 02:05:21
這個。

02:05:22 - 02:05:24
你有沒有付出足夠的努力？

02:05:25 - 02:05:26
來我們看一下。

02:05:26 - 02:05:29
假設某甲沒有去延長當兵

02:05:30 - 02:05:35
他就是站在這個家裡面盯著電腦，然後看新聞看說，啊這個考試改了。

02:05:35 - 02:05:40
你覺得像這種哈哈考試改了的人，值得去主張這個消失的考試嗎？

02:05:40 - 02:05:43
不值得，為什麼？因為他沒有付出足夠努力嘛。

02:05:43 - 02:05:46
另外一方面，某甲可是實際延長當兵的人呢。

02:05:46 - 02:05:47
他有沒有付出足夠努力?

02:05:48 - 02:05:49
看起來好像有付出足夠努力,

02:05:50 - 02:05:55
所以問題就在於說,沒有付出努力跟有足夠努力,到底有沒有明確的標準?

02:05:56 - 02:06:00
注意,這個有沒有付出足夠努力的標準是

02:06:00 - 02:06:01
四至605。

02:06:01 - 02:06:03
四至605就講，所以先停頓一下。

02:06:04 - 02:06:06
剛才我們是不是有問題引導？

02:06:06 - 02:06:09
第八條講說要保護人民的信賴。

02:06:10 - 02:06:12
而何宜保護是不是有很多大法官解釋？

02:06:13 - 02:06:16
所以請看，在這個思考路徑上基礎有沒有525？

02:06:17 - 02:06:17
有。

02:06:17 - 02:06:21
在判斷是否值得保護，以及正當性，這邊有沒有525。

02:06:22 - 02:06:26
另外在判斷是否值得保護，這個議題有沒有付出足夠努力，是605。

02:06:27 - 02:06:29
所以講義都有寫，你要自己把它背起來。

02:06:29 - 02:06:33
不然有一些被多分或意識的選擇題你就選不出來了。

02:06:33 - 02:06:33
夠。

02:06:33 - 02:06:35
好，那請繼續看黑板。

02:06:36 - 02:06:38
605號解釋，等下講義有夠。

02:06:39 - 02:06:42
605號解釋，他提出了足夠的標準。

02:06:42 - 02:06:46
你如果，呃，對不起，我忘記講一個東西了。

02:06:47 - 02:06:48
來，我問你一個二分法。

02:06:49 - 02:06:52
這樣子對於某甲想要去企及的好處。

02:06:53 - 02:06:56
請問這個好處是既得利益還是期待利益？

02:06:56 - 02:06:57
期待利益。

02:06:57 - 02:06:57
非常好。

02:06:58 - 02:06:59
所以我們精準講夠。

02:07:00 - 02:07:04
我們可不可以主張期待利益，必須建立在他付出足夠努力。

02:07:05 - 02:07:10
所以605號解釋針對期待利益可不可以主張，他就講述了足夠努力的標準。

02:07:10 - 02:07:13
針對期待利益可否主張信賴保護？

02:07:13 - 02:07:15
他提出了足夠的標準。

02:07:15 - 02:07:16
聽懂issue了嗎？

02:07:16 - 02:07:18
好，所以他提出兩個issue。

02:07:18 - 02:07:19
這是等下講義會有的。

02:07:19 - 02:07:20
第一個，

02:07:20 - 02:07:22
他必須滿足。

02:07:24 - 02:07:24
重大要件。

02:07:26 - 02:07:27
當然這是一個不確定法律概念。

02:07:28 - 02:07:30
所以我們可以用自己的心證去想一下。

02:07:30 - 02:07:34
來請問要得到這個更好的職等跟錢，他必須滿足什麼要件。

02:07:35 - 02:07:37
一，延長當兵，二，去考國家考試。

02:07:37 - 02:07:40
請問二分之一的延長當兵他有沒有做？

02:07:40 - 02:07:42
他有做，所以他這邊應該滿足了重大要件。

02:07:43 - 02:07:46
第二個，未滿足的部分，他要開兩槓了。

02:07:47 - 02:07:47
第一槓。

02:07:48 - 02:07:49
他說。

02:07:49 - 02:07:51
えっと,括弧一,主觀上

02:07:53 - 02:07:54
有沒有實現的可能。

02:07:55 - 02:07:57
大法官說,這個東西啊。

02:07:58 - 02:07:59
未滿足的部分啊。

02:08:00 - 02:08:02
要嘛是主觀上有實現的可能,

02:08:02 - 02:08:03
來請問,

02:08:03 - 02:08:05
考上國家考試的第二個要件,

02:08:06 - 02:08:08
考上國家考試的第二個要件是,

02:08:08 - 02:08:11
客觀必然發生還是主觀有可能?

02:08:11 - 02:08:12
主觀有可能嘛,

02:08:12 - 02:08:14
你們應該大聲說出來，主觀有可能，

02:08:14 - 02:08:15
不然你們來補習幹什麼？

02:08:15 - 02:08:16
所以這是主

02:08:17 - 02:08:17
好。

02:08:18 - 02:08:20
另外一方面，大法官說二，

02:08:20 - 02:08:22
要嘛是客觀上必然發生，

02:08:23 - 02:08:25
客觀上必然發生，

02:08:25 - 02:08:27
好啦，這個case裡面沒有出現這個情況，

02:08:27 - 02:08:28
但是大家設想一下，

02:08:29 - 02:08:30
哪些事情是必然會發生？

02:08:30 - 02:08:32
太陽從東邊升起啊。

02:08:32 - 02:08:34
所以剩下沒有滿足的要件是不是客觀上必然發生？

02:08:35 - 02:08:36
所以我們縱觀來看，

02:08:38 - 02:08:41
這個利益，如果是既得利益，就不會討論到這個，

02:08:42 - 02:08:43
可是如果這個利益是期待利益，

02:08:44 - 02:08:47
在構成要件全部滿足之前，就消失了，

02:08:48 - 02:08:49
那我們是否值得保護？

02:08:49 - 02:08:53
我們要去看這個對於期待利益是否付出過足夠的努力，

02:08:53 - 02:08:57
而預期利益是否付出過足夠的努力，要搭配605，

02:08:57 - 02:09:09
你不寫605

02:09:09 - 02:09:28
就是石頭丟到水裡面

02:09:28 - 02:09:40
噗通就沒了。

02:09:40 - 02:09:41
365加

02:09:41 - 02:09:43
所以這邊605要帶進去

02:09:43 - 02:09:44
而605說什麼？

02:09:44 - 02:09:49
你在實踐的過程中，你要滿足重大的要件

02:09:49 - 02:09:51
這個是不確定法律概念，個案判斷。

02:09:51 - 02:09:52
再來，

02:09:52 - 02:09:56
未滿足的部分，要嘛是主觀上有可能，如國考，

02:09:56 - 02:09:59
要嘛就是客觀上必然發生，如太陽從東邊升起。

02:09:59 - 02:10:00
所以，

02:10:00 - 02:10:01
頁

02:10:01 - 02:10:02
來，126頁，請看第二段

02:10:03 - 02:10:06
那問題來了，到底要做到什麼程度才算足夠能力呢？

02:10:07 - 02:10:13
四至605號解釋就表示，人民依舊法規預期可取代之利益並非一律可主張，

02:10:13 - 02:10:20
仍須就該預期可取代之利益，依舊法規必須具備之重要要件<u>已經具備</u>。

02:10:24 - 02:10:27
重要要件已經具備畫底線寫上一

02:10:27 - 02:10:28
這是第一個要件嘛，對不對？

02:10:29 - 02:10:29
哦

02:10:29 - 02:10:30
好

02:10:31 - 02:10:35
再來，尚未具備之要件，請把尚未具備之要件畫一下底線，寫上二

02:10:37 - 02:10:38
這從這邊來的嘛，對吧

02:10:39 - 02:10:39
好

02:10:41 - 02:10:44
那是否客觀上可以合理期待實現，所以把客觀上

02:10:45 - 02:10:47
你標上一個括號，就是

02:10:47 - 02:10:49
他要嘛是客觀上必然發生，對不對？

02:10:50 - 02:10:52
會不會太快？有沒有找到句子？可以喔。

02:10:53 - 02:10:53
好。

02:10:53 - 02:10:54
繼續

02:10:54 - 02:10:57
或經過當事者主觀之努力而有實現之可能，請在主觀之努力

02:10:58 - 02:10:59
標一下（二）

02:11:01 - 02:11:01
所以

02:11:01 - 02:11:03
好，我們稍微看一下黑板

02:11:03 - 02:11:04
這邊是一個喘息點

02:11:05 - 02:11:07
我要講的是讀書技巧

02:11:07 - 02:11:08
什麼意思呢

02:11:09 - 02:11:09
請看黑板喔

02:11:10 - 02:11:13
我們605號解釋，如你剛剛所見是不是兩三句話

02:11:14 - 02:11:16
而讀書技巧就是把這兩三句順著講的話

02:11:17 - 02:11:19
你要能夠拆解成點

02:11:19 - 02:11:22
因為你把它拆解成點，你才比較記得熟

02:11:22 - 02:11:27
如果你只是像605號解釋原本的兩三句話，你會記不住

02:11:27 - 02:11:30
你要把那兩三句話變成兩三個點，你這樣比較好記

02:11:32 - 02:11:35
你要有意識地去消化你看到的資訊

02:11:35 - 02:11:37
如果都是一坨一坨的話，你當然記不起來啊

02:11:37 - 02:11:40
你要有意識地去消化，把它列點，然後把它記起來

02:11:41 - 02:11:42
然後考試的時候把它還原，喔

02:11:44 - 02:11:44
所以

02:11:44 - 02:11:46
這也延伸一個東西啦，這個

02:11:47 - 02:11:48
那句話叫什麼，我忘記它的原文了

02:11:48 - 02:11:51
反正意思就是說有為者亦若是，對，有為者亦若是

02:11:53 - 02:11:53
什麼意思？

02:11:54 - 02:11:57
基本上這本講義雖然看起來有一點樣子，但其實

02:11:57 - 02:12:00
就是以前自己唸書或者是讀

02:12:00 - 02:12:02
讀書會的時候的講義所變更的,

02:12:02 - 02:12:03
那你說講義怎麼來的?

02:12:03 - 02:12:05
講義就是一點一滴去列點啊,

02:12:06 - 02:12:11
所以這個大概就是念公法一路以來的一個讀書心得,再把它變成試售的版本嘛。

02:12:12 - 02:12:16
所以如果任何一個補習班老師可以這樣搞，你們也可以這樣搞。

02:12:16 - 02:12:21
那意思就是說，在讀書的時候就要懂得去消化資訊。

02:12:22 - 02:12:25
那這個資訊你有一天就是變成你考試的素材。

02:12:25 - 02:12:28
那如果你未來想教書，那你就可以把這個變成你的講義啦。

02:12:28 - 02:12:29
就這樣子而已。

02:12:30 - 02:12:30
好,

02:12:30 - 02:12:34
所以就是從無到有就是這樣子，一個心態跟一個技巧而已。

02:12:35 - 02:12:35
好,

02:12:35 - 02:12:39
那麼我們就來看一下125頁，我做一個小結尾。

02:12:40 - 02:12:42
125頁的最下面不是有個實務大聲說嗎？

02:12:43 - 02:12:46
這個軍職轉公職，就是我剛才講的案例，

02:12:46 - 02:12:47
那我就不再贅述了。

02:12:47 - 02:12:51
這個案例是525的案例，但我拿605號來套，

02:12:52 - 02:12:52
再講最後一次，

02:12:53 - 02:12:57
這個實務上說是525的案例，但是我拿605的標準來套。

02:12:58 - 02:13:01
意思就是說那個某甲在525的年代是不行的,

02:13:01 - 02:13:02
因為沒有625啊,

02:13:02 - 02:13:05
但是他如果生活在晚一點，他就可以用625了,

02:13:05 - 02:13:07
所以這個是有時候就很難講。

02:13:08 - 02:13:08
好,

02:13:09 - 02:13:10
那我們就講完這個部分了。

02:13:11 - 02:13:13
所以請幫我翻到你的127頁。

02:13:14 - 02:13:17
那個故事回去再看，因為講一樣的，我就不要一直唸了。

02:13:18 - 02:13:19
請看127頁。

02:13:19 - 02:13:22
127頁請看一下黑色圈圈四。

02:13:22 - 02:13:26
這個是所謂的標題叫信賴利益跟公益的衡量,

02:13:26 - 02:13:27
好，我們現在來看黑板。

02:13:29 - 02:13:32
信賴保護的審酌，本質上就是一個天平，

02:13:33 - 02:13:39
因為如果你覺得這個私益有資格放上來，那他才能夠跟公益秤斤來比一比。

02:13:39 - 02:13:41
那比一比之餘，很簡單的道理，

02:13:42 - 02:13:45
如果私益比公益大，私益就會被保留下來。

02:13:45 - 02:13:47
相反的，如果公益比較重，

02:13:47 - 02:13:50
那私益就會被犧牲掉，那它就會產生變動。

02:13:51 - 02:13:52
舉一個真實世界的case啊，

02:13:53 - 02:13:58
在很多大法官解釋，如年金改革這個系列，781、782、783裡面，

02:13:59 - 02:13:59
年金...

02:14:00 - 02:14:01
有一個提供的量嘛。

02:14:01 - 02:14:04
那為什麼說大法官認為這個年金的數字被調降了，那為什麼這邊還是給過？

02:14:06 - 02:14:11
因為大法官認為公益，就是財政紀律跟財政支出的這樣的一個衡平，會大於每個人少少減少的年金的部分，所以七八二、七八三才會說過啊。

02:14:18 - 02:14:24
所以信賴保護要不要維持，它本質上就是超級比一比，就這樣子而已。

02:14:24 - 02:14:26
好，那我繼續講黑板。

02:14:28 - 02:14:32
那這個超級比一比呢，我們要精準地來看它的這個信賴基礎。

02:14:32 - 02:14:35
因為它的信賴基礎如果是具體的行為，

02:14:36 - 02:14:38
我們在超級比一比的時候會有兩種情況，

02:14:38 - 02:14:38
來，你看黑板喔。

02:14:40 - 02:14:41
私益大於公益嘛。

02:14:41 - 02:14:45
所以這個時候我們就會保留那個具體東西，比方說處分。

02:14:46 - 02:14:50
好，那相反的，如果公益大於私益的話，那假設這是一個處分，

02:14:50 - 02:14:54
請問我們這個處分是不是就會被幹掉，對啊，這個處分就會被幹掉啊。

02:14:54 - 02:15:00
可是要請注意喔，當事人的私益雖然小於公益，可是他因為值得保護的關係，

02:15:00 - 02:15:02
因為值得保護的關係，

02:15:02 - 02:15:05
所以雖然小於公益，可是我們就會給他補償。

02:15:06 - 02:15:08
這樣看懂法條設計的結構了嗎？

02:15:10 - 02:15:12
這個都是法條講的，不是我瞎掰的。

02:15:13 - 02:15:16
因為我們未來在上行政處分的章節的時候，

02:15:17 - 02:15:19
如果這個處分它是大於公益的，

02:15:19 - 02:15:21
那這個處分是可以被保留的，在117條，

02:15:22 - 02:15:25
相反的比方說這個處分如果是小於公益的，

02:15:25 - 02:15:27
那它又值得保護的話，

02:15:27 - 02:15:29
我們就會給予補償。

02:15:29 - 02:15:30
這樣大家聽懂了嗎？

02:15:30 - 02:15:30
好。

02:15:30 - 02:15:30
好。

02:15:31 - 02:15:33
那另外一方面請注意看黑板喔。

02:15:34 - 02:15:36
我們的基礎有可能是具體行為啊。

02:15:36 - 02:15:38
被一個具體的處分所賦予，

02:15:38 - 02:15:41
也有可能被一個抽象的命令所賦予啊，

02:15:41 - 02:15:41
例如說18%，

02:15:42 - 02:15:44
所以這邊一樣也會有兩個排列組合，

02:15:44 - 02:15:45
那一樣為什麼要寫兩次？

02:15:46 - 02:15:48
答案就是效果不一樣嘛，

02:15:48 - 02:15:49
所以請看喔。

02:15:50 - 02:15:54
私益的，對不起，人民對於抽象法律的私益，這邊是比較不存在。

02:15:55 - 02:15:58
因為法定是全國人都可以用啊，沒道理少數幾個的私益

02:16:00 - 02:16:02
會大於其他人的這個情況嘛,所以這個理論上是不存在。

02:16:04 - 02:16:07
雖然形式上是可以推的啦,但是理論上是不存在的。

02:16:07 - 02:16:09
再來,公益大於私益。

02:16:09 - 02:16:12
這就是非常重要的觀念喔,請看紅色。

02:16:13 - 02:16:14
請問大家一個是非題。

02:16:15 - 02:16:20
行政命令如果公益,我要擦掉了,不行,我要寫回來。

02:16:25 - 02:16:29
行政命令的這個變動的公益,如果大於私益的話。

02:16:29 - 02:16:31
我們這邊為什麼不能做補償？

02:16:32 - 02:16:32
這是答案。

02:16:33 - 02:16:38
請問大家,為什麼行政命令變動的公益如果大於私益的話,我們這邊不會給補償？

02:16:38 - 02:16:42
處分變動可以給補償,那為什麼抽象行政命令不能給補償？

02:16:43 - 02:16:44
人的對象。

02:16:44 - 02:16:48
處分是一個兩個三個，所以給補償國家還撐得下去。

02:16:49 - 02:16:53
可是如果給全臺灣2300萬人，每個人都給10塊錢的話，那就給2億啦，對不對。

02:16:53 - 02:16:55
又不是普發一萬，動不動就這樣做很可怕。

02:16:56 - 02:17:00
所以這個時候，國家不能因為抽象命令的變動。

02:17:00 - 02:17:01
而隨便給補償。

02:17:02 - 02:17:03
可是人民值得保護啊，怎麼辦？

02:17:03 - 02:17:07
所以這個時候就會衍生出一個很重要的動作。

02:17:07 - 02:17:08
這個叫做過渡條款。

02:17:09 - 02:17:11
我們雖然不能夠給你補償，但是我們會給你過渡條款。

02:17:13 - 02:17:15
讓你可以去適應這樣的轉變。

02:17:16 - 02:17:19
我給不了你錢，但是我可給你好的生活，大概是這個意思啦。

02:17:19 - 02:17:21
所以給錢是最直接的，但是我這邊就用

02:17:22 - 02:17:25
取代給錢，給你一個適應的期間，這個叫過渡條款。

02:17:26 - 02:17:27
好。

02:17:27 - 02:17:30
所以我特別講這個原因是因為希望你們懂它的原理。

02:17:30 - 02:17:33
而不要死背這兩組名詞，補償或過度條款。

02:17:33 - 02:17:34
好。

02:17:34 - 02:17:35
所以再講最後一次。

02:17:37 - 02:17:39
信賴保護原則就是一個超級比比的過程。

02:17:40 - 02:17:41
而比較的排列組合如上。

02:17:42 - 02:17:46
如果是具體行為，公益大於私益，我們就給予人民補償。

02:17:46 - 02:17:48
那如果是私益大於公益，我們就把它保留下來。

02:17:48 - 02:17:55
相反的，如果是抽象命令，因為涉及到很多人的公益，那這時候如果我們要變動的話，我們付不了錢，所以我們就會改用過渡條款，讓他去適應那個生活。

02:17:59 - 02:17:59
這樣。

02:18:00 - 02:18:00
OK嗎？

02:18:00 - 02:18:01
有沒有聽不太懂？

02:18:01 - 02:18:01
好。

02:18:01 - 02:18:03
那這個排列組合我們來看一下講義喔。

02:18:07 - 02:18:08
請看127頁。

02:18:09 - 02:18:11
請看127頁黑色圈圈四第一段。

02:18:12 - 02:18:17
當前述要件都已經齊備後，這時候就要找出行為所涉及的公益並衡量兩者，

02:18:18 - 02:18:20
經判斷兩者孰輕孰重，選擇保留較重的一方。

02:18:21 - 02:18:21
首先，

02:18:21 - 02:18:22
我們為什麼要進行利益衡量？

02:18:23 - 02:18:30
這時候因為法律變動固然反映多數，但是法律政策隨時變動，欠缺穩定的治理方式，將使人民承擔不可測的過大風險。

02:18:30 - 02:18:30
好。

02:18:30 - 02:18:31
所以當然要衡量。

02:18:31 - 02:18:32
好。

02:18:32 - 02:18:32
那這時候呢？

02:18:32 - 02:18:33
我們來看下一頁。

02:18:39 - 02:18:39
好。

02:18:39 - 02:18:40
請看128頁喔。

02:18:40 - 02:18:41
請看第二段。

02:18:41 - 02:18:42
其三，

02:18:42 - 02:18:44
具體該如何衡量？

02:18:44 - 02:18:46
以受益處分之撤銷為例，

02:18:46 - 02:18:50
程序法及依輕重的排列組合，具體設定程序保障，

02:18:50 - 02:18:51
（括號留下私益），

02:18:51 - 02:18:52
以及財產保障。

02:18:52 - 02:18:55
括號留下公益但補償私益兩種模式。

02:18:55 - 02:18:56
這樣子有看到嗎？

02:18:56 - 02:18:56
好,

02:18:56 - 02:18:57
再來請看下一段。

02:18:58 - 02:18:58
呃,

02:18:58 - 02:19:00
這是行政契約那段不要看，

02:19:01 - 02:19:02
我們來看下一段。

02:19:02 - 02:19:03
那麼如果，

02:19:03 - 02:19:04
那麼如果這段，

02:19:04 - 02:19:06
那麼如果是行政法規的變動呢？

02:19:06 - 02:19:09
此時因法規涉及的公益巨大，不宜比照處分或契約的情形，

02:19:10 - 02:19:12
由少數被破壞者主張程序保障，

02:19:12 - 02:19:15
且法規具抽象適用於不特定人，如預算財產保障，

02:19:15 - 02:19:18
後續補償的國庫負擔也很難以想像，

02:19:18 - 02:19:19
故效果多依525所言。

02:19:20 - 02:19:20
大法官講的嘛,

02:19:20 - 02:19:21
往下念。

02:19:21 - 02:19:26
由立法制度或發布法規之機關採取合理的補救措施,

02:19:26 - 02:19:28
或訂定過渡條款以減輕損害,

02:19:28 - 02:19:29
注意那個因果關係。

02:19:30 - 02:19:32
我們用什麼東西來減輕當事人的損害？

02:19:32 - 02:19:33
用什麼？

02:19:33 - 02:19:34
補救措施，

02:19:34 - 02:19:35
哪一種補救措施？

02:19:35 - 02:19:36
過渡條款嘛。

02:19:36 - 02:19:37
看懂了嗎？

02:19:38 - 02:19:38
他就用過渡條款,

02:19:38 - 02:19:39
我給不了你錢,

02:19:39 - 02:19:40
但是我讓你過好過一點,

02:19:40 - 02:19:42
所以你可以慢慢地再來適應,

02:19:43 - 02:19:43
慢慢地來適應，

02:19:43 - 02:19:44
這個叫過渡條款。

02:19:46 - 02:19:47
那我們就要靈魂的拷問了，

02:19:48 - 02:19:49
什麼是過渡條款？

02:19:49 - 02:19:50
請看下註腳。

02:19:50 - 02:19:51
請看註160,

02:19:52 - 02:19:52
184。

02:19:54 - 02:19:56
所謂過渡條款像是醫療法119條規定,

02:19:57 - 02:20:00
本法修正施行前已設立之醫療機構，本法規

02:20:00 - 02:20:03
定不符者，應於本法修正施行之日起一年內辦理補正，看到沒有?

02:20:03 - 02:20:06
我給你一個一年內的調整空間。

02:20:06 - 02:20:12
這個一年內的調整空間，這樣子給予期間慢慢適應就叫做過渡條款。

02:20:13 - 02:20:14
喔。

02:20:14 - 02:20:15
好，我們這邊先停一下。

02:20:16 - 02:20:19
有沒有聽不太懂的，因為我一直看到有同學困惑的表情。

02:20:19 - 02:20:20
有沒有哪邊聽不懂？

02:20:21 - 02:20:25
好，那為了避免大家害羞，我快速地用30秒再爬梳一次，不懂的話記得下課來問。

02:20:27 - 02:20:28
我們就不要勉強大家。

02:20:29 - 02:20:30
就下課注意來問。

02:20:31 - 02:20:34
信賴保護原則是一個超級比一比。

02:20:34 - 02:20:36
所以為了讓他真的能比，你必須滿足三點資格。

02:20:36 - 02:20:39
第一個是信賴基礎、表現以及值得保護。

02:20:39 - 02:20:42
第二個，就算你滿足了放上來的資格，你還是要超級比一比。

02:20:42 - 02:20:46
而比完了結果，我們要看他比的基礎是什麼。

02:20:46 - 02:20:50
如果比的基礎是處分，我們就看誰大，誰就留下來，或是補償。

02:20:50 - 02:20:52
但如果比的是命令。

02:20:52 - 02:20:54
那我們就要去看說。

02:20:54 - 02:20:55
也不能看了，沒有別的。

02:20:55 - 02:20:59
就是說，公益如果大於私益的話，我們就會設過渡條款，

02:20:59 - 02:21:03
來緩和被影響的私益的這方的狀況。

02:21:03 - 02:21:05
讓他可以下車，如剛才的注意84。

02:21:05 - 02:21:06
這樣OK嗎？

02:21:07 - 02:21:07
哦。

02:21:07 - 02:21:07
好。

02:21:09 - 02:21:12
那我以下呢，要補兩個深度的東西喔。

02:21:12 - 02:21:13
對不起，我太晚走回來了。

02:21:14 - 02:21:15
我要補兩個深度的東西。

02:21:16 - 02:21:18
這兩個深度的東西都有關於事蹟，所以你非聽不可。

02:21:19 - 02:21:20
你不能當作不知道。

02:21:21 - 02:21:24
那這兩號事蹟呢，我會用黑板上講，然後用講義來輔佐。

02:21:24 - 02:21:24
所以請看黑板。

02:21:34 - 02:21:34
第一個比較簡單。

02:21:34 - 02:21:34
簡單。

02:21:34 - 02:21:34
我們先來看這個「事」字。

02:21:34 - 02:21:35
這個「事」字是跟過渡條款有關的。

02:21:35 - 02:21:35
這個數字是620。

02:21:35 - 02:21:35
你非得知道不可。

02:21:35 - 02:21:35
因為如果考出來不知道就尷尬了。

02:21:35 - 02:21:36
好。

02:21:36 - 02:21:36
我們這邊為什麼要講到過渡條款？

02:21:36 - 02:21:36
來，請看排列組合。

02:21:36 - 02:21:37
因為公益大於私益，所以對人民的這個情況值得保護，很可憐。

02:21:37 - 02:21:37
所以我們要給他過渡條款，可是過渡條款。

02:21:37 - 02:21:37
如果因寫而未寫，就是立法都懂，這時候怎麼辦？

02:21:37 - 02:21:38
這時候620告訴你，因寫而未寫。

02:22:00 - 02:22:03
法院或行政機關可以類推適用其他法規的過渡條款,

02:22:03 - 02:22:06
所以比方說A法律沒有寫過渡條款,

02:22:06 - 02:22:10
那它的過渡期間就可以類推B法律的過渡期間,

02:22:10 - 02:22:10
懂嗎?

02:22:10 - 02:22:12
這個是620講的,

02:22:12 - 02:22:13
好，那我們慢慢看。

02:22:14 - 02:22:15
這個東西為什麼出現呢？

02:22:15 - 02:22:16
我們看講義。

02:22:20 - 02:22:23
好，請看一下你的128頁。

02:22:23 - 02:22:25
128頁請看最後一段。

02:22:25 - 02:22:26
其次，

02:22:27 - 02:22:30
過渡條款的作用誠如4至620表示，

02:22:30 - 02:22:36
明定過渡條款於新法生效後適度排除或延緩對之適用或其他合理補救措施，

02:22:36 - 02:22:40
如一法律明定新舊法應分段適用同一構成要件事實等，

02:22:40 - 02:22:42
其內容必須符合比例原則跟平等原則。

02:22:42 - 02:22:42
好。

02:22:43 - 02:22:44
下一段，

02:22:44 - 02:22:45
附帶一提，

02:22:45 - 02:22:48
若因設而未設過渡條款，

02:22:48 - 02:22:52
四至六二零進一步宣告在一定條件下允許司法造法填補無過渡條款之漏洞。

02:22:52 - 02:22:53
OK?

02:22:53 - 02:22:55
所以這是一個你必須知道的觀念。

02:22:56 - 02:22:58
我們為什麼要過渡條款？

02:22:58 - 02:23:02
因為我們要緩和這個法令適用對象的痛苦。

02:23:02 - 02:23:04
所以因噎廢食情況下。

02:23:04 - 02:23:06
4至620說你必須要填補漏洞,

02:23:07 - 02:23:08
這個就是類推適用。

02:23:08 - 02:23:09
好，那我們再看另外一個。

02:23:16 - 02:23:17
我把它擦掉一下，

02:23:17 - 02:23:18
因為這邊已經有點花了。

02:23:27 - 02:23:29
好，請看一下黑板這邊。

02:23:31 - 02:23:32
抽象的法令，

02:23:33 - 02:23:36
我們會去看公益是不是大於私益，

02:23:36 - 02:23:38
因為公益大於私益的話，

02:23:38 - 02:23:39
我們就一定動。

02:23:40 - 02:23:42
那剛才不是講說公益一定會大於私益嗎?

02:23:42 - 02:23:44
這邊有一個情況會不一定符合,

02:23:44 - 02:23:46
這邊是唯一的一個例外,

02:23:46 - 02:23:47
這是717講的。

02:23:48 - 02:23:49
717。

02:23:51 - 02:23:52
在講什麼呢？

02:23:52 - 02:23:53
在講說，

02:23:54 - 02:23:56
如果這個抽象法令是限期法令，

02:23:57 - 02:23:59
這個限期法令這五年，

02:24:00 - 02:24:02
年內最有名的例子就是廢核條例了。

02:24:03 - 02:24:08
廢人條例就是規定說我這幾年才有用，超過就不適用，它就會自動失效。

02:24:08 - 02:24:08
好。

02:24:09 - 02:24:10
那如果注意到，人民如果因為限期法令，遇見了一個好處，比方說錢。

02:24:16 - 02:24:20
結果呢，這個限期法令，它如果提前要變動的話，可以這樣做嗎？

02:24:22 - 02:24:23
七七就說，

02:24:24 - 02:24:29
如果這個限期法令你要提前變動，你這個公益要超級巨大。

02:24:29 - 02:24:31
這是白話版，你不要直接這樣寫。

02:24:31 - 02:24:32
再講一次。

02:24:33 - 02:24:41
今天的抽象法令如果是一個限期法令，所以人民對於限期法令的好處是非常值得信賴的，所以他私益會很大。

02:24:42 - 02:24:49
那因此七七就特別強調，你如果這個限期法令要提前變動，你的公益就要跟著變得非常巨大才可以，這樣你的天平才會平衡。

02:24:51 - 02:24:51
好。

02:24:52 - 02:24:55
那這個限期法令的提前變動公益要非常巨大，好，我們寫在前面。

02:24:59 - 02:25:02
請看一下你的127頁。

02:25:06 - 02:25:07
127頁吼，請看一下黑色圈圈四。

02:25:09 - 02:25:10
我是故意的，請順著看。

02:25:11 - 02:25:12
黑色圈圈四的第一段，第一段的第二行中間，衡量兩者，並判斷兩者孰輕孰重，選擇保留較重的一方。

02:25:19 - 02:25:20
好，請看下面的15大聲說。

02:25:21 - 02:25:26
15大聲說第一行，公益的分量有多重？事先設定施行期間是否有影響？

02:25:26 - 02:25:30
大法官在四至717，及就有無事先定有事期間，將變動的公益區分為若有。

02:25:32 - 02:25:34
在該期間應給予較高程度的信賴保護。

02:25:35 - 02:25:37
非有極為重要的公益不得加以限制。

02:25:37 - 02:25:39
請把極為重要畫一下底線，這是原文。

02:25:40 - 02:25:43
所以大法官在公益的分類上，就如同你們在憲法課學的，不是有什麼合理、重要或極為重要。

02:25:48 - 02:25:52
那這個東西就是在審查密度上被歸類為超重要的那個層次，可以嗎？

02:25:53 - 02:25:53
好。

02:25:54 - 02:25:58
那我們就講完這個相關的解釋了吼。

02:25:59 - 02:25:59
好。

02:26:00 - 02:26:02
那我們就順著講義一起來複習一下，因為我們剛才就是經歷了很多東西。

02:26:05 - 02:26:07
請看一下123頁。

02:26:10 - 02:26:11
這樣翻是有意義的兩個。

02:26:11 - 02:26:15
第一個就是我希望你順著看講義，然後回去不要就糊在一起。

02:26:15 - 02:26:18
第二個我要講斬釘截鐵，所以非常有必要。

02:26:18 - 02:26:20
所以請看一下你的123頁。

02:26:21 - 02:26:22
請看中間的白色圈圈三。

02:26:23 - 02:26:24
請看第一個黑色圈圈一。

02:26:24 - 02:26:27
什麼是信賴基礎，你對於這個東西的信賴的標的。

02:26:28 - 02:26:29
好，請注意聽。

02:26:30 - 02:26:31
好，你看一下黑板喔。

02:26:32 - 02:26:35
信賴基礎雖然是第一個要件。

02:26:36 - 02:26:38
可是呢，我們國考呢，曾經就考了一個。

02:26:39 - 02:26:41
當事人主張一個挖角的疑慮，可是這個疑慮根本沒有信賴基礎。

02:26:43 - 02:26:45
所以機關後面怎麼做都沒什麼關係。

02:26:46 - 02:26:47
24就考了一個這個東西喔。

02:26:48 - 02:26:50
所以呢，雖然它是天字第一號要件。

02:26:51 - 02:26:56
但是在那個思慮的24考題裡面，當事人主張的疑慮是壓根沒有基礎。

02:26:56 - 02:26:59
所以我們要小心，有時候就是考一個基本動作。

02:27:00 - 02:27:02
你沒有基礎，你何來主張思維。

02:27:02 - 02:27:04
你後面怎麼變都沒有差。

02:27:04 - 02:27:05
所以這邊考的是基礎。

02:27:05 - 02:27:06
我們來看一下它怎麼考。

02:27:07 - 02:27:07
看斬釘截鐵。

02:27:10 - 02:27:11
本原則。

02:27:11 - 02:27:16
的基點考法就是人民主張某利益是否符合信賴保護的各要件，而得進一步與公益衡量。

02:27:16 - 02:27:20
而本題的重點就是原告說他可以這樣排放汙染。

02:27:20 - 02:27:22
就是他主張說政府準我排放汙染的啊。

02:27:22 - 02:27:23
可是往下念。

02:27:24 - 02:27:27
但政府根本就沒有允許他這麼做。

02:27:27 - 02:27:29
也就很難說他擁有信賴基礎。

02:27:29 - 02:27:31
所以他後面被打的是活該啊，這樣你懂嗎？

02:27:32 - 02:27:36
順著念，若沒有信賴基礎，後面的變動根本就不能說政府違反本原則。

02:27:36 - 02:27:39
於是這類考題請先留意要件檢視，滿足了才能做利益衡量，OK。

02:27:40 - 02:27:44
先滿足要件，再做利益衡量，這是這一種題目的基本動作。

02:27:47 - 02:27:49
滿足要件，再去看利益衡量，好嗎？

02:27:50 - 02:27:50
好。

02:27:51 - 02:27:54
那接著我們看剩下的一些標題就好。

02:27:54 - 02:27:54
標題就好。

02:27:54 - 02:27:55
請看二是信賴表現。

02:27:56 - 02:27:57
三是值得保護。

02:27:58 - 02:28:00
那括號A是你要進去。

02:28:00 - 02:28:02
做出足夠的努力，請看括號B，126頁。

02:28:04 - 02:28:06
括號B就是要看他的信賴利益是否正當,對不對?

02:28:07 - 02:28:07
好。

02:28:08 - 02:28:12
再來請看127的黑色圈圈4,這時候你就要衡量公司利益。

02:28:12 - 02:28:18
請注意,公司利益衡量的時候,我們的提前變動,所以就是最下面,127的最下面,我們的公益就是717,要超級巨大,對不對?

02:28:21 - 02:28:21
好。

02:28:21 - 02:28:23
這時候請看下一頁，128。

02:28:25 - 02:28:32
除此之外，我們的考量就是比方說第二段，具體如何衡量開始，就會有一系列的排列組合。

02:28:32 - 02:28:38
那最後請看128的最後一段，其次，過渡條款如果應有而未有的話，什麼字可以說可以適用？

02:28:38 - 02:28:39
620嘛。

02:28:40 - 02:28:40
這樣OK嗎？

02:28:40 - 02:28:44
好,所以你回去就照這個順序,把知識吃到腦海裡面去。

02:28:45 - 02:28:47
那我用黑板做最後的整理,30秒。

02:28:47 - 02:28:48
來我們看一下喔。

02:28:49 - 02:28:51
信賴保護原則就是一個超級比一比。

02:28:52 - 02:28:54
所以一個私益一定要主張三個要件才能放上去。

02:28:55 - 02:28:59
然後放上去之後，比方說根據525，它是可以放的基礎。

02:28:59 - 02:29:03
根據60，他要出於做了足夠的努力，總之那就放上去了嘛。

02:29:03 - 02:29:05
那最後他就要超級比一比。

02:29:05 - 02:29:08
那如果提前變動的話，他的公益要極為重要。

02:29:08 - 02:29:15
那如果說這個是所謂的過渡條款，那變動之於應有而未有的話，我們60是可以使用的，那人民就可以在這邊要大喊說給我給我這樣子。

02:29:15 - 02:29:15
好。

02:29:19 - 02:29:20
好。

02:29:20 - 02:29:23
所以總之，要滿足要件才能放上去。

02:29:23 - 02:29:25
放上去之後才能夠跟公益做衡量。

02:29:26 - 02:29:29
那衡量之餘，要不要公益超級大，或衡量之後要不要給人民一個好的生活。

02:29:32 - 02:29:34
那你就要去對應到你剛才學到的字。

02:29:35 - 02:29:35
OK。

02:29:35 - 02:29:35
好。

02:29:35 - 02:29:38
所以剛才教了大概三四頁，因為資訊都很跨三四頁嘛。

02:29:38 - 02:29:41
你會需要吸收一下，然後盡可能地畫出跟老師一樣的圖。

02:29:45 - 02:29:46
你們一定畫得比較好看了。

02:29:46 - 02:29:49
我只是說你要畫出來會比較記憶深刻。

02:29:51 - 02:29:51
好。

02:29:51 - 02:29:53
那我們來看一下130頁。

02:29:54 - 02:29:54
我們來做題目。

02:29:55 - 02:29:56
基礎知識講完了。

02:29:56 - 02:29:57
我們來看130頁。

02:29:59 - 02:29:59
好，還有六分鐘喔。

02:30:00 - 02:30:01
我們會準時下課，

02:30:01 - 02:30:03
然後先預告一下，我們就講完這兩頁。

02:30:04 - 02:30:05
講完這兩頁,因為剛好兩題嘛,

02:30:05 - 02:30:07
一題三分鐘嘛,好,

02:30:08 - 02:30:09
來我們看130頁,

02:30:10 - 02:30:11
130頁,我先講結論,

02:30:12 - 02:30:14
130頁這一題,

02:30:14 - 02:30:15
哪邊涉及到利益變動？

02:30:16 - 02:30:18
第二個，它卡在什麼地方沒過？

02:30:18 - 02:30:20
它壓根不用去衡量。

02:30:20 - 02:30:21
我再講最後一次。

02:30:21 - 02:30:25
為什麼這題涉及到信賴保護，它什麼權益被變動？

02:30:25 - 02:30:28
二，它哪邊不能主張信賴保護，哪個要件沒通過？

02:30:29 - 02:30:30
好，我們一起來看第一行。

02:30:31 - 02:30:37
某技術學院向教育部申請科技大學，教育部乃依法組成審議委員會，審查其升格申請，

02:30:38 - 02:30:40
並派委員會赴該校進行實地勘驗跟座談。

02:30:41 - 02:30:45
教育部審查程序後行文同意其籌備一年，改善公文所附要求後始作決定。

02:30:45 - 02:30:48
一年後教育部改善見解，藉以達成，故再提出申請。

02:30:48 - 02:30:52
教育部再次決定任持續籌設一年，再行決定是否準許。

02:30:52 - 02:30:54
請詳述理由回答下列問題。

02:30:54 - 02:30:56
二、因為這是第二小題。

02:30:56 - 02:31:08
假若教育部第一次

02:31:08 - 02:31:22
現行同意籌設一點，

02:31:22 - 02:31:40
應審視下同意升格之條件。

02:31:40 - 02:31:41
如今完全成就,

02:31:42 - 02:31:43
竟令其再籌設一年,

02:31:43 - 02:31:45
是否有公法上信賴保護原則？

02:31:45 - 02:31:45
好,

02:31:46 - 02:31:47
所以乍看之下,

02:31:47 - 02:31:48
請注意聽我講的話,

02:31:49 - 02:31:50
乍看之下在小寫二,

02:31:51 - 02:31:52
哪邊涉及到信賴保護？

02:31:53 - 02:31:54
過去有個好處被剝奪嗎？

02:31:54 - 02:31:56
所以請問在小寫二,

02:31:56 - 02:31:57
哪邊是過去的利益被剝奪？

02:31:58 - 02:31:58
好,

02:31:58 - 02:32:00
請看第一行中

02:32:00 - 02:32:01
同意升格了，

02:32:01 - 02:32:02
可是你內文當空氣嗎？

02:32:03 - 02:32:03
來，你看內文

02:32:04 - 02:32:06
內文有說同意升格嗎？

02:32:06 - 02:32:06
沒有

02:32:06 - 02:32:07
內文哪一行？

02:32:08 - 02:32:12
內文請看一下你的這個第三行中間

02:32:12 - 02:32:17
審查程序後,行文同意給予籌備一年,改善所提要求後,

02:32:17 - 02:32:18
始作決定。

02:32:18 - 02:32:18
你把始作決定圈起來。

02:32:19 - 02:32:23
所以這一題很,怎麼講,考專心程度而已啦。

02:32:24 - 02:32:27
小題問的是學校自認的版本,

02:32:27 - 02:32:29
內文是上帝視角的版本

02:32:30 - 02:32:31
那你要以哪個版本為主？

02:32:31 - 02:32:32
當然是上帝視角啊

02:32:32 - 02:32:33
他使作決定呢。

02:32:34 - 02:32:36
所以使作決定就是沒有決定嘛。

02:32:37 - 02:32:38
就跟騙婚一樣嘛

02:32:38 - 02:32:39
啊說要結婚不結婚嘛

02:32:39 - 02:32:40
啊騙婚

02:32:40 - 02:32:41
所以這個時候，基礎

02:32:42 - 02:32:45
他有沒有說要跟人家結婚的基礎？

02:32:45 - 02:32:46
渣男來騙婚的

02:32:46 - 02:32:48
沒有，我沒有說以後這個什麼時候再決定

02:32:48 - 02:32:48
沒有

02:32:49 - 02:32:52
所以這邊是一個欠缺信任基礎的狀況

02:32:53 - 02:32:53
各位看懂了嗎？

02:32:54 - 02:32:54
好,

02:32:55 - 02:32:56
所以我們要放慢腳步。

02:32:57 - 02:32:57
請看黑板,

02:32:58 - 02:33:00
同意升格這一題為什麼是涉及到信賴保護？

02:33:01 - 02:33:01
它的情境是什麼？

02:33:02 - 02:33:06
過去看似有得到,但事後又不給,

02:33:06 - 02:33:08
所以這個過去的好處你未來要不要留下來?

02:33:09 - 02:33:10
所以這邊涉及到信賴保護,

02:33:10 - 02:33:13
可是信賴保護的前提是你要有這些要件,

02:33:13 - 02:33:15
第一個要件就不滿足了,為什麼?

02:33:15 - 02:33:16
因為同意升格有沒有信賴基礎？

02:33:17 - 02:33:17
沒有。

02:33:18 - 02:33:19
沒有基礎啊！

02:33:19 - 02:33:22
因為在內文的第三行是不是說這個是做決定？

02:33:22 - 02:33:23
對不對？

02:33:23 - 02:33:24
有沒有聽不太清楚的？

02:33:25 - 02:33:25
好,

02:33:26 - 02:33:27
所以這題就是在考這個。

02:33:28 - 02:33:29
你看一下我們的整理喔。

02:33:30 - 02:33:32
請看最下面的表格。

02:33:32 - 02:33:32
左邊，

02:33:33 - 02:33:37
一次先行同意籌設一年以設下同意升格之條件，

02:33:37 - 02:33:40
如今假已完全成就，竟令其再籌設一年，

02:33:40 - 02:33:41
請教右邊，

02:33:41 - 02:33:44
是否能以信賴保護原則之要件進行分析？

02:33:44 - 02:33:47
發現其不滿足信賴基礎或值得保護之要件,

02:33:47 - 02:33:49
他根本就沒有基礎嘛,

02:33:49 - 02:33:51
那遑論去做衡量,

02:33:52 - 02:33:54
也就不主張維持,

02:33:54 - 02:33:56
因為根本就沒有這個基礎可言。

02:33:56 - 02:33:57
好。

02:33:58 - 02:34:00
那我這邊就附帶

02:34:00 - 02:34:01
我跟你講喔，

02:34:01 - 02:34:04
請問這一題，它考在哪一個學校？

02:34:05 - 02:34:07
臺大105年入學。

02:34:08 - 02:34:10
這邊不是說做任何評斷，

02:34:10 - 02:34:11
是給你一個信心。

02:34:12 - 02:34:13
這個是臺大的入學考題，

02:34:14 - 02:34:16
臺大的入學考題有一個特色，

02:34:16 - 02:34:17
它應該說兩個，

02:34:18 - 02:34:18
一個不在這裡,

02:34:19 - 02:34:21
一個是牠很喜歡追時事,

02:34:22 - 02:34:25
每一年發生的重大時事,牠就會在隔年把它考出來,

02:34:25 - 02:34:27
所以如果你要明年鎖定臺大的話,

02:34:27 - 02:34:29
你今年的重大時事一定要跟很緊,

02:34:30 - 02:34:32
幾乎明年都會直接變成題目。

02:34:32 - 02:34:33
第二個，

02:34:33 - 02:34:36
臺大的入學考題，因為是沒有開法條的嘛，

02:34:36 - 02:34:38
所以它有時候就會考一些基本動作，

02:34:39 - 02:34:40
而且有時候會考很冷。

02:34:40 - 02:34:41
但有時候啦,

02:34:41 - 02:34:43
比如說送達還是什麼之類的,

02:34:43 - 02:34:44
但這題也是一個基本動作啊,

02:34:45 - 02:34:47
你信賴保護主張前有任何的基礎可言嗎?

02:34:48 - 02:34:48
沒有,

02:34:48 - 02:34:50
所以它考的是一個基本動作,

02:34:50 - 02:34:54
因此，可能比各位的印象來得不一樣，

02:34:54 - 02:34:55
臺大好像很難，

02:34:55 - 02:34:56
臺大是一個指標學校，

02:34:57 - 02:35:01
但它的入學考題公法組有時候它就是考基本動作。

02:35:01 - 02:35:02
有時候，所以你要有信心。

02:35:03 - 02:35:05
好，我們來看最後一個題目，準備完就下課。

02:35:06 - 02:35:07
題目好長哦。

02:35:07 - 02:35:10
啊，所以我們就再要來講喔。

02:35:11 - 02:35:12
來，我們看第一行。

02:35:14 - 02:35:15
這也是信賴保護的題目,

02:35:16 - 02:35:16
不用擔心。

02:35:17 - 02:35:18
來，我們快速念一下。

02:35:18 - 02:35:21
建築法25條第一項前段規定，

02:35:21 - 02:35:26
非經申請直轄市主管機關審查許可並發給執照，不得擅自建造或拆除。

02:35:26 - 02:35:27
好,

02:35:27 - 02:35:29
呃，這邊先幫大家簡短一下。

02:35:30 - 02:35:34
大家還記得前面那個高考題目嗎？就是說違建要不要拆，對不對？

02:35:35 - 02:35:38
所以這一題它的背景也就是違建要不要拆,

02:35:38 - 02:35:38
來，請注意聽。

02:35:39 - 02:35:41
各位是買家，我是房仲。

02:35:41 - 02:35:43
各位是買家，我是房仲。

02:35:43 - 02:35:47
房仲就跟你說政府說房子現在違建都不會拆。

02:35:48 - 02:35:51
結果你就信了這個政府的規定，然後你認為不會拆。

02:35:51 - 02:35:52
最後房子還是拆了。

02:35:53 - 02:35:54
請問可以主張信賴保護嗎？

02:35:54 - 02:35:55
這樣聽懂了嗎？

02:35:55 - 02:35:57
好，我們來看一下它徹底怎麼問的。

02:35:58 - 02:36:00
請看一下你的這個...

02:36:01 - 02:36:07
倒數第，數一下，從括號一上面數喔，1234567，第七行，倒數第七行中間，某甲，某甲本有疑慮。

02:36:11 - 02:36:12
某甲本有疑慮向該公司再三詢問

02:36:12 - 02:36:14
違法加蓋之房屋有無被拆除風險，

02:36:14 - 02:36:16
該公司再三保證該建築部分早在86年1月已存在，

02:36:16 - 02:36:18
且前述規定在暫緩拆除之列，大可放心，

02:36:18 - 02:36:19
於是某甲乃簽約付款，搬入居住，

02:36:19 - 02:36:21
豈料遷入後故得罪當地角頭大哥，

02:36:21 - 02:36:22
該角頭具名向建管處檢舉。

02:36:30 - 02:36:30
技術違建。

02:36:30 - 02:36:34
收受管理處命拆除違建公文，向欣察竊取房屋。

02:36:34 - 02:36:36
他寫得很直接，好。

02:36:36 - 02:36:39
輕視問罪，但該公司既然不顧信義自不理，乃尋行政途徑。

02:36:41 - 02:36:42
所以請看括號一。

02:36:43 - 02:36:47
某甲主張限期拆除公文違反暫緩拆除之規定。

02:36:47 - 02:36:52
該處表示暫緩拆除並非不拆，命拆除依法有據，否主張信賴保護，該處主張並違法並無保護可言，其信賴保護是針對撤銷變更而來，本件並無適用，請問依你見解信賴保護有無可能成立？

02:37:40 - 02:37:41
好。

02:37:41 - 02:37:45
我們有寫答案，但是這是最後一題，所以請大家一定要認真想，再給我三分鐘，馬上下課。

02:37:47 - 02:37:48
好，請看黑板喔。

02:37:49 - 02:37:52
我們先用你真刀真槍來想。

02:37:54 - 02:37:55
來，你看黑板喔。

02:37:58 - 02:38:00
這是一個違建。

02:38:00 - 02:38:00
爛基礎。

02:38:01 - 02:38:02
可以，所以你看他怎麼問。

02:38:03 - 02:38:04
你看他括號一，

02:38:05 - 02:38:06
括號一的第三行，

02:38:07 - 02:38:13
且信賴保護主要針對受益處分的撤銷變更而來，本件並無適用，這句話對嗎？

02:38:14 - 02:38:15
這句話不對，為什麼？

02:38:16 - 02:38:18
因為信賴保護並不會只發生在處分身上,

02:38:19 - 02:38:21
也會發生在人民信賴的法令身上,

02:38:21 - 02:38:22
這樣有聽懂嗎？

02:38:23 - 02:38:23
有聽懂喔。

02:38:24 - 02:38:24
好。

02:38:25 - 02:38:26
那再來你看黑板。

02:38:28 - 02:38:31
這個法令有一個除外條款。

02:38:31 - 02:38:32
來大家看黑板喔。

02:38:32 - 02:38:35
這個法令有一個除外條款，它是信賴基礎，對不對？

02:38:36 - 02:38:38
那人民有信賴表現，都花錢買房子了嘛，對不對？

02:38:39 - 02:38:40
好，那它這個

02:38:41 - 02:38:43
信賴房子的狀況是值得保護嗎？

02:38:44 - 02:38:45
嗯，這邊是既得利益，

02:38:46 - 02:38:47
所以不用去管605，

02:38:47 - 02:38:48
所以我們就要去問什麼？

02:38:49 - 02:38:50
就問525啊。

02:38:50 - 02:38:54
好，525你還沒忘掉的話，請問525講什麼是值得保護？

02:38:54 - 02:38:58
你是不是故意或重大過失不知道這個東西是有問題的？

02:38:59 - 02:38:59
好，那

02:39:00 - 02:39:03
你當然不是故意嘛，你不是故意在那邊耍白爛嘛。

02:39:03 - 02:39:05
可是我們精準來看525，

02:39:05 - 02:39:06
你往前翻一點點，

02:39:07 - 02:39:08
你自己捏著，等一下彈回來。

02:39:09 - 02:39:10
你看一下525。

02:39:11 - 02:39:12
525在126頁。

02:39:13 - 02:39:14
捏著看，我們等一下彈回來。

02:39:15 - 02:39:19
來，請看一下你的這個第一款，

02:39:20 - 02:39:24
經廢止或變更的法規有重大明顯違反上位規範之情形。

02:39:25 - 02:39:29
所以今天我們的這個法規有沒有重大明顯違反上位法規？

02:39:30 - 02:39:31
這邊可能沒有啊，對不對？

02:39:32 - 02:39:34
因為我們的建築法確實是這樣寫啊。

02:39:35 - 02:39:38
應該是說，我們的那個違章建築管理規則，

02:39:39 - 02:39:40
它沒有重大明顯違反，

02:39:40 - 02:39:41
各位，

02:39:41 - 02:39:43
重大明顯，未來會詳細講。

02:39:44 - 02:39:47
但是重大明顯必須是毫無爭議，而且非常嚴重。

02:39:48 - 02:39:50
所以今天並沒有毫無爭議啊。

02:39:50 - 02:39:52
所以它沒有重大明顯違反啊，這樣明白了嗎？

02:39:53 - 02:39:53
好。

02:39:54 - 02:39:54
再講一次。

02:39:55 - 02:39:58
經廢止或變更的措施有沒有重大明顯違反上位規範?

02:39:59 - 02:39:59
這邊看起來

02:40:00 - 02:40:01
沒有重大明顯的違反。

02:40:02 - 02:40:09
再來第二款，相關法規係因主張權益受害者以不正當方式或不正確資料而發布，其信賴性有不值得保護之情形。

02:40:09 - 02:40:14
看起來這個法規也不是我們買房子的人去讓他弄出來的啊，對不對？

02:40:14 - 02:40:16
關買房子的人屁事啊。

02:40:16 - 02:40:18
好，所以這邊應該不能主張525嘛。

02:40:18 - 02:40:19
好，所以請各位拉回來。

02:40:21 - 02:40:23
請看一下括號一。

02:40:24 - 02:40:25
我們一分鐘就好。

02:40:25 - 02:40:34
括號一的第二行中間，某甲副主張信賴保護，該主張違法並無保護可言，且主要針對處分的撤銷變更而來，不對。

02:40:34 - 02:40:37
我們也可以針對法規的變動而去。

02:40:37 - 02:40:40
再來，請問依你見解，主張保護有無可能成立。

02:40:41 - 02:40:51
這邊呢，你看A版，他基礎表現值得保護都有，那這時候你就要去看他是不是個案判斷。

02:40:51 - 02:40:54
好，那你看一下1312頁，對不起。

02:40:54 - 02:40:55
132頁。

02:40:57 - 02:41:00
132頁，這時候你來看一下我們的得分關鍵。

02:41:00 - 02:41:00
認知喔。

02:41:00 - 02:41:01
你看左邊。

02:41:01 - 02:41:07
違法並無保護可言，且信賴保護主要是針對受益處分變更而來，本件並無適用。

02:41:07 - 02:41:08
好。

02:41:08 - 02:41:16
所以請看右邊，是否能以這個信賴保護原則的要求分析，發現其不一定會滿足信賴基礎或信賴值得保護之要件，我的重點是。

02:41:17 - 02:41:22
他也是可以用在，他相關的討論也是可以用在抽象命令的變動，不一定只用在具體的處分，OK嗎？

02:41:22 - 02:41:25
這是很重要的基礎觀念。

02:41:25 - 02:41:27
好，再來請看下一個框框左二。

02:41:28 - 02:41:30
請問一下你的見解，本件有無可能成立？

02:41:31 - 02:41:33
右邊是否能按照保護之要件逐一審查？

02:41:33 - 02:41:34
尤其是信賴基礎。

02:41:35 - 02:41:38
前述拆遷的規定是否能作為信賴保護的依據？

02:41:39 - 02:41:40
這邊你就要去寫。

02:41:44 - 02:41:45
好。

02:41:45 - 02:41:47
所以呢，我們統整一下，好。

02:41:47 - 02:41:47
先跟你講。

02:41:47 - 02:41:49
總共講兩件事，30秒。

02:41:49 - 02:41:54
第一件事情，我們下次從132頁開始，也就是明天。

02:41:54 - 02:41:54
然後。

02:41:54 - 02:41:57
我們現在呢做一個回想的動作，用20秒來。

02:41:57 - 02:41:57
我們今天

02:41:57 - 02:42:00
講了大概五個原則，請看第一個。

02:42:00 - 02:42:01
在行政行為很模糊的情境

02:42:02 - 02:42:02
什麼標準

02:42:03 - 02:42:04
432767對不對

02:42:05 - 02:42:05
好，再來

02:42:06 - 02:42:07
平等原則用在什麼情境

02:42:07 - 02:42:08
差別待遇

02:42:08 - 02:42:16
所以我們三個動作，點明差別待遇，第二個點出可資比較性，第三個說明他有沒有符合事物本質，也就是手段跟目的之間有沒有關聯性

02:42:16 - 02:42:18
再來我們的比例原則

02:42:19 - 02:42:20
它用在所謂的太超過

02:42:20 - 02:42:28
所以當法律效果或者是物理力太超過的時候，我們就要用第七條的三款逐一去用適合性、必要性跟衡量性去做衡量

02:42:28 - 02:42:30
然後誠信原則

02:42:30 - 02:42:32
它出現在一種很微妙的情況

02:42:32 - 02:42:41
也就是說當有人去行使他的權力,不管是power還是right,那這個時候好像太超過了,你這樣做好像這個看似合理,但實際上有點壓迫的時候

02:42:41 - 02:42:45
我們會用這個誠信原則請他微調一下,不要那麼衝,縮一點

02:42:45 - 02:42:47
那最後一個信賴保護原則

02:42:48 - 02:42:49
它發生在什麼情境

02:42:49 - 02:42:54
它發生在就是過去有個好處，你現在把它剝奪，你未來要不要確認它保留下來的情況

02:42:55 - 02:42:55
好

02:42:55 - 02:42:58
那你信賴保護原則，如果未來要保護或不保護

02:42:59 - 02:43:01
你要去用一個天平來思考

02:43:01 - 02:43:06
而天平上面可能會放私益，要先滿足三個要件，基礎、表現跟值得保護

02:43:07 - 02:43:11
然後再去看他跟公位之間誰比較大，好，最後誰比較大，誰才能夠留下來這樣子。

02:43:11 - 02:43:11
好。

02:43:12 - 02:43:15
那有問題呢，歡迎就留下來問。

02:43:15 - 02:43:16
沒有的話，我們就明天見，大家辛苦了。